



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

13 ביולי 2026

1966

כ"ח בתמוז התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 40) (הסרת חסמים ביבוא ובייצור של תמרוקים).

התשפ"ו-2026 1554

הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 40) (הסרת חסמים ביבוא ובייצור של תמרוקים), התשפ"ו-2026

- החלפת מונח 1. בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981¹ (בחק זה – החוק העיקרי), בכל מקום – במקום "שר הבריאות" יבוא "השר"; (1)

ד ב ר י ה ס ב ר

בהוראות המאומצות. במסגרת זו מוצעים תיקונים שעניינם הבהרה ודיוק של ההוראות הנוגעות לאימוץ ההוראות המחייבות בתחום זה באיחוד האירופי – ובכלל זה סדרי הדין בהחלט שינויים בהן שמקורם בשינויים שחלו באיחוד האירופי, לצד שינויים יזומים והתאמות הנדרשות בישראל אף אם אין מקורן בדין האירופי.

במקביל, מקדם משרד הבריאות תיקונים דומים בתחום הפיקוח על מזון, הן לעניין ההוראות המאומצות מהאיחוד האירופי והן ליצירת מסלול יבוא אמריקאי במזון, כדי להבטיח עקביות רגולטורית מקיפה בשני התחומים. עוד בהמשך להחלטת הממשלה, מוצע לתקן את הגדרת "תמרוק" שבסעיף 55 לפקודה כך שתכלול גם "סבון מוצק". תיקון זה נועד להעביר את הפיקוח על סבון מוצק ממסלול התקינה הרשמית לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953 (להלן – חוק התקנים), אל הסדרי הפיקוח המודרניים הקבועים בפקודה. כתוצאה מכך, יתאפשרו ייצור וייבוא של סבון מוצק במסלולים המקילים המעוגנים בפקודה, לרבות מסלול הודעה בדבר שיווק תמרוק לפי סעיף 11א55 (א) לפקודה ומסלולי הסתמכות שונים כאמור בסעיף 12א55, בנוסחו המוצע בחוק זה.

לצד הקלות אלה, וכדי להבטיח את שלמות שרשרת הפיקוח לאורך כל שרשרת האספקה, מוצע להטיל חובות חדשות על מוכרים קמעונאיים, אשר יידרשו לוודא כי התמרוקים שהם מאחסנים ומוכרים, מקורם בעוסקים הרשומים כדין במרשם העוסקים בתמרוקים כמשמעותו בסעיף 1א55 לפקודה.

לכסוף, מוצע לייעל את פרק ח', הוא פרק העיצומים הכספיים החל על תחום התמרוקים, באמצעות ריכוז ההפרות הנוגעות לתחום זה תחת סעיף אחד, פישוט מנגנון הטלת העיצומים הכספיים והוספת אפשרות להטלת עיצום כספי בסכום גבוה יותר בסביבות מחמירות, וזאת במטרה ליצור הרתעה יעילה ומידתית.

סעיף 1 כתוצאה מהוספת ההגדרות "שר הבריאות", "ועדת הבריאות של הכנסת" ו"חוק התוכנית הכלכלית", המוצעות בסעיף 2 להצעת חוק זו, מוצע להטמיע מונחים אלה לכל אורך הפקודה במקומות הנדרשים, וזאת כדי להבטיח אחידות לשונית ועקביות פנימית בפקודה.

נוסף על כך, מוצע להחליף את המונח "שניתן לו אישור קליטה" במונח "שהונפק לו אישור קליטה" בכל

כללי פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981 (להלן – הפקודה), מסדירה, בין השאר, את העיסוק בייצור, יבוא ושיווק של תמרוקים. בשנים האחרונות מוביל משרד הבריאות מהלכים רחבים להפחתת נטל הרגולציה, לצמצום חסמי יבוא ולהורדת יוקר המחיה בתחום התמרוקים, תוך שמירה על רמה נאותה של הגנה על בריאות הציבור ועל בטיחות השימוש בתמרוקים. במסגרת מהלכים אלה קודמו בשנים האחרונות תיקוני חקיקה שאפשרו מעבר ממנגנוני פיקוח מקדימים, דוגמת הדרישה לקבלת רישיון תמרוקים, לשיטת פיקוח מודרנית המבוססת על ניהול סיכונים ואכיפה בשווקים (Post-Market Surveillance). כמו כן, הוקמו מסלולי יבוא המבוססים על הצהרת היבואן והסתמכות על אסדרה וזה המקובלת בשווקים מפותחים, ובכלל זה רפורמת "מה שטוב לאירופה טוב לישראל" שנחקקה ביום כ"ח באייר התשפ"ד (5 ביוני 2024) בחוק לתיקון פקודת הרוקחים (תיקון מס' 37), התשפ"ד-2024 (להלן – תיקון מס' 37). במסגרת הרפורמה האמורה אומצו לתוך הפקודה הוראות האיחוד האירופי ("ההוראות המאומצות") ונקבעו הוראות מפורטות בעניין החלה של עדכונים ושינויים החלים בדין האירופי, אל תוך מארג הדינים הישראלי.

ביום כ"א באלול התשפ"ה (3 באוקטובר 2025) התקבלה החלטת הממשלה מס' 3386, שעניינה הקלה על יבוא מארצות הברית של אמריקה – "מה שטוב לארה"ב טוב לישראל" (להלן – החלטת הממשלה). במסגרת החלטה זו הונחה שר הבריאות לקדם תיקוני חקיקה שיאפשרו ייבוא של מזון ותמרוקים המיוצרים בארצות הברית ומשווקים בה כדין, במסלול המבוסס על עמידת המוצרים בדרישות הרגולציה האמריקאית (להלן – יבוא תמרוק במסלול האמריקאי). הצעת חוק זו נועדה לעגן מסלול יבוא זה, וליצור את התשתית המשפטית והארגונית הנדרשת להבטחת בטיחות התמרוקים.

כנדבר משלים ליישום תיקוני החקיקה האמורים, הוקם במשרד הבריאות "מערך בריאות – רגולציה משקית, מזון ותמרוקים" (להלן – המערך), שנועד לתכלול את ההתאמות הנדרשות לשינוי התפיסה המקצועית והארגונית בנוגע למוצרי המזון והתמרוקים. כמו כן, מונה מנהל למערך – פונקציה מקצועית חדשה המרכזת את סמכויות האסדרה והאכיפה בתחום זה. תכלית ההצעה היא גם להסדיר את סמכויותיו של מנהל המערך ולהקנות לו כלים רגולטוריים נדרשים, ובכלל זה סמכות לקבוע שינויים, החרגות ותנאים

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694; ס"ח התשפ"ד, עמ' 1196.

- (2) במקום "לשר הבריאות" יבוא "לשר";
- (3) במקום "ועדת הבריאות של הכנסת" יבוא "ועדת הבריאות";
- (4) במקום "שניתן לו אישור קליטה" יבוא "שהונפק לו אישור קליטה";
- (5) במקום "חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022)", התשפ"ב-2021 יבוא "חוק התוכנית הכלכלית לשנים 2021 ו-2022".
2. בסעיף 1 לחוק העיקרי –
- (1) לפני ההגדרה "כימיקל מזיק לבריאות" יבוא:
- "אתר האינטרנט" – אתר האינטרנט של משרד הבריאות;
- "ועדת הבריאות" – ועדת הבריאות של הכנסת;
- "חוק התוכנית הכלכלית לשנים 2021 ו-2022" – חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב-2021;
- (2) אחרי ההגדרה "המנהל" יבוא:
- "המעריך" – מערך בריאות – רגולציה משקית, מזון ותמרוקים במשרד הבריאות;
- "מפקח" – מי שהוסמך לפי סעיף 60כז;
- (3) אחרי ההגדרה "שיווק" יבוא:
- "השר" – שר הבריאות;
3. בסעיף 10א(ב)(6) לחוק העיקרי, הסיפה החל במילים "בפסקה זו – "מפקח" – תימחק.
4. בסעיף 55א לחוק העיקרי –

ד ב ר י ה ס ב ר

זו מקנה למערך ולמנהל המערך סמכויות שונות, נדרשת

הגדרה מפורשת לכך בסעיף ההגדרות הכללי של הפקודה.

עוד מוצע להגדיר "מפקח" כמי שהוסמך לפי סעיף

60כז לפקודה. הגדרה זו נועדה לאפשר שימוש במונח

מקוצר אחד לאורך כל הפקודה, ולהבהיר כי סמכויות

הפיקוח מוקנות למי שהוסמך לכך כדין על ידי הגורם

המוסמך.

סעיף 3 מוצע לתקן את סעיף 10א(ב)(6) לפקודה הכולל

הגדרה ל"מפקח". מאחר שבסעיף 2 להצעת חוק

זו מוצע לקבוע את הגדרת "מפקח" כהגדרה כללית בסעיף

1 לפקודה, החלה לאורך כל הפקודה, אין עוד צורך בהגדרה

המקומית הנפרדת שבפסקה זו, ומוצע למוחק.

סעיף 4 סעיף 55א לפקודה הוא סעיף ההגדרות החל על

הוראות פרק ז' העוסק במוצרי צריכה. מוצע

לתקן סעיף זה ולהוסיף לו כמה הגדרות, כמפורט להלן.

מקום בפקודה. תיקון זה נועד לדייק את הטרימינולוגיה המשפטית והמינהלית ולתקן חוסר אחידות בניסוח, באופן שישקף נכונה את הפעולה המבוצעת על ידי משרד הבריאות – הנפקת אישור – להבדיל מ"מתן אישור" שעלול להתפרש כפעולה שבשיקול דעת של המשרד כאמור.

סעיף 2 סעיף 1 לפקודה הוא סעיף ההגדרות הכללי

של הפקודה. מוצע לתקן סעיף זה באמצעות

הוספת שש הגדרות חדשות, למונחים שבהם נעשה שימוש

חוזר בפקודה, כמפורט להלן.

"השר" יוגדר כשר הבריאות, "אתר האינטרנט" יוגדר

כאתר האינטרנט של משרד הבריאות, "ועדת הבריאות"

תוגדר כוועדת הבריאות של הכנסת, "חוק התוכנית

הכלכלית לשנים 2021 ו-2022" יוגדר כשמו המקוצר של

החוק המלא, המוזכר בכמה הוראות בפקודה.

כמו כן מוצע להגדיר את "המעריך" כ"מערך בריאות

– רגולציה משקית, מזון ותמרוקים במשרד הבריאות".

כפי שפורט בחלק הכללי של דברי ההסבר, המערך הוקם

ביחידה מקצועית ייעודית המרכזת את סמכויות האסדרה

והאכיפה בתחום המזון והתמרוקים. מאחר שהצעת חוק

- (1) ההגדרה "ועדת הבריאות" – תימחק;
- (2) בהגדרה "יבוא תמרוק במסלול האירופי", במקום "לפי סימן ג'2" יבוא "לפי סעיף 12א55 ואחריה יבוא:
- "יבוא תמרוק במסלול האמריקאי" – יבוא תמרוק לפי סעיף 12א55 ו1;
- "יבוא תמרוק במסלול הסתמכות" – יבוא תמרוק במסלול האירופי או יבוא תמרוק במסלול האמריקאי, לפי סימן ג'2";
- (3) בהגדרה "עוסק בתמרוקים", המילים "או הובלה" – יימחקו, ואחרי "מוכר תמרוקים" יבוא "בסיטונאות";
- (4) ההגדרה "רכיב ננו" – תימחק;
- (5) בהגדרה "תמרוק", המילים "סבון מוצק" – יימחקו.

ד ב ר י ה ס ב ר

נוסף על כך, מוצע לתקן את ההגדרה "עוסק בתמרוקים" בשני אופנים. ראשית, מוצע למחוק את המילים "או הובלה" מן ההגדרה. תיקון זה נועד למקד את הפיקוח והחובות הרגולטוריות על הגורמים המשמעותיים בשרשרת האספקה המשפיעים על איכות התמרוק, תוך הסרת נטל רגולטורי עודף מגורמים לוגיסטיים העוסקים בהובלה בלבד, שאינם בעלי השפעה ממשית על מאפייני המוצר. שנית, מוצע להוסיף את המילה "בסיטונאות" אחרי "מוכר תמרוקים", כך שההגדרה "עוסק בתמרוקים" תכלול מוכרי סיטונאות בלבד ולא מוכרים קמעונאיים, שחובותיהם מוסדרות בסעיף 12א55א(ב) לפקודה, כנוסחו בסעיף 7(ב) המוצע להצעת חוק זו.

עוד מוצע למחוק את ההגדרה "רכיב ננו", שכן הגדרה זו מאומצת כעת במסגרת ההוראות המאומצות שבתוספת הרביעית ב'3 בנוסחה המוצע בסעיף 51 להצעת חוק זו. משמעות התיקון היא שהגדרת "רכיב ננו" תיקבע מעתה על פי הרגולציה האירופית המאומצת, בלא צורך בהגדרה עצמאית ונפרדת בפקודה.

וזה נוסחה של ההגדרה שמוצע למחוק:

"רכיב ננו" – רכיב מהסוג המפורט בתוספת רביעית א'1";

לבסוף, מוצע לתקן את ההגדרה "תמרוק" שבסעיף 55א כך שתכלול גם סבון מוצק, על ידי מחיקת המילים "סבון מוצק" מרשימת המוצרים המוחרגים מהגדרה זו. כפי שפורט בחלק הכללי של דברי ההסבר, תיקון זה נועד להעביר את הפיקוח על סבון מוצק ממסלול התקינה הרשמית לפי חוק התקנים, אל הסדרי הפיקוח המודרניים הקבועים בפקודה. כתוצאה מכך יתאפשרו ייצור וייבוא של סבון מוצק במסלולים המקילים המעוגנים בפקודה, לרבות מסלול הודעה בדבר שיווק תמרוק לפי סעיף 11א55(א) לפקודה ומסלולי הסתמכות שונים כאמור בסעיף 12א55, כנוסחו המוצע בחוק זה.

ראשית, מוצע למחוק את ההגדרה "ועדת הבריאות" מסעיף 55א לפקודה, שכן בסעיף 2 להצעת חוק זו מוצע לקבוע הגדרה זו בסעיף 1 לפקודה כהגדרה כללית החלה לאורך הפקודה כולה, ואין מקום עוד להגדרתה הנפרדת בסעיף ההגדרות של הפרק.

וזה נוסחה של ההגדרה שמוצע למחוק:

"ועדת הבריאות" – ועדת הבריאות של הכנסת";

שנית, מוצע להגדיר "יבוא תמרוק במסלול האמריקאי". כפי שפורט בחלק הכללי של דברי ההסבר, הצעת חוק זו מוסיפה מסלול יבוא חדש המבוסס על הסתמכות על הרגולציה האמריקאית. לפיכך מוצע להגדיר יבוא תמרוק במסלול זה כיבוא תמרוק לפי סעיף 12א55 ו1 לפקודה המוצע בסעיף 15 להצעת חוק זו, שהוא הסעיף הייעודי הקובע את תנאי היבוא במסלול האמריקאי.

נוסף על כך, מוצע להוסיף את ההגדרה הכוללת "יבוא תמרוק במסלול הסתמכות" המאגדת תחתיה הן את יבוא התמרוק במסלול האירופי שנוסף בתיקון מס' 37 והן את הייבוא במסלול האמריקאי המוצע בהצעת חוק זו. הגדרה זו נועדה לפשט את הניסוח בכל הוראה המתייחסת לשני המסלולים במשותף, ולהבטיח כי הוראות החלות על מסלול ההסתמכות בכלל יחולו על שניהם כאחד.

באופן משלים לאמור, מוצע לדייק את ההגדרה "יבוא תמרוק במסלול האירופי" כך שתפנה לסעיף 12א55 לפקודה, במקום ההפניה הכללית לסימן ג'2 לפקודה. תיקון זה נדרש בשל הוספת סעיף 12א55 ו1 לפקודה המוצע בסעיף 15 להצעת חוק זו, הקובע את המסלול האמריקאי במסגרת אותו סימן, ולכן ההפניה הכללית לסימן ג'2 כולו אינה מדויקת עוד.

תיקון סעיף 3א55 5. בסעיף 3א55 לחוק העיקרי –

(1) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

”(א1) בהחלטה לפי סעיף קטן (א) רשאי המנהל להתיר את מכירת מלאי התמרוקים שייצר העוסק בתמרוקים, ייבא או הפיץ טרם מועד שקבע בהחלטה, ובלבד שמועד כאמור יהיה לא מאוחר ממועד הגבלת הרישום במרשם העוסקים בתמרוקים, התלייתו או ביטולו לפי הסעיף הקטן האמור”;

(2) בסעיף קטן (1), במקום ”רשאי לפרסם את ההחלטה על ביטול רישום במרשם העוסקים בתמרוקים” יבוא ”יפרסם את ההחלטה לפי סעיפים קטנים (א) ו-(א1), לפי העניין” ובמקום ”על ביטול הרישום כאמור” יבוא ”כאמור; התיר המנהל את מכירת מלאי התמרוקים כאמור בסעיף קטן (א1), יפרסם גם את שמות התמרוקים שבעניינם נתן היתר כאמור”.

תיקון סעיף 5א55 6. בסעיף 5א55 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (ב) –

(א) אחרי פסקה (2) יבוא:

”(א2) יבטיח כי פעולות הייצור, האחסון או ההפצה של התמרוק, המתבצעות בישראל, או ייבואו לישראל, יבוצעו באמצעות מי שרשום במרשם העוסקים בתמרוקים”;

(ב) בפסקה (5), המילים ”או כפי שנקבע בהוראות המאומצות” – יימחקו;

ד ב ר י ה ס ב ר

שקיפות רגולטורית ולאפשר לציבור ולעוסקים אחרים בשוק לקבל מידע מהימן ועדכני על אודות סטטוס הרישום של עוסקים. שנית, ובהמשך להוספת סעיף קטן (א1) המוצע, מוצע לקבוע כי אם המנהל התיר מכירת מלאי, עליו לפרסם במפורש גם את שמות התמרוקים שבעניינם ניתן ההיתר. דרישה זו חיונית כדי שהציבור הרחב ושאר הגורמים המפוקחים יוכלו להבחין בין מוצרים ששיווקם הותר באופן זמני לבין מוצרים שחל איסור על מכירתם.

סעיף 6 סעיף 5א55 לפקודה קובע את החובות החלות על נציג אחראי של תמרוק, שמונה לפי סעיף 6א55 לפקודה (להלן – נציג אחראי), שתכליתן הבטחת בטיחות התמרוק המשווק. מוצע לתקן סעיף זה בכמה היבטים, כמפורט להלן.

לפסקה (1)

מוצע לערוך כמה תיקונים בסעיף קטן (ב) של סעיף 5א55 לפקודה. בפסקת משנה (א) המוצעת, מוצע להוסיף לסעיף 5א55(ב) את פסקה (א2), המטילה על הנציג האחראי חובה לוודא כי כלל הגורמים בשרשרת האספקה בישראל המייצרים, המאחסנים או המפיצים את התמרוק הם עוסקים הרשומים במרשם העוסקים בתמרוקים. תיקון זה נועד להבטיח את שלמות שרשרת הפיקוח והאכיפה, כך שתמרוקים יתופלו אך ורק על ידי גורמים מפוקחים הרשומים במשרד הבריאות.

בפסקת משנה (ב) המוצעת, מוצע למחוק מפסקה (5) שבסעיף 5א55(ב) את המילים ”או כפי שנקבע בהוראות

סעיף 5 סעיף 3א55 לפקודה מסדיר את סמכות המנהל להגביל, להתלות או לבטל רישום של עוסק בתמרוקים במרשם העוסקים בתמרוקים כמשמעותו בסעיף 1א55 לפקודה. מוצע לתקן סעיף זה בשני היבטים, כמפורט להלן.

בנוסח הקיים היום, משהחליט המנהל על ביטול רישום של עוסק בתמרוקים או על התלייתו, אין בידיו כלי גמיש המאפשר לאזן בין הצורך האכיפתי לבין הפגיעה הכלכלית שעלולה להיגרם לעוסק ולשרשרת האספקה. מוצע להוסיף את סעיף קטן (א1), המקנה למנהל שיקול דעת להתיר לעוסק בתמרוקים, במסגרת אותה החלטה, למכור את מלאי התמרוקים שייצר, ייבא או הפיץ טרם המועד שנקבע בהחלטה, ובלבד שמועד כאמור יהיה לא מאוחר ממועד הגבלת הרישום במרשם העוסקים בתמרוקים, התלייתו או ביטולו. תכלית תיקון זה היא לאפשר למנהל ליצור, במקרים המתאימים, מנגנון של מימוש מלאי מפוקח, ובכך למנוע פגיעה כלכלית בלתי מידתית בעוסק או בשרשרת האספקה – וזאת בלי לגרוע מחובת ההגנה על בריאות הציבור ובייחוד כאשר התמרוקים שבמלאי אינם מהווים סכנה בריאותית מיידיית.

נוסף על כך, בנוסח הקיים, סעיף קטן (1) מקנה למנהל שיקול דעת בדבר פרסום החלטה על ביטול רישום בלבד. בהקשר זה מוצעים שני שינויים מהותיים. ראשית, מוצע להפוך את פרסום ההחלטה מסמכות שברשות לחובה שבדין, ולהרחיבה כך שתחול על כל החלטה לפי סעיף קטן (א), לרבות החלטה על הגבלה או התליה, ולא רק על החלטות ביטול. הפיכת הפרסום לחובה נועדה להבטיח

(ג) פסקה (א5) – תימחוק;

(ד) לפני פסקה (ב5) יבוא:

”(א5) יוודא כי אין בתמרוק חומרים שנאסרו או הוגבלו בשיווק כפי שנקבע בהוראות המאומצות;

(א5) אם הוא נציג אחראי של תמרוק המיובא במסלול הסתמכות – יוודא כי מתקיימים לגבי התמרוק האמור התנאים לייבואו לפי סעיף 12א5 או 12א5ב1, לפי העניין;”

(2) במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

”(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), על נציג אחראי של תמרוק המיובא ביבוא מקביל לפי סימן ג' ועל נציג אחראי של תמרוק המיובא במסלול הסתמכות לפי סימן ג'2, לא יחולו החובות הקבועות בפסקאות (2), (3) ו-(א3) באותו סעיף קטן, ולעניין נציג אחראי של תמרוק המיובא במסלול האמריקאי – לא תחול עליו גם החובה לפי פסקה (א5) בסעיף הקטן האמור”

7. בסעיף 12א5 לחוק העיקרי –

תיקון סעיף
12א5

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (2)

מוצע להחליף את סעיף קטן (ג) לסעיף 5א5 לפקודה הקובע את ההחרגות מחובות הנציג האחראי. בנוסח הקיים, סעיף קטן (ג) מחריג את החובות לפי פסקאות (2) עד (א3) ו-(א5) שבסעיף קטן (ב), לגבי נציג אחראי של תמרוק המיובא ביבוא מקביל או במסלול האירופי. בנוסח המוצע, מוצע לעדכן את ההחרגה בשני אופנים: ראשית, מוצע להחליף את ההפניה ל”מסלול האירופי” בהפניה ל”מסלול הסתמכות”, אשר כאמור כולל הן את המסלול האירופי והן את המסלול האמריקאי, כך שההחרגה תחול לגבי שני מסלולי ההסתמכות האמורים; שנית, מוצע למחוק את ההחרגה מפסקה (א5) של סעיף קטן (ב) (פסקה שממילא מוצע לבטל, כאמור לעיל) ובמקומה לקבוע כי על נציג אחראי של תמרוק המיובא במסלול האמריקאי בלבד לא תחול גם החובה לפי פסקה (א5) של סעיף קטן (ב), המוצעת לעיל. החרגה ייעודית זו נובעת מכך שהמסלול האמריקאי נשען על עמידה בדרישות הרגולציה של ה-FDA, השונה במבנה ובדרישותיה מהרגולציה האירופית המאומצת, ואילו פסקה (א5) מתייחסת לדרישות ההוראות המאומצות – המעגנות את הוראות האיחוד האירופי – ומשום כך נדרשת ההחרגה.

וזה נוסחו של סעיף קטן (ג) שמוצע להחליפו:

”(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), על נציג אחראי של תמרוק המיובא ביבוא מקביל לפי סימן ג' ועל נציג אחראי של תמרוק המיובא במסלול האירופי לפי סימן ג'2 לא יחולו החובות הקבועות בפסקאות (2) עד (א3) ו-(א5) באותו סעיף קטן.”

סעיף 7 סעיף 12א5 לפקודה מסדיר את החובות החלות על מפיץ תמרוקים לגבי תמרוקים שהוא מפיץ. מוצע לתקן בסעיף זה כמה תיקונים מהותיים, כמפורט להלן.

המאומצות. תיקון זה נובע מהוספת פסקה (א5) המוצעת (ראו פסקת משנה (ד) המוצעת להלן), אשר מעגנת את חובת הבדיקה לפי ההוראות המאומצות בפסקה נפרדת וייעודית. לפיכך, אזכור זה בפסקה (5) התייתר, ומחיקתו נועדה למנוע כפילות נורמטיבית.

בפסקת משנה (ג) המוצעת, מוצע למחוק את פסקה (א5) שבסעיף 5א5ב(ב), המחייבת את הנציג האחראי לוודא כי המידע בדבר התמרוק הוגש לפי הוראות סעיף 1155 לפקודה. מחיקה זו נובעת ממחיקתו המוצעת של סעיף 1155 מהפקודה כמוצע בסעיף 28 להצעת חוק זו, המייתרת את ההפניה אליה.

וזה נוסחה של פסקה (א5) שמוצע למחוק:

”(א5) יוודא כי המידע בדבר התמרוק הוגש לפי הוראות סעיף 1155.”

בפסקת משנה (ד) המוצעת, מוצע להוסיף שתי פסקאות חדשות לסעיף 5א5ב(ב): מוצע להוסיף את פסקה (א5) הקובעת חובה מפורשת על הנציג האחראי לוודא כי התמרוק אינו מכיל חומרים שנאסרו או הוגבלו בשיווק בהתאם להוראות המאומצות. פסקה זו מחליפה, כאמור, את ההפניה להוראות המאומצות שנמחקה מפסקה (5), תוך ניסוחה כחובה עצמאית וברורה; כמו כן מוצע להוסיף את פסקה (א5) הקובעת חובה ייעודית לנציג אחראי של תמרוק המיובא במסלול הסתמכות, בין במסלול האירופי ובין במסלול האמריקאי החדש, לוודא כי מתקיימים לגבי אותו תמרוק התנאים הספציפיים הנדרשים לייבואו לפי סעיפים 12א5ב או 12א5ב1 המוצע בסעיף 15 להצעת חוק זו, לפי העניין.

- (1) בכותרת השוליים, אחרי "מפיץ" יבוא "או משווק";
- (2) בסעיף קטן (א) –
- (א) בפסקה (1), במקום "לפי סעיפים 55ב(4) ו-155" יבוא "לפי ההוראות המאומצות וסעיף 55ב(4)";
- (ב) בסופו יבוא:
- "(4) הוא קיבל אותו ממי שרשום במרשם העוסקים בתמרוקים";
- (3) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
- "(ב) מפיץ תמרוק ישמור את פרטי העוסק בתמרוקים שלו העביר את התמרוק או שממנו קיבל את התמרוק, לפי העניין, לתקופה שלא תפחת מעשר שנים מהיום האחרון שבו קיבל מאותו עוסק או העביר לו את התמרוק כאמור";
- (4) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
- "(ב1) מי שעוסק במכר קמעונאי של תמרוקים (בסעיף זה – משווק) לא יאחסן תמרוק ולא ימכור אותו אלא אם כן התקיים התנאי המנוי בפסקה (4) של סעיף קטן (א).

ד ב ר י ה ס ב ר

מפיץ. בנוסח הקיים, חובת השמירה חלה לתקופה של שבע שנים, ומתייחסת הן לגורמים שאליהם הועבר התמרוק והן לגורמים שמהם התקבל. מוצע להרחיב את תקופת השמירה לעשר שנים, וזאת כדי לאפשר מענה פיקוחי הולם ובקרה רטרואקטיבית גם במקרים שבהם פגמים במוצרים מתגלים לאחר זמן. כמו כן מוצע להבהיר בנוסח המוצע שחובת שמירת הפרטים מתחילה להימנות מהיום האחרון שבו בוצעה פעולה מול אותו עוסק, ולא ממועד אחר.

וזה נוסחו של סעיף קטן (ב) שמוצע להחליפו:

"(ב) מפיץ תמרוקים ישמור את פרטי מפיצי התמרוקים והמוכרים הקמעונאיים שלהם העביר את התמרוק ואת פרטי היבואנים, היצרנים או מפיצי התמרוקים שמהם קיבל את התמרוק, לתקופה שלא תפחת משבע שנים."

לפסקה (4)

מוצע להוסיף ארבעה סעיפים קטנים חדשים לעניין חובותיו של משווק, לצד חובות המפיץ, וכן לעניין חובת אימות הרישום, כמפורט להלן.

סעיף קטן (ב1) המוצע מטיל חובה חדשה על מי שעוסק במכר קמעונאי של תמרוקים (המוגדר בסעיף קטן זה כ"משווק"), שלא לאחסן תמרוק ושלא למכור אותו, אלא אם כן קיבל אותו ממי שרשום במרשם העוסקים בתמרוקים, כקבוע בפסקה (4) לסעיף קטן (א) כאמור בדברי ההסבר לפסקה (1) המוצעת לעיל.

לפסקה (1)

מוצע לתקן את כותרת השוליים של סעיף 12א55 לחוק העיקרי על ידי הוספת המילים "או משווק" אחרי המילה "מפיץ". תיקון זה נועד להרחיב את היקף תחולת הסעיף, כפי שיפורט בהמשך סעיף מוצע זה, על גורמים נוספים בשרשרת הפצת התמרוקים, כך שהוא יחול גם על מוכרים קמעונאיים של תמרוקים ולא רק על מפיציהם.

לפסקה (2)

סעיף 12א55 קובע בפסקה (1) כי מפיץ תמרוקים לא יפיץ תמרוק אלא אם כן התמרוק מסומן כנדרש לפי סעיפים 55ב(4) ו-155. מאחר שאת סעיף 155 לפקודה, שעניינו "סימון תמרוק", מוצע למחוק בסעיף 28 להצעת חוק זו, וכן מכיוון שמוצע לעדכן את מקור הדרישות לסימון תמרוק בהתאם למעבר להסדרת הסימון במסגרת ההוראות המאומצות כמוצע בהצעת חוק זו, מוצע לעדכן את ההפניות בפסקה (1) האמורה, כך שתפנה להוראות הסימון בהוראות המאומצות ובסעיף 55ב(4), ולא 155. עוד מוצע להוסיף תנאי חדש להפצת תמרוק, בפסקה (4) המוצעת לסעיף קטן (א), ולפיו מפיץ לא יפיץ תמרוק אלא אם כן קיבל אותו ממי שרשום במרשם העוסקים בתמרוקים. תיקון זה נועד להדק את הפיקוח לאורך שרשרת האספקה ולהבטיח כי תמרוקים מגיעים אל הציבור אך ורק דרך גורמים מפקחים ומוכרים למשרד הבריאות.

לפסקה (3)

מוצע להחליף את סעיף קטן (ב) של סעיף 12א55, הקובע את חובת שמירת פרטי העוסקים בתמרוקים על ידי

(ב2) על אף האמור בסעיפים קטנים (א)4 ו-(ב)1, מפיץ או משווק רשאי, לפי העניין, להפיץ, לאחסן או למכור תמרוק שקיבל מעוסק בתמרוקים שרישום במרשם העוסקים בוטל, הותלה או פקע ולא חודש, ובלבד שהמנהל התיר זאת לגבי אותו תמרוק, לפי סעיף 3א55(א1).

(ב3) מפיץ או משווק יאמת את תוקף הרישום במרשם העוסקים של מי שממנו קיבל תמרוק במועדים אלה:

(1) במועד ההתקשרות הראשונה ביניהם;

(2) אחת לשנה ממועד ההתקשרות הראשונה.

(ב4) אימות תוקפו של רישום במרשם העוסקים בתמרוקים לפי סעיף קטן (ב3) ייעשה באמצעות אתר האינטרנט, לאחר שהמפיץ או המשווק הזין את מספר רישום העוסק בתמרוקים;

(5) בסעיף קטן (ג), המילה "הובלה" – תימחק.

תיקון סעיף 12א55 8. בסעיף 12א55 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) בפסקה (3) –

(1) ברישה, במקום "אי-החלת ערכון של שינוי שחל בהוראות המאומצות, כולו או חלקו, או החלתו בתנאים או בהחלטות כאמור בסעיף 12א55 ותיקון התוספת הרביעית ב'3" יבוא "צו שעניינו קביעת החרגות, תנאים, שינויים והרחבות להוראות המאומצות, בתוספת רביעית ב'3, לפי סעיף 12א55(א)2, למעט צו שעניינו הרחבה כמשמעותה בסעיף 412א55(א)3 ותיקון התוספת האמורה" ובמקום "לפי הוראות הסעיף האמור וכן הוספה של תנאים או החרגות לטור 2 לתוספת האמורה" יבוא "לפי הוראות הסעיפים האמורים וכן הוספה של תנאים או החרגות לחלק ב' לתוספת האמורה";

ד ב ר י ה ס ב ר

קביעה זו מבטיחה כי אמצעי האימות יהיה נגיש, מהיר וניתן לתיעוד.

לפסקה (5)

מוצע למחוק את המילה "הובלה" מהגדרת "מפיץ תמרוקים" שבסעיף קטן (ג), בהתאם לתיקון המקביל המוצע בהגדרת "עוסק בתמרוקים" בסעיף 55א המוצע בסעיף 4 להצעת חוק זו, שנועד להוציא מן ההגדרה גורמים לוגיסטיים העוסקים בהובלה בלבד.

סעיף 8 סעיף 12א55 לפקודה מסדיר את פעילות ועדת החריגים, כהגדרתה בסעיף 55א לפקודה, בתחום התמרוקים.

לפסקה (1)

פסקה (3) בסעיף קטן (א) מגדירה את תפקיד ועדת החריגים בכל הנוגע לקביעת הוראות מחמירות מדרישות חוקיות הייבוא של האיחוד האירופי. מוצע לעדכן את ההפניה בפסקה זו בהתאם לשינוי שנערך בסעיף 12א55(א) המוצע בסעיף 19 להצעת חוק זו, שבמסגרתו הועבר מנגנון קביעת ההחרגות, התנאים והשינויים בהוראות המאומצות

סעיף קטן (ב2) המוצע קובע חריג לחובות הקבועות בפסקה (4) המוצעת לסעיף קטן (א) ובסעיף קטן (ב1): מפיץ או משווק רשאי להמשיך ולהפיץ, לאחסן או למכור תמרוק שקיבל מעוסק שרישום בוטל, הותלה או פקע – ובלבד שהמנהל התיר זאת במפורש, בהחלטה שנתן לפי סעיף 3א55(א1) המוצע בסעיף 5 להצעת חוק זו. חריג זה מחבר בין מנגנון היתר המלאי שנקבע בסעיף 3א55(א1) המוצע לבין חובות המפיץ והמשווק, ומבטיח כי פרסום שמות התמרוקים שניתן לגביהם היתר, כנדרש מהמנהל בסעיף 3א55(א) בנוסחו המוצע, ישמש אף בסיס להסתמכות המפיץ והמשווק.

סעיף קטן (ב3) המוצע קובע את מועדי אימות הרישום שמפיץ או משווק חייב לבצע לגבי מי שממנו קיבל תמרוק – במועד ההתקשרות הראשונה, ואחת לשנה לאחר מכן, אלא אם כן נרשם מראש לקבלת עדכונים שוטפים על שינויים במרשם. מנגנון זה מאזן בין הצורך בפיקוח שוטף לבין הימנעות מהטלת נטל בירוקרטי בלתי מידתי על גורמים מסחריים.

סעיף קטן (ב4) המוצע קובע כי אימות הרישום ייעשה דרך אתר האינטרנט, לאחר הזנת מספר הרישום של העוסק.

(2) בפסקת משנה (א), המילים "12א55ד(א)" – יימחקו;

(3) אחרי פסקה (3) יבוא:

"(4) קביעת צו לתיקון תוספת רביעית א'1א וקביעה כי תמרוק מסוים הוא תמרוק ייעודי, לפי סעיף 12א55י(ב).";

(2) בסעיף קטן (ה), במקום הקטע החל במילים "בעניינים כאמור בסעיף קטן (א)" עד המילים "הקביעה או הגריעה" יבוא "בעניינים הטעונים המלצה לפי סעיף קטן (א); לפנייה יצורפו פרטי העניינים שלגביהם מתבקשת המלצת ועדת החריגים וכן חוות דעת מאת המנהל בדבר העניין שלגביו מתבקשת המלצת הוועדה כאמור";

(3) בסעיף קטן (ו), במקום הקטע החל במילים "המליצה לקבוע" עד המילים "מדרישות חוקיות הייבוא" יבוא "המליצה על העניין שלגביו פנה השר לפי סעיף קטן (ה)";

(4) במקום סעיף קטן (ז) יבוא:

"(ז) המליצה ועדת החריגים לשר על העניין שלגביו פנה לפי סעיף קטן (ה), רשאי הוא לפעול בהתאם להמלצת הוועדה כאמור";

(5) בסעיף קטן (ח), במקום הקטע החל במילים "שלא לקבוע" עד המילים "מדרישות חוקיות הייבוא" יבוא "לדחות את העניין שלגביו התבקשה המלצתה" ובמקום "לעשות כן" יבוא "לעניין כאמור";

(6) בסעיף קטן (ט), במקום הקטע החל במילים "לקבוע את סוגי התמרוקים" עד המילים "מדרישות חוקיות הייבוא" יבוא "לפי סעיף קטן (ח) ובמקום "סוגי התמרוקים כאמור או פירוט הדרישות כאמור" יבוא "העניין שלגביו פנה";

(7) בסעיף קטן (י), במקום "סוגי התמרוקים שיידרש רישיון לשיווקם או לגרוע בצו סוגי תמרוקים מהתוספת הרביעית ב'1" יבוא "העניין שלגביו פנה לממשלה לפי הסעיף האמור" ובמקום הקטע החל במילים "לעניין סוגי תמרוקים כאמור" ועד הסוף, יבוא "באותו עניין";

(8) בסעיף קטן (יב), במקום "לקבוע את סוגי התמרוקים שיידרש רישיון לשיווקם, שלא לגרוע סוגי תמרוקים מהתוספת הרביעית ב'1 או שלא לקבוע דרישות מחמירות מדרישות חוקיות הייבוא" יבוא "לאשר את העניין שלגביו פנה השר לפי סעיף קטן (ח)";

ד ב ר י ה ס ב ר

בסעיף 14 להצעת חוק זו, הוספת סמכות זו נועדה להתאים את תפקידי ועדת החריגים למסלולי היבוא החדשים, ובייחוד להבטיח כי הפעלת הסמכות לאסור ייבוא תמרוק ספציפי במסלול הסתמכות תהיה כפופה לבחינה מקצועית עצמאית.

לפסקאות (2) עד (9)

מוצע לעדכן את נוסח סעיפי המשנה (ה) עד (טו) כדי להתאימם למבנה החדש של סמכויות ועדת החריגים. התיקונים כוללים את החלפת הנוסח הספציפי המתייחס לסוגי תמרוקים מסוימים בנוסח כללי יותר המתייחס ל"עניינים הטעונים המלצה" או ל"עניין שלגביו פנה השר", כדי להקיף את כלל הסמכויות החדשות של הוועדה. שינויים אלה נועדו ליצור מסגרת גמישה יותר לפעילות ועדת החריגים ולהתאימה למגוון רחב יותר של עניינים הטעונים את המלצתה המקצועית.

לסעיפים ייעודיים חדשים. בנוסח המוצע, ועדת החריגים תהיה מוסמכת להמליץ על צווים שעניינם קביעת החרגות, תנאים, שינויים והרחבות להוראות המאומצות בתוספת רביעית ב'3, לפי סעיף 12א55י(2)(א) המוצע בסעיף 20 להצעת חוק זו, למעט צווים שעניינם הרחבה כמשמעותה בסעיף 12א55י(3)(א) (בנוסחו המוצע בסעיף האמור, שהיא הרחבה המתירה או המאפשרת את השימוש בתהליך, בתמרוק, בחומר או בכמויות מעבר למה שמותר לפי נספח).

נוסף על כך, מוצע למחוק את ההפניה לסעיף 12א55ד(א) מפסקת משנה (3)(א), שכן בסעיף 9 להצעת חוק זו, מוצע לבטל את סעיף 12א55, ואין צורך עוד באזכורו.

עוד מוצע להוסיף לרשימת תפקידי ועדת החריגים את פסקה (4), המסמיכה אותה להמליץ בעניין קביעת צו לתיקון תוספת רביעית א'1א ובעניין קביעה כי תמרוק מסוים הוא תמרוק ייעודי, לפי סעיף 12א55י(ב) המוצע

(9) בסעיף קטן (יד), במקום "או אושרה פניית השר" יבוא "או שהיא אושרה" ובמקום "סוגי התמרוקים שיידרש רישיון לשיווקם, לגרוע סוגי תמרוקים מהתוספת הרביעית ב'1 או לקבוע דרישות מחמירות מדרישות חוקיות הייבוא, לפי העניין" יבוא "העניין שלגביו פנה לממשלה לפי סעיף קטן (ח)";

(10) בסעיף קטן (טו)(1), במקום "את סוגי התמרוקים שיידרש רישיון לשיווקם או לגרוע סוגי תמרוקים מהתוספת הרביעית ב'1" יבוא "עניין הטעון את אישור ועדת החריגים לפי פקודה זו" ובמקום "המלצת ועדת החריגים" יבוא "המלצת הוועדה כאמור".

ביטול סעיף 12א55 9. סעיף 12א55 לחוק העיקרי – בטל.

תיקון סעיף 12א55 10. בסעיף 12א55 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "לא התקין השר תקנות בהתאם להוראות סעיף 12א55 עד ליום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022), רשאי יבואן" יבוא "יבואן רשאי";

(2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג) המנהל יפרסם באתר האינטרנט את שמות התמרוקים שנמסרה לגביהם הודעה על קבלת אישור התאמה כאמור בסעיף קטן (ג).";

(3) סעיף קטן (ה) – בטל.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 10 סעיף 12א55 לפקודה מסדיר את מסלול היבוא של תמרוק על בסיס אישור התאמה לתמרוק ייחוס כהגדרתו בסעיף 5א לפקודה. מוצע לתקן סעיף זה בשלושה היבטים, כמפורט להלן.

ראשית, בנוסח הקיים, סעיף קטן (א) פותח בתנאי המאפשר את ייבוא התמרוק אם לא הותקנו תקנות לפי סעיף 12א55 עד ליום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022). מאחר שמועד זה חלף זה מכבר ומאחר שמוצע לבטל את סעיף 12א55 לפקודה בסעיף 9 להצעת חוק זו, מוצע לתקן את סעיף קטן (א) כך שאפשרות הייבוא במסלול המוסדר בסעיף זה תעמוד ליבואן באופן קבוע ובלתי תלוי בהתקנת התקנות.

שנית, מוצע להוסיף את סעיף קטן (ג), המחייב את המנהל לפרסם באתר האינטרנט את שמות התמרוקים שנמסרה לגביהם הודעה על קבלת אישור התאמה. פרסום זה יאפשר מעקב יעיל אחר התמרוקים המשווקים בישראל במסלול זה, ויסייע בניהול סיכונים ובבקרה על שרשרת האספקה.

שלישית, מוצע לבטל את סעיף קטן (ה) הקובע כי החובות הקבועות בסעיף 5א(ב)(2) עד (4) ו-5א(5) לא יחולו על נציג אחראי של יבואן המייבא תמרוק לפי סימן זה. מוצע לבטל מכיוון שהפטורים האמורים מוסדרים כעת באופן מפורש ומקיף יותר במסגרת סעיף 5א לפקודה, כנוסחו המוצע בסעיף 6 להצעת חוק זו.

וזה נוסחו של סעיף קטן (ה) שמוצע לבטל:

"(ה) הוראות סעיף 5א(ב)(2) עד (4) ו-5א(5) לא יחולו על נציג אחראי של יבואן שמייבא תמרוק לפי הוראות סימן זה."

סעיף 9 סעיף 12א55 לפקודה הסמיך את השר לקבוע בתקנות הוראות ותנאים ליבוא מקביל של תמרוקים המנויים בתוספת הרביעית ב'1 לפקודה. על בסיס התאמה לתמרוק ייחוס כהגדרתו בסעיף 5א לפקודה. הסעיף נחקק כמנגנון אפשרי שהפעלתו מותנית באי-התקנת תקנות לפי הסעיף האמור עד למועד שנקבע בסעיף 12א55 לפקודה. מאחר שהמועד האמור חלף והשר לא התקין תקנות חלופיות, מסלול זה הפך למסלול הייבוא הקבוע והמחייב בפועל, ועצם קיומו של סעיף 12א55 בפקודה אינו משרת עוד תכלית אופרטיבית. ולפיכך מוצע לבטל.

וזה נוסחו של סעיף 12א55 לפקודה שמוצע לבטל:

"יבוא מקביל של תמרוק על בסיס התאמה לתמרוק ייחוס"

12א55. (א) השר באישור ועדת הבריאות, רשאי לקבוע בתקנות הוראות ותנאים ליבוא מקביל של התמרוקים המנויים בתוספת הרביעית ב'1, למעט תמרוקים רגישים, על בסיס התאמה לתמרוק ייחוס; בתקנות כאמור ייקבעו התנאים המפורטים בסעיף 12א55, כולם או חלקם, לגבי כלל התמרוקים המנויים בתוספת הרביעית ב'1, ולא ייקבעו תנאים נוספים עליהם; בסעיף זה, "יבוא מקביל" – יבוא של תמרוק בידי מי שאינו יבואן המייבא את התמרוק בהתאם להסדר עם היצרן של אותו תמרוק.

(ב) השר רשאי –

(1) לגרוע, בהמלצה של ועדת החריגים ובאישור ועדת הבריאות, בצו, תמרוקים מהתוספת הרביעית ב'1;

(2) להוסיף, בצו, תמרוקים לתוספת הרביעית ב'1; הודעה על הוספת תמרוקים כאמור תימסר לוועדת הבריאות."

"(5) הוא אינו מקיים את התחייבותו ליישם את תוכנית בקרת האיכות והבטיחות בעבור סוג התמרוק שלגביו הונפק לו אישור קליטה;

(6) הוא ייבא תמרוק במסלול האירופי בלי שהתמרוק עומד בהוראות הדין החלות לגביו במדינת ההסתמכות, או בלי שהוא משווק בה;

(7) הוא ייבא תמרוק במסלול האמריקאי והתקיים אחד מאלה, לפי העניין:

(א) אם בהצהרתו לפי סעיף 12א55(א)(14)(ב) הוא הצהיר שיש לו מסמך כאמור

בסעיף 12א55(5)(א) – הוא ייבא את התמרוק בלי שהוא מיוצר בארצות הברית ומשווק בה;

(ב) אם בהצהרה כאמור בפסקת משנה (א) הוא הצהיר שיש לו מסמך כאמור

בסעיף 12א55(5)(ב) – הוא ייבא את התמרוק בלי שהוא מיוצר בארצות הברית."

בסעיף 12א55 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "במסלול האירופי" יבוא "במסלול ההסתמכות".

בכותרת סימן ג'2 לפרק ז' לחוק העיקרי, במקום "במסלול האירופי" יבוא "במסלול ההסתמכות".

ד ב ר י ה ס ב ר

השלישית, בפסקה (7) המוצעת – עילה של יבוא במסלול האמריקאי שלא בהתאם להצהרה; מוצע לקבוע עילה מקבילה לעילה האמורה בפסקה (6) לעיל, בהתייחס למסלול האמריקאי המוצע בהצעת חוק זו, תוך הבחנה בין שני מצבים בהתאם לסוג המסמך שלגביו הצהיר היבואן בבקשתו לפי סעיף 12א55(א)(14)(ב) לפקודה המוצע בסעיף 16 להצעת חוק זו – פסקת משנה (א) המוצעת עוסקת ביבואן שהצהיר כי יש לו מסמך המעיד על שיווק התמרוק בארצות הברית לפי סעיף 12א55(5)(א) לפקודה המוצע בסעיף 15 להצעת חוק זו; יבואן כזה שייבא תמרוק שאינו מיוצר בארצות הברית ואינו משווק בה – ייחשב כמפר אמון;

פסקת משנה (ב) המוצעת עוסקת ביבואן שהצהיר כי יש לו מסמך אחר לפי סעיף 12א55(5)(ב) המוצע בסעיף 15 להצעת חוק זו – מסמך שאינו מחייב הוכחת שיווק בפועל בארצות הברית, אלא רק ייצור בה; יבואן כזה שייבא תמרוק שאינו מיוצר בארצות הברית – ייחשב כמפר אמון.

סעיף 12 מוצע תיקון טרמינולוגי בסעיף 12א55 לפקודה, ולפיו המונח "במסלול האירופי" יוחלף במונח

"במסלול ההסתמכות" בכל מקום בסעיף. זאת, כדי שהוראות הסעיף יחולו הן על יבוא תמרוק במסלול האירופי והן על יבוא תמרוק במסלול האמריקאי, כאשר המונח "מסלול ההסתמכות" כולל את שניהם, כפי שהוגדר לעיל בתיקון לסעיף 55 לפקודה בסעיף 4 להצעת חוק זו.

סעיף 13 מוצע תיקון טרמינולוגי בכותרת סימן ג'2 לפרק ז' לפקודה, ולפיו המונח "במסלול האירופי"

יוחלף ב"במסלול ההסתמכות". תיקון זה עקבי עם שאר התיקונים הטרמינולוגיים המוצעים בהצעת חוק זו, ונועד לשקף את הרחבת תחולתו המוצעת של סימן ג'2, כך שיחול על מכלול מסלולי ההסתמכות, הן האירופי שנוסף לפקודה בתיקון מס' 37 והן האמריקאי המוצע בהצעת חוק זו.

סעיף 11 סעיף 12א55(ב) לפקודה קובע את העילות שבהתקיימן רשאי המנהל לקבוע כי יבואן נאות, כהגדרתו בסעיף 55 לפקודה (להלן – יבואן נאות), הוא "מפר אמון", ולמוחקן ממרשם היבואנים הנאותים לתקופה קצובה. מדובר בכלי אנכיפתי הנועד להבטיח את תקינות פעולתם של יבואנים המסתמכים על מסלולי יבוא מקילים המבוססים על הצהרה ואמון. מוצע להוסיף לסעיף קטן (ב) של הסעיף האמור שלוש עילות חדשות –

האחת, בפסקה (5) המוצעת – עילה של אי-קיום תוכנית בקרת איכות ובטיחות; מוצע לקבוע כי יבואן שאינו מקיים את התחייבותו ליישם את תוכנית בקרת האיכות והבטיחות בעבור סוג תמרוק שלגביו הונפק לו אישור קליטה כמשמעותו בסעיף 12א55 לפקודה – ייחשב כמפר אמון. תוכנית הבקרה היא אבן היסוד של מסלולי היבוא המבוססים על הצהרה, שכן היא מהווה את המנגנון המבטיח את בטיחות המוצרים לאחר כניסתם לשוק. אי-יישום התוכנית פוגע מהותית ביחסי האמון שבין הרגולטור ליבואן ומסכן את בריאות הציבור;

השנייה, בפסקה (6) המוצעת – עילה של יבוא במסלול האירופי שלא בהתאם לדין במדינת ההסתמכות (מדינה החברה באיחוד האירופי, בריטניה או שווייץ – בהתאם להגדרת מונח זה בסעיף 55 לפקודה); מוצע לקבוע כי יבואן שייבא תמרוק במסלול האירופי בלי שהתמרוק עומד בהוראות הדין החלות עליו במדינת ההסתמכות, או בלי שהוא משווק בה בפועל – ייחשב כמפר אמון. תכלית המסלול האירופי היא ההסתמכות על הרגולציה האירופית ועל שיווקו הממשי של התמרוק בשוק האירופי; יבואן המנצל מסלול זה ליבוא מוצרים שאינם עומדים בסטנדרטים אלה פועל בניגוד לתכלית החקיקה ולבסיס האמון שעליו נשען המסלול;

(1) בכותרת השוליים, במקום "במסלול האירופי" יבוא "במסלול הסתמכות";

(2) האמור בו יסומן "(א)" ובו –

(א) ברישה, לפני "עוסק בתמרוקים" יבוא "על אף האמור בסעיפים 10א55, 11א55 (א) עד (3א) ו-12א55", ואחרי "לייבא תמרוק" יבוא "ממדינת הסתמכות או מארצות הברית";

(ב) בפסקה (2), במקום "במסלול האירופי" יבוא "לפי סימן זה";

(ג) אחרי פסקה (2) יבוא:

"(2א) מתקיימים לגבי התמרוק התנאים לייבוא לפי סעיף 12א55 או 12א55ב1, לפי העניין";

(3) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), השר רשאי, בצו, במקרה של חשש לפגיעה בבריאות הציבור או כאשר הדבר מוצדק בשל נסיבות ייחודיות למדינת ישראל שיש בהן כדי להגביר את החשיפה לסיכון בריאות, לתקן את תוספת רביעית א' ולקבוע כי תמרוק מסוים הוא תמרוק ייעודי, וזאת לאחר שפנה לוועדת החריגים לשם קבלת המלצתה בעניין זה לפי סעיף 12א55ג."

ד ב ר י ה ס ב ר

כמו כן, מוצע להוסיף את פסקה (2א) המוצעת, הקובעת כתנאי מפורש לייבוא כי מתקיימים לגבי התמרוק התנאים הספציפיים לייבוא לפי סעיף 12א55ב1 לפקודה (המסלול האירופי) או סעיף 12א55ב1 המוצע בסעיף 15 להצעת חוק זו (המסלול האמריקאי). לפי העניין, הוספה זו מבהירה כי הזכות לייבא במסלול הסתמכות כפופה לעמידה בתנאים המהותיים הקבועים לכל מסלול, ואינה נובעת מעצם הרישום כיבואן נאות בלבד.

לפסקה (3)

מוצע להוסיף את סעיף קטן (ב) המוצע, המקנה לשר סמכות לתקן, בצו, את תוספת רביעית א' ולקבוע כי תמרוק מסוים הוא תמרוק ייעודי, בשני מקרים: האחד, כאשר קיים חשש לפגיעה בבריאות הציבור; השני, כאשר הדבר מוצדק בשל נסיבות ייחודיות למדינת ישראל שיש בהן כדי להגביר את החשיפה לסיכון בריאות. "נסיבות ייחודיות" עשויות לכלול, בין השאר, מאפיינים גנטיים ייחודיים לאוכלוסייה בישראל, תנאים סביבתיים או אקלימיים המשפיעים על בטיחות התמרוק או על יציבותו, ודפוסי צריכה ושימוש מקומיים, והכול באופן המגביר את החשיפה לסיכון בריאות. משמעותו של צו כאמור תהיה איסור ייבואו של תמרוק הכולל בתוספת במסלול ההסתמכות.

מוצע כי הפעלת הסמכות לפי סעיף קטן זה תהיה כפופה לקבלת המלצת ועדת החריגים לפי סעיף 12א55ג לפקודה.

סעיף 14 סעיף 12א55 לפקודה מסדיר את התנאים לייבוא תמרוק במסלול האירופי. מוצעים כמה תיקונים לסעיף, שעיקרם החלתו גם על יבוא תמרוק במסלול האמריקאי, וכמפורט להלן.

לפסקה (1)

מוצע לתקן את כותרת השוליים של הסעיף כך שיחול גם לגבי יבוא תמרוק במסלול האמריקאי. משום כך מוצע כי כותרת הסעיף תהיה "ייבוא תמרוק במסלול הסתמכות", הכולל את שני המסלולים כמפורט לעיל.

לפסקה (2)

מוצע לסמן את האמור בסעיף 12א55 לפקודה בסעיף קטן "(א)" ולערוך בו כמה תיקונים. ראשית, להוסיף ברישה של ההוראה את המילים "על אף האמור בסעיפים 10א55, 11א55 (א) עד (3א) ו-12א55". תוספת זו נועדה להבהיר במפורש כי מסלול ההסתמכות הוא מסלול חלופי לדרישות הרגולטוריות הרגילות הקבועות באותם סעיפים, למשל חובת הערכת בטיחות, הודעה על שיווק ועוד. נוסף על כך, מוצע להרחיב את תחולת הסעיף כך שייבוא במסלול הסתמכות יהיה אפשרי גם לגבי תמרוקים המיובאים מארצות הברית, נוסף על תמרוקים המיובאים ממדינת הסתמכות. הרחבה זו היא ביטוי ישיר להוספת המסלול האמריקאי המוצע בהצעת חוק זו.

שנית, בפסקה (2) מוצע להחליף את המונח "במסלול האירופי" ב"לפי סימן זה", כדי שהחובה להודיע למנהל על הייבוא תחול על כלל מסלולי ההסתמכות.

"תנאים
לייבוא
תמרוק
במסלול
האמריקאי

על אף האמור בסעיף 12א55, יבואן נאות רשאי לייבא תמרוק שקיבל לגביו אישור קליטה, מארצות הברית, אף אם לא התקיימו התנאים לייבוא במסלול האירופי כאמור באותו סעיף, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) התמרוק מיוצר בארצות הברית;

(2) התמרוק אינו תמרוק ייעודי;

(3) הוא רכש את התמרוק מאחד מאלה:

(א) יצרן התמרוק;

(ב) ספק שיש לו מקום עסקים בתחום שיווק התמרוקים בארצות הברית;

(4) ניתנה לו התחייבות בכתב של יצרן התמרוק או ספק התמרוק שממנו רכש את התמרוק (בסעיף זה – מוכר התמרוק) לדווח כאמור בסעיף 12א55(2)(א), וכן הצהרה והתחייבות של מוכר התמרוק בכתב כי –

(א) התמרוק מיוצר בארצות הברית ועומד בדרישות הדין החל עליו לעניין ייצורו ושיווקו שם, ובלבד שלעניין תמרוק שאינו משווק בארצות הברית, הצהרה לפי פסקה זו תינתן על ידי יצרן התמרוק;

ד ב ר י ה ס ב ר

בפסקה (3) המוצעת – כתנאי שלישי מוצע לדרוש כי היבואן ירכוש את התמרוק מיצרן התמרוק עצמו, או מספק שיש לו מקום עסקים בתחום שיווק התמרוקים בארצות הברית. דרישה זו נועדה להבטיח שרשרת אספקה אמינה ומפוקחת ולמנוע ייבוא דרך גורמי ביניים שאין להם זיקה ממשית לשוק התמרוקים האמריקאי;

בפסקה (4) המוצעת – כתנאי רביעי מוצע לדרוש כי היבואן יקבל ממוכר התמרוק התחייבות והצהרה בכתב הכוללת כמה מרכיבים: התחייבות יצרן התמרוק או ספק התמרוק ("מוכר התמרוק") לדווח כנדרש לפי סעיף 12א55(2)(א) לפקודה (חובות הדיווח הקבועות כיום לגבי ייבוא במסלול האירופי); הצהרת מוכר התמרוק כי התמרוק מיוצר בארצות הברית ועומד בדרישות הדין החל עליו לעניין ייצורו ושיווקו, ולגבי תמרוק שאינו משווק בארצות הברית – הצהרה זו תינתן על ידי יצרן התמרוק עצמו ולא על ידי ספק ביניים; הצהרת המוכר כי הוא מחזיק במסמכים המפורטים בתוספת רביעית ב'1א לפקודה המוצעת בסעיף 49 להצעת חוק זו; התחייבות המוכר להעביר מסמכים אלה ליבואן הנאות או למפקח במישרין, לפי בחירת מוכר התמרוק, אם נדרש לכך בשל חשש לתמרוק מזיק כהגדרתו בסעיף 13א55(א) לפקודה; והצהרה כי התמרוק הובל ואוחסן בהתאם להוראות היצרן.

סעיף 15 מוצע להוסיף את סעיף 12א55 לפקודה, הקובע את התנאים לייבוא תמרוק במסלול האמריקאי המוצע. כפי שפורט בחלק הכללי של דברי ההסבר, מסלול זה נועד לאפשר ליבואן נאות לייבא תמרוקים המיוצרים בארצות הברית תוך הסתמכות על הפיקוח הרגולטורי של ה-FDA, גם במקרים שבהם התמרוק אינו עומד בתנאים הנדרשים במסלול האירופי. על כן מוצע לקבוע כי המסלול האמריקאי נוסף לפקודה על אף האמור בסעיף 12א55 לפקודה שעניינו התנאים לייבוא תמרוק במסלול האירופי, כאשר למעשה מדובר במסלול חלופי.

מוצע לקבוע חמישה תנאים מרכזיים לייבוא תמרוק במסלול האמריקאי:

בפסקה (1) המוצעת – התנאי הראשון לייבוא במסלול האמריקאי הוא כי התמרוק מיוצר בארצות הברית. דרישה זו מבטיחה כי התמרוק יוצר בפיקוח ה-FDA ובהתאם לתקנים האמריקאיים, ומהווה את הבסיס המהותי להסתמכות על הרגולציה האמריקאית;

בפסקה (2) המוצעת – התנאי השני הוא כי המסלול האמריקאי אינו חל על תמרוקים ייעודיים המנויים בתוספת רביעית א'1א לפקודה, שלגביהם נדרשת רמת פיקוח מוגברת בשל רגישותם המיוחדת, ולכן מסלולי הסתמכות אינם מתאימים להם;

(ב) יש בידיו המסמכים המפורטים בתוספת רביעית ב'1א הנוגעים לתמרוק שלגביו קיבל היבואן הנאות אישור קליטה;

(ג) הוא יעביר את המסמכים האמורים בפסקת משנה (ב) לידי היבואן הנאות לשם מסירתם למפקח, או ימסור אותם למפקח במישרין, לפי בחירתו של מוכר התמרוק, אם דרש זאת מפקח בהתאם לסמכותו לפי סעיף 12א55(2) בשל חשש כי התמרוק הוא תמרוק מזיק כהגדרתו בסעיף 13א55;

(ד) התמרוק הובל ואוחסן בהתאם להוראות יצרן התמרוק, אם ישנן;

(5) יש בידיו תעודת תקפה המעידה על שיווק חופשי של התמרוק (תעודת Free Sale) שניתנה בידי רשות מוסמכת לכך בארצות הברית; ואולם, יבואן נאות רשאי לייבא תמרוק במסלול האמריקאי בלי שיש לו תעודה כאמור, ובלבד שיש בידיו המסמכים המפורטים להלן, לפי העניין:

(א) אם התמרוק משווק בארצות הברית – את כל אלה:

(1) חשבונית מכירה לקמעונאי או מקמעונאי בארצות הברית או תעודת משלוח לקמעונאי בארצות הברית או מסמך אחר שיקבע השר;

(2) הצהרה של יבואן התמרוק כי התמרוק שהוא מייבא זהה לתמרוק שאליו מתייחס המסמך שצורף להצהרתו לפי פסקת משנה (1);

(ב) אם התמרוק אינו משווק בארצות הברית – הצהרה של יצרן התמרוק שלפיה התמרוק יכול להיות משווק בארצות הברית.

16. בסעיף 12א55 לחוק העיקרי –

תיקון סעיף 12א55

(1) בכל מקום, במקום "במסלול אירופי" יבוא "במסלול הסתמכות";

ד ב ר י ה ס ב ר

התמרוק יכול להיות משווק בארצות הברית. הבחנה זו מאפשרת גמישות מסוימת, תוך שמירה על רמת ביטחון מספקת באמצעות הדרישה להצהרה ישירה מהיצרן.

סעיף 16 סעיף 12א55 לפקודה מסדיר את הודעת הנציג האחראי בדבר שיווק תמרוק במסלול האירופי ואת הפרטים שיש לכלול בה. מוצע לתקן בסעיף זה כמה תיקונים, כמפורט להלן.

לפסקה (1)

בהתאם לתיקונים הטרימינולוגיים המקבילים המוצעים בשאר סעיפי הצעת חוק זו, מוצע להחליף את המונח "במסלול אירופי" במונח "במסלול הסתמכות" בכל מקום בסעיף. ובכך להחילו גם לעניין ייבוא במסלול האמריקאי.

בפסקה (5) המוצעת – מוצע לקבוע כתנאי חמישי דרישה ולפיה בידי היבואן תהיה תעודת תקפה המעידה על שיווק חופשי של התמרוק (תעודת Free Sale) שניתנה על ידי רשות מוסמכת בארצות הברית. עם זאת, הסעיף מכיר בכך שלא תמיד ניתן להשיג תעודה כאמור, ולפיכך מאפשר יבוא גם בהצגת מסמכים חלופיים, תוך הבחנה בין שני מצבים:

כאשר התמרוק משווק בארצות הברית – יכול היבואן להסתפק בחשבונית מכירה, תעודת משלוח לקמעונאי בארצות הברית או מסמך אחר שיקבע השר, עם הצהרת היבואן כי התמרוק המיובא זהה לתמרוק שאליו מתייחס המסמך שצורף;

כאשר התמרוק אינו משווק בארצות הברית – יכול היבואן להסתפק בהצהרה של יצרן התמרוק שלפיה

- (א) ברישה, במקום "בסעיף 12A55(2)" יבוא "בסעיף 12A55(2)(א)";
- (ב) בפסקה (5), בסופה יבוא "ואם התמרוק מיובא במסלול האמריקאי – למערכת הערכונים וההתרעות של ארצות הברית";
- (ג) בפסקה (7), בסופה יבוא "ואם התמרוק מיובא במסלול האמריקאי – לרשומות לביסוס נאות של בטיחות התמרוק הנדרשות בארצות הברית";
- (ד) אחרי פסקה (13) יבוא:
- "(13א) עותק של תווית התמרוק כפי שהוא משווק במדינת ההסתמכות או בארצות הברית, לפי העניין;
- (13ב) אם התמרוק מיובא במסלול האמריקאי –

- (א) מספר רישום מיתקן הייצור בארצות הברית (Product Facility's Registration Number);
- (ב) מספר רישום התמרוק במרשם התמרוקים המתנהל בארצות הברית (Cosmetic Product Listing Number);";

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (2)

מוצע לערוך כמה תיקונים לסעיף קטן (א):

בפסקת משנה (א), מוצע להתאים את ההפניה שברישה לנוסחו המתוקן של סעיף 12A55 המוצע בסעיף 14 להצעת חוק זו.

בפסקת משנה (ב), מוצע תיקון לפסקה (5) לסעיף קטן (א). פסקה זו מחייבת לציין אם ליצרן או לספק יש גישה למערכת הערכונים וההתרעות של האיחוד האירופי. מוצע להוסיף לפסקה זו דרישה מקבילה לגבי תמרוק המיובא במסלול האמריקאי, ולפיה יידרש ציון אם ליצרן או לספק יש גישה למערכת הערכונים וההתרעות של ארצות הברית.

בפסקת משנה (ג) מוצע לתקן את פסקה (7) לסעיף קטן (א). פסקה זו מחייבת לציין אם ליבואן או לנציג האחראי יש גישה להערכת הבטיחות של התמרוק או לתיק התמרוק במדינת ההסתמכות. מוצע להוסיף לפסקה זו דרישה מקבילה לגבי תמרוק המיובא במסלול האמריקאי – ציון אם יש גישה לרשומות לביסוס נאות של בטיחות התמרוק הנדרשות בארצות הברית (Safety Substantiation Records). אלה הן רשומות שעל יצרני תמרוקים לנהל לפי דרישות ה-FDA כדי לבסס את בטיחות מוציהם, ומהוות את המקבילה האמריקאית לתיק התמרוק האירופי.

בפסקת משנה (ד) מוצע להוסיף לסעיף קטן (א) שתי פסקאות חדשות הכוללות פרטים נוספים שיש לכלול בהודעה בדבר שיווק:

פסקה (13א) המוצעת מוסיפה דרישה לצרף עותק של תווית התמרוק כפי שמשווק במדינת ההסתמכות או בארצות הברית, לפי העניין. דרישה זו חיונית כדי לוודא

שהתמרוק המיובא זהה לזה המאושר במדינת המקור, ומאפשרת למפקחים לבחון את ההתאמה בין המוצר המיובא לבין המוצר המקורי ואת עמידתו בדרישות הרגולציה המקומית.

פסקה (13ב) המוצעת קובעת דרישות תיעוד ספציפיות למסלול האמריקאי: מספר רישום מיתקן הייצור בארצות הברית (product facility's registration number) ומספר רישום התמרוק במרשם התמרוקים המתנהל בארצות הברית (cosmetic product listing number). שני מספרים אלה הם מזהים רשמיים הניתנים על ידי ה-FDA לגורמים המיוצרים ולמוצרים עצמם במסגרת מנגנוני הרישום החלים בארצות הברית מכוח ה-MoCRA (Modernization of Cosmetics Regulation Act of 2022), ומהווים ראיה לכך שמיתקן הייצור והתמרוק עצמו מפוקחים כנדרש על ידי ה-FDA.

בפסקת משנה (ה), מוצע לתקן את פסקה (14) של סעיף קטן (א) המחייבת הצהרה והתחייבות של היבואן הנאות בנוסח שבתוספת רביעית ב'2, בלא הבחנה בין מסלולים. מוצע להחליף פסקה זו כך שתיווצר הבחנה מפורשת בין שני מסלולי ההסתמכות כמוצע בסעיף 50 להצעת חוק זו – יבואן במסלול האירופי יגיש הצהרה בנוסח שבחלק א' לתוספת רביעית ב'2, ואילו יבואן במסלול האמריקאי יגיש הצהרה בנוסח שבחלק ב' לאותה תוספת. הבחנה זו מאפשרת את התאמת תוכן ההצהרה לדרישות הספציפיות של כל מסלול, ומבטיחה כי היבואן מתחייב על הדברים הרלוונטיים למסלול שבו הוא פועל.

(ה) במקום פסקה (14) יבוא:

"(14) הצהרה והתחייבות של היבואן הנאות לפי הנוסח שבתוספת רביעית ב'2, כמפורט להלן, לפי העניין:

(א) אם התמרוק מיובא במסלול האירופי – בנוסח שבחלק א' לתוספת האמורה;

(ב) אם התמרוק מיובא במסלול האמריקאי – בנוסח שבחלק ב' לתוספת האמורה."

17. בסעיף 12א55טו לחוק העיקרי –

תיקון סעיף
12א55טו

(1) בכותרת השוליים, במקום "במסלול האירופי" יבוא "במסלול הסתמכות";

(2) בסעיף קטן (א) –

(א) בפסקה (3), בסופה יבוא "או בסעיף 12א55יב(4) רישא, לפי העניין";

(ב) בפסקה (4), אחרי "במדינות ההסתמכות" יבוא "או בארצות הברית, לפי העניין";

(ג) בפסקת משנה (5) –

(1) בפסקת משנה (ב), בסופה יבוא "לגבי תמרוק המיובא במסלול האמריקאי, רשימה לפי פסקת משנה זו תכלול את מספר האצווה כאמור, אם הוא מסומן על תווית התמרוק";

(2) בפסקת משנה (ו), במקום "בפסקה (5) שבסעיף 12א55יב" יבוא "בסעיף 12א55יב(5) או 12א55יב(5)", לפי העניין" ובמקום "שבאותה פסקה" יבוא "שבאותם סעיפים".

ד ב ר י ה ס ב ר

גם התרעות, הוראות, עדכונים או דיווחים הרלוונטיים למסלול האמריקאי החדש.

לפסקת משנה (ב)

פסקה (4) קובעת כיום חובה לקיים מעקב שוטף אחר מערכות התרעה או דיווחים פומביים "במדינות ההסתמכות". מוצע להוסיף את המילים "או בארצות הברית, לפי העניין", כדי לחייב את היבואן הנאות לקיים מעקב שוטף גם אחר מערכות התרעה ודיווחים פומביים בארצות הברית כאשר הוא מייבא במסלול האמריקאי.

לפסקת משנה (ג)

מוצעים שני תיקונים בפסקת משנה (5) העוסקת בשמירת מסמכי תיעוד –

האחד, בפסקת משנה (ב) הקובעת כיום חובה לשמור רשימה של העוסקים בתמרוקים שאליהם הועבר התמרוק ומספר האצווה של התמרוק שהעביר אליהם. מוצע להוסיף הוראה ספציפית למסלול האמריקאי, שלפיה אם התמרוק מיובא במסלול האמריקאי, הרשימה תכלול את מספר האצווה רק אם הוא מסומן על תווית התמרוק. זאת בשל ההבדלים בדרישות הסימון בין המסלולים השונים;

וזוה נוסחה של פסקה (14) שמוצע להחליפה:

"(14) הצהרה והתחייבות של היבואן הנאות בנוסח שבתוספת רביעית ב'2."

סעיף 17 סעיף 12א55טו לפקודה קובע את חובותיו של יבואן נאות לגבי תמרוק שהוא מייבא במסלול ההסתמכות. מוצע לתקן בסעיף זה כמה תיקונים טכניים, שנועדו להרחיב את תחולתו גם על המסלול האמריקאי המוצע בהצעת חוק זו.

לפסקה (1)

מוצע לעדכן את כותרת השוליים מ"חובות יבואן נאות לגבי תמרוק שהוא מייבא במסלול האירופי" ל"חובות יבואן נאות לגבי תמרוק שהוא מייבא במסלול הסתמכות" כדי לשקף את השינוי בהגדרת מסלולי הייבוא ולהתאים לטרמינולוגיה החדשה בפקודה.

לפסקה (2)

לפסקת משנה (א)

פסקה (3) קובעת כיום חובה לפעול בהתאם לכל התרעה, הוראה, עדכון או דיווח שהיבואן קיבל מהיצרן או מספק התמרוק כאמור בסעיף 12א55יב(2)(א). מוצע להוסיף בסופה הפניה לסעיף 12א55יב(4) רישא, כדי לכלול

ביטול סעיף
12א55טז

18. סעיף 12א55טז לחוק העיקרי – בטל.

תיקון סעיף
12א55יז

19. בסעיף 12א55יז לחוק העיקרי –

(1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

”(א) בסימן זה –

”הודעת עדכון” – הודעה לפי סעיף 12א55יז(א) או (ב);

ד ב ר י ה ס ב ר

השימוש לאחר פתיחתו בסמל או תמונה, כפי שנקבע בתקנות הסימון.

(ג) בסעיף זה, ”תקנות הסימון” – הוראות שנקבעו לפי סעיף 55ב(ב)4, לעניין סימון תמרוקים.”

סעיפים סעיף 12א55יז לפקודה מסדיר את מנגנון האימוץ של הוראות האיחוד האירופי בתחום התמרוקים כהוראות מאומצות בישראל. מוצע לתקן בסעיף זה כמה שינויים מבניים ומהותיים, כמפורט להלן.

התיקון המוצע בסעיפים 19 ו-20 להצעת חוק זו מביא לשינוי מקיף במנגנון החלת הוראות האיחוד האירופי בתחום התמרוקים בישראל. המטרה העיקרית היא ייעול התהליכים הקיימים, הגברת השקיפות והיעילות, ופישוט הבירוקרטיה תוך שמירה על הפיקוח הנדרש לבטיחות הציבור.

אחד השינויים המרכזיים נוגע למבנה קבלת ההחלטות בתהליכי עדכון בהוראות המאומצות. במצב הקיים, השר נדרש לאשר כל שינוי באמצעות צו, גם כאשר עסקינן בעדכונים בנספח בלבד – תיקונים טכניים במהותם. התיקון מעביר סמכות זו למנהל המערך, כאשר השר נדרש לקבוע הודעות עדכון רק בשינויים מהותיים בהוראות המאומצות, שאינם בנספח בלבד. שינוי זה צפוי לזרז משמעותית את תהליכי העדכון ולהפחית עיכובים בירוקרטיים.

ואולם, אם מנהל המערך לא פרסם הודעת עדכון בתוך 12 חודשים מכניסת השינוי לתוקף באיחוד האירופי, השר יכול להתערב ולקבוע את העדכון בעצמו.

נוסף על כך תקופת ההתייעצות הציבורית מוארכת מ-14 ימים ל-28 ימים, כך שיתאפשר לציבור ולגורמים המקצועיים זמן נוסף להגיב ולהתארגן.

חידוש מהותי נוסף הוא הקמת ועדה מקצועית מייצעת חדשה הכוללת חברים מגורמים שונים – עובדי מערך, נציגי הממשלה, מומחים אקדמיים ונציגי הענף. הוועדה תיעץ בנושאי הרחבות המתירות שימושים חדשים בתמרוקים ובחומרים, תחום שדורש מומחיות טכנית גבוהה. הקמת הוועדה מאפשרת את פישוט הליכי ההרחבה, כך שבמקום לדרוש את המלצת ועדת החריגים לכל הרחבה, הרחבות מתירות יודקו רק להתייעצות עם הוועדה המקצועית.

סעיף 19 לפסקה (1)

מוצע להחליף את סעיף קטן (א) של סעיף 12א55יז לפקודה כדי לעדכן את ההגדרות החלות על סימן ג' לפקודה שעניינו החלת הוראות האיחוד האירופי לעניין תמרוקים.

השני, בפסקת משנה (ו) הקובעת כיום חובה לשמור תעודה המעידה על שיווק חופשי של התמרוק ומסמכים נוספים. מוצע לעדכן את ההפניות בפסקה זו כך שתכלול הפניה גם לסעיף 12א55יב(5) המתייחס למסלול האמריקאי, וזאת לצד ההפניה הקיימת לסעיף 12א55יב(5) המתייחס למסלול האירופי.

סעיף 18 סעיף 12א55טז לפקודה קובע את דרישות הסימון החלות על יבואן נאות המייבא תמרוק במסלול האירופי. מוצע לבטל לנוכח האימוץ המוצע בתוספת רביעית 3' כאמור בסעיף 51 להצעת חוק זו, של תקנת האיחוד האירופי (Regulation (EC) No 1223/2009) מיום 30 בנובמבר 2009 לעניין תמרוקים (להלן – תקנה 1223/2009 או התקנה האירופית). התקנה האירופית האמורה עוסקת בסימון תמרוקים ומספקת מסגרת מקיפה ומפורטת לדרישות הסימון. ביטול הסעיף הקיים נועד למנוע כפילות נורמטיבית בין הוראות הסימון הקבועות בו לבין הוראות הסימון שיחולו מכוח ההוראות המאומצות, כפילות העשויה להביא לקשיים פרשניים ויישומיים.

יצוין כי ביטול זה אינו יוצר חסר רגולטורי, שכן תחולת ההוראות המאומצות על תמרוקים המיובאים במסלול הסתמכות מבטיחה כי דרישות הסימון ימשיכו לחול על תמרוקים אלה.

וזו נוסחו של סעיף 12א55טז שמוצע לבטלו:

”סימון תמרוק המיובא במסלול האירופי

12א55טז. (א) יבואן נאות המייבא תמרוק שקיבל לגביו אישור קליטה יסמן את התמרוק באופן ברור, קריא ושאינו ניתן למחיקה, בשפה העברית, בהתאם לסימונו במדינת ההסתמכות, על אף האמור בתקנות הסימון, וכן יסמן את הפרטים האלה:

(1) שם הנציג האחראי של התמרוק בישראל וכתובתו; היו לנציג האחראי כמה כתובות, תודגש בקו תחת הכתובת שנמסרה בהודעה בדבר שיווק במסלול האירופי;

(2) שם היבואן וארץ הייצור של התמרוק, אולם אם התמרוק יוצר במדינה ממדינות האיחוד האירופי – יכול שלא תסומן ארץ הייצור של התמרוק, ובלבד שיסומן שהתמרוק יוצר באיחוד האירופי.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), יבואן נאות רשאי לסמן את רכיבי התמרוק באנגלית, וכן את תקופת

"הוראות האיחוד האירופי" – הוראות מחייבות החלות באיחוד האירופי, המנויות בחלק ב' לתוספת רביעית ב'3;

"הרחבה" – החלת הוראות האיחוד האירופי על חומרים, תמרוקים או תהליכים נוספים מעבר לאלה שההוראות האמורות חלות לגביהם, לרבות החלתן בהחרגות, בתנאים או בשינויים;

"נספח" – נספח הכלול בהוראת האיחוד האירופי (Annex);

(2) בסעיף קטן (ב), אחרי "הוראות האיחוד האירופי" יבוא "ובכלל זה עדכונים להוראות כאמור שנקבעו בהודעת עדכון", במקום "בטור 2(א) עד (ג)" יבוא "בחלק ב'", והסיפה החל במילים "ובכפוף להוראות סעיף זה" עד המילים "לפי סעיף קטן (י)" – תימחק;

(3) במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

ארגון מחדש ממבנה של טבלה למבנה של רשימה כאמור בסעיף 51 להצעת חוק זו. בהתאם לכך, ההפניה לטורים ספציפיים בתוספת ("בטור 2(א) עד (ג)") מוחלפת בהפניה לחלק ב' של התוספת. נוסף על כך, מוצע להוסיף אזכור מפורש כי הוראות האיחוד האירופי המאומצות כוללות גם עדכונים שנקבעו בהודעת עדכון. בהכרה זו נדרשת מאחר שהודעות העדכון המתפרסמות ברשומות מייבאות לדיון הישראלי את השינויים שחלו בהוראות האיחוד האירופי כלשונם, אך הדבר אינו מקבל ביטוי בתוספת רביעית ב'3 לחוק. משום כך, הסעיף מבקש להבהיר כי הוראת איחוד אירופי הכלולה בתוספת האמורה, כוללת גם את כלל השינויים שחלו בה באיחוד האירופי ואשר הוחלו בישראל באמצעות הודעות עדכון. כמו כן, הסיפה המתייחסת לסעיף קטן (י) נמחקה בשל ביטול הסעיפים הקטנים הרלוונטיים בפסקה (8) להלן.

לפסקאות (3) ו-(4)

מוצע לתקן את סעיף קטן (ג) של סעיף 12א55 להצעת חוק, בהתאם לשינוי הגדרת "הוראות האיחוד האירופי" המוצעת כאמור בפסקה (1) לעיל, כך שאינה כוללת עוד הפניות להוראות איחוד אירופי אחרות. מאחר שההוראות מאומצות רבות כוללות התייחסות או הפניה להוראות איחוד אירופי שאינן מנויות בתוספת הרביעית ב'3, נדרש לקבוע את מעמדן המשפטי של ההפניות האמורות באופן מפורש. לפיכך מוצע לקבוע בסעיף קטן (ג) המוחלף כי הוראה שהפניה אליה כלולה בהוראה מאומצת אך אינה מנויה בעצמה בתוספת הרביעית ב'3 האמורה, לא תיחשב כהוראה מאומצת, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת בתוספת זו. כמו כן מוצע לקבוע כי הוראות החלות על מוסדות האיחוד האירופי עצמם, ובכלל זה הנציבות והמדינות החברות, לרבות חובות דיווח, התייעצות, התקנת תקנות משלימות ויחסי גומלין ביניהם – לא ייחשבו כהוראות מאומצות בישראל, שכן הן נוגעות ליחסים פנים-אירופיים שאינם ישימים למדינת ישראל.

מוצע להוסיף את ההגדרה "הודעת עדכון", המפנה להודעה לפי סעיף 12א55(א) או (ב) לפקודה המוצע בסעיף 20 להצעת החוק. כמו כן, מוצע להוסיף את ההגדרה "נספח", שמשמעותה נספח הכלול בהוראת האיחוד האירופי (Annex). הגדרה זו נדרשת עקב הפניות לנספחים הכלולים בהוראות המאומצות השונות, ומטרתה להבהיר כי המונח מתייחס לנספחים הצמודים להוראות האיחוד האירופי עצמן.

עוד מוצע להוסיף את ההגדרה "הרחבה", כך שתועבר מסעיף קטן (ו) של סעיף 12א55 לפקודה ותשולב בהוראת ההגדרות המוצעת בסעיף קטן (א) של הסעיף האמור, תוך ביצוע שינויים מהותיים בנוסחה.

נוסף על כך מוצע לתקן את ההגדרה "הוראות האיחוד האירופי" כך שלא תכלול התייחסות לנושא של הפניות להוראות איחוד אירופי אחרות. שינוי זה נועד להבהיר את גדר ההגדרה ולמנוע אי-בהירות לגבי היקפן של ההוראות המאומצות. ברי כי הפניה הכלולה בהוראת איחוד אירופי אחת, המפנה להוראת איחוד אירופי אחרת, היא חלק מההוראת האיחוד האירופי, ולכן ההתייחסות לכך באופן מפורש עשויה לייצר בלבול. לצד זה, בהמשך הסעיף יובהר כי ההפניה כשלעצמה אינה מייצרת החלה של הוראת האיחוד האירופי שאליה מפנים, אם לא אומצה בתוספת רביעית ב'3, למעט אם הדבר נקבע מפורשות כפי שיוסבר להלן בדברי ההסבר לפסקאות (3) ו-(4) המוצעות.

וזה נוסחו של סעיף קטן (א) שמוצע להחליפו:

"(א) בסימן זה, "הוראות האיחוד האירופי" – הוראות מחייבות החלות באיחוד האירופי לעניין תמרוקים, המנויות בטור 1 לתוספת רביעית ב'3, ובכלל זה הפניה הכלולה בהן להוראות מחייבות החלות באיחוד האירופי שאינן מנויות בטור האמור"

לפסקה (2)

בסעיף קטן (ב) של סעיף 12א55 לפקודה, מוצעים תיקונים טכניים בעיקרם. התוספת הרביעית ב'3 עברה

"(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), ההוראות שלהלן לא יהיו הוראות מאומצות, אלא בכפוף לאמור בסעיף זה או אם נקבע במפורש אחרת בתוספת רביעית ב'3 ובהתאמות שנקבעו בתוספת האמורה, לפי העניין;

(1) הוראת איחוד אירופי שאינה מנויה בתוספת רביעית ב'3, אשר הוראה מאומצת כוללת התייחסות או הפניה אליה;

(2) הוראה מהוראות האיחוד האירופי החלה על מוסדות האיחוד האירופי ובכלל זה על הנציבות או על המדינות החברות, לרבות לעניין חובתם לדווח, לקיים התייעצות, להתקין תקנות משלימות או לעניין יחסי הגומלין ביניהם;"

(4) בסעיף קטן (ד), במקום "עניינים שהוחרגו מהוראות האיחוד האירופי בטור 2(א) בתוספת הרביעית ב'3, יחול לגביהם" יבוא "לגבי התייחסות או הפניה כאמור בפסקה (1) לסעיף קטן (ג) שלא נקבע לגביה במפורש כי היא חלה בישראל על תמרוקים, כאמור באותו סעיף קטן, ולגבי עניינים שהוחרגו מהוראות האיחוד האירופי בתוספת הרביעית ב'3, יחולו", והמילים "ולא יראו אותם כחלק מההוראות המאומצות" – יימחק;

(5) במקום סעיף קטן (ה) יבוא:

"(ה) לגבי עניינים שהוחרגו בחלק ב' לתוספת הרביעית ב'3 שנקבע לגביהם כי הם אינם הוראות מאומצות, לא יחולו הוראות פקודה זו או הוראות דין ישראלי אחר שצוין באותו חלק";

(6) בסעיף קטן (ו), במקום "נקבעו בטור 2(ג) בתוספת" יבוא "נקבעו בחלק ב' לתוספת", והסיפה החל במילים "לעניין זה, "הרחבה" – תימחק;

(7) אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

הרביעית ב'3 "ל"חלק ב' לתוספת הרביעית ב'3", במטרה לפשט את מבנה ההפניות ולהתאימן למבנה החדש של התוספת.

וזה נוסחו של סעיף קטן (ה) שמוצע להחליפו:

"(ה) עניינים שהוחרגו בטור 2(ב) בתוספת הרביעית ב'3, אינם הוראות מאומצות, ולא יחולו לגביהם הוראות פקודה זו או הוראות דין ישראלי אחר שצוין באותו טור."

לפסקה (6)

מוצע לתקן את סעיף קטן (ו) של סעיף 12א55ז לפקודה, כך שתימחק ההגדרה "הרחבה" שהייתה כלולה בו והועברה לסעיף קטן (א), ונוסחה שם מחדש כאמור בפסקה (1) לעיל.

לפסקה (7)

מוצע להוסיף את סעיף קטן (11), המסדיר את חובת הדיווח של עוסק בתמרוקים מכוח הוראות מאומצות. הוראות האיחוד האירופי כוללות לעיתים חובת דיווח לרשויות המוסמכות האירופיות, אשר כשלעצמה אינה ישימה בישראל. הסעיף הקטן המוצע קובע כי בכל מקרה שבו נקבעה חובת דיווח בהוראות המאומצות, תחול במקומה חובה לדווח למנהל המערך או למי שהוא הסמיכו לכך יודגש כי חובת הדיווח אינה חלה באופן אוטומטי, אלא

וזה נוסחו של סעיף קטן (ג) שמוצע להחליפו:

"(ג) לא יראו כהוראה מאומצת הוראה מהוראות האיחוד האירופי החלה על מוסדות האיחוד האירופי ובכלל זה על הנציבות או על המדינות החברות, לרבות לעניין חובתם לקיים התייעצות, להתקין תקנות משלימות או לעניין יחסי הגומלין ביניהם, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת בטור 2(ג) בתוספת הרביעית ב'3, ובהתאמות שייקבעו בו."

בהתאם לשינויים המוצעים לסעיף קטן (ג) האמור מוצע לערוך התאמות בנוסחו של סעיף קטן (ד) של סעיף 12א55ז לפקודה. סעיף קטן זה קובע כי הוראות הפקודה והדין הישראלי יחולו לגבי עניינים שהוחרגו מההוראות המאומצות בתוספת רביעית ב'3. מוצע להרחיב את היקף תחולת ההוראה שבו כך שהדין הישראלי והפקודה יחולו גם במקרים שבהם הוראה מאומצת כוללת הפניה להוראת איחוד אירופי שלא אומצה, כמפורט לעיל בסעיף קטן (1)(ג) המוצע, והכול אם לא נקבע לגביהן במפורש כי הן חלות. כמו כן מוצע למחוק את הסיפה של סעיף קטן (ד) האמור – "ולא יראו אותם כחלק מההוראות המאומצות", שכן תוכנה עולה ממילא בהסדר הכולל של הסעיף.

לפסקה (5)

מוצע לבטל את סעיף קטן (ה) של סעיף 12א55ז לפקודה כדי לעדכן את ההפניה שבו מ"טור 2(ב) בתוספת

(9) סעיפים קטנים (ח) עד (יג) – בטלים.

פרסום
הודעה
לציבור
בדבר
שינוי שחל
בהוראת
האיחוד
האירופי

12א55. (א) תוקנו הוראות האיחוד האירופי (בסימן זה – השינוי), יפרסם מנהל המערך באתר האינטרנט הודעה לציבור על השינוי ואת הדרך להגשת הערות לגבי החלתו בישראל, לרבות המועד להגשת הערות אלה שיהיה 28 ימים ממועד פרסום ההודעה (בסעיף זה – הודעה לציבור).

(ב) הודעה לציבור תכלול הפניה לנוסח השינוי בשפה האנגלית, ולגבי שינוי שאינו בנספח בלבד – גם את עיקריו.

(ג) מנהל המערך ימסור ליועץ המשפטי לממשלה העתק מההודעה לציבור, למעט אם מדובר בהחלת שינוי בנספח בלבד.

12א55. (א) חלף המועד לקבלת הערות הציבור לפי סעיף 12א55(א), יקבע מנהל המערך בהודעה שתפורסם ברשומות, את החלת השינוי בישראל (בסימן זה – העדכון), ובלבד שלגבי שינוי שאינו בנספח בלבד – הודעה כאמור תיקבע באישור השר.

הודעת עדכון
בדבר החלה
בישראל של
שינוי שחל
בהוראת
האיחוד
האירופי

(ב) לא פרסם מנהל המערך הודעה ברשומות כאמור בסעיף קטן (א) בתוך שנים עשר חודשים מיום כניסתו לתוקף של השינוי באיחוד האירופי – יקבע השר את העדכון, בהודעה שתפורסם ברשומות.

ד ב ר י ה ס ב ר

ייעודיים נפרדים, סעיפים מוצעים 12א55 עד 512א55, ולהכניס כמה שינויים מהותיים, כמפורט להלן.

לסעיף 12א55 המוצע

סעיף 12א55 המוצע מסדיר את מנגנון פרסום ההודעה לציבור על שינוי שחל בהוראות האיחוד האירופי. בדומה לנוסח הקיים בסעיף 12א55(ח) לפקודה שמוצע לבטלו בסעיף 19 להצעת חוק זו, מוצע לחייב פרסום הודעה לציבור על כל שינוי בהוראות האיחוד האירופי, הכוללת הפניה לנוסח השינוי באנגלית ועיקריו – לגבי שינוי שאינו בנספח בלבד. שני שינויים מהותיים מוצעים ביחס לנוסח הקיים כאמור: ראשית, מוצע כי הגורם המפרסם את ההודעה לציבור יהיה מנהל המערך במקום המנהל הכללי של משרד הבריאות, בהתאם לסמכויות הרגולטוריות החדשות המוקנות למנהל המערך במסגרת הצעת חוק זו; שנית, מוצע להאריך את תקופת הגשת הערות הציבור מ־14 ימים ל־28 ימים, וזאת כדי לאפשר לציבור ולעוסקים בתמרוקים הזדמנות הולמת יותר להגיב על שינויים מהותיים בהוראות המאומצות.

בדומה לנוסח הקיים כאמור, מוצע לחייב את מנהל המערך למסור ליועץ המשפטי לממשלה עותק מהודעה לציבור, למעט כאשר מדובר בהחלת שינוי בנספח בלבד – שם מדובר בשינוי טכני שאינו מצריך בקרה משפטית מוגברת.

לסעיף 12א55 המוצע

בדומה לנוסח הקיים בסעיפים קטנים (ט) ו־י(1) ו־י(2) של סעיף 12א55 שמוצע לבטלם בסעיף 19 להצעת חוק זו, מוצע לקבוע כי עם חלוף מועד הגשת הערות

(יא) על אף האמור בסעיף קטן (ט), החליט השר שלא להחיל את השינוי, כולו או חלקו, או להחילו בתנאים, יפנה לקבלת המלצת ועדת החריגים לפי סעיף 12א55, ואם המליצה ועדת החריגים לתמוך בהחלטת השר, יקבע השר בצו את החרגת השינוי, כולו או חלקו, או את התנאים שבהם יחול השינוי, לפי העניין.

(יב) השר רשאי, בצו –

(1) לשנות את התוספת הרביעית ב'3, ובכלל זה להוסיף להוראות המאומצות הוראה מחייבת החלה באיחוד האירופי, ובלבד שאין בשינוי כאמור כדי לגרוע מהוראה מחייבת כאמור מההוראות המאומצות; על צו לפי פסקה זו יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיפים קטנים (ז) עד (יא);

(2) לקבוע החרגות, תנאים, שינויים והרחבות להוראות המאומצות, בתוספת רביעית ב'3, לאחר קבלת המלצת ועדת החריגים לפי סעיף 12א55.

(יג) צו לפי סעיף קטן (יא) או (יב) המחיל בישראל הוראה מחייבת החלה באיחוד האירופי או מחיל אותה בהחרגות או בתנאים או המשנה הוראה מההוראות המאומצות או הקובע או משנה החרגה או תנאי, והכול באופן המשנה את טור 2(א) עד (ג) לתוספת רביעית ב'3, טעון גם אישור של ועדת הבריאות, ובצו כאמור תתקן בהתאם התוספת האמורה.

סעיף 20 סעיפים קטנים (ח) עד (יג) של סעיף 12א55, המסדירים את מנגנון עדכון ההוראות המאומצות בעקבות שינויים בדין האירופי, בוטלו כאמור בסעיף 19 המוצע. מוצע לעגן הסדרים אלה מחדש בסעיפים

(ג) בהודעת העדכון יצינו מועד כניסת השינוי לתוקף באיחוד האירופי ומועד תחילת העדכון המחיל אותו בישראל, בהתאם לאמור בסעיף 312א55(א) או (ב).

(ד) תרגום מהימן ומקצועי לעברית של נוסח השינוי יפורסם באתר האינטרנט לא יאוחר ממועד פרסום הודעת העדכון.

מועד תחילת עדכון המחיל שינוי שחל בהוראת האיחוד האירופי 312א55. (א) מועד תחילת העדכון יהיה אחד מהמפורטים להלן, כפי שיקבע השר או מנהל המערך באישור השר, לפי העניין, ורשאי הוא לקבוע בהודעת העדכון מועדים שונים לעניין תחילת העדכון לגבי ייצור, ייבוא או מכירה של תמרוק;

מועד תחילת עדכון המחיל שינוי שחל בהוראת האיחוד האירופי

(1) מועד כניסתו לתוקף של השינוי באיחוד האירופי;

(2) יום פרסום הודעת העדכון ברשומות;

(3) תום תקופת היערכות שתיקבע לעוסק בתמרוקים בישראל, שלא תפחת מתקופת ההיערכות שנקבעה לעוסק בתמרוקים באיחוד האירופי, אם נקבעה; בסעיף זה, "תקופת היערכות" – התקופה שממועד פרסום השינוי באיחוד האירופי עד כניסתו לתוקף שם.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הגורם אשר קבע את הודעת העדכון רשאי לקבוע בה –

(1) תקופת היערכות קצרה מהתקופה האמורה בסעיף קטן (א)(3), אם סבר כי יש חשש מיידי לפגיעה בבריאות הציבור;

ד ב ר י ה ס ב ר

זה מקביל בעיקרו לנוסח הקיים של סעיפים קטנים (ט)(2) עד (4) ו(י)(3) שבסעיף 12א55 לפקודה, שמוצע לבטלם כאמור בסעיף 19 להצעת חוק זו, תוך הכנסת כמה שינויים מהותיים כמפורט להלן.

לסעיף קטן (א) המוצע

מוצע לקבוע את העיקרון הבסיסי לקביעת מועד תחילת העדכון. המועד ייקבע מבין שלוש אפשרויות: מועד כניסת השינוי לתוקף באיחוד האירופי, יום פרסום הודעת העדכון ברשומות, או תום תקופת היערכות המבוססת על התקופה שנקבעה באיחוד האירופי. עיקרון זה מבטיח שלעוסקים בישראל תהיה לפחות אותה תקופת היערכות שניתנה לעמיתיהם באירופה, ובכך יימנע פיגור תחרותי או קושי ביישום. נוסף על כך, הסעיף מאפשר קביעת מועדים שונים לפעילויות שונות – ייצור, ייבוא או מכירה, ובכך מתאים למציאות העסקית שבה שלבי השרשרת השונים דורשים זמני היערכות שונים.

לסעיף קטן (ב) המוצע

בדומה לנוסח הקיים בסעיף 12א55(ט)(3) לפקודה כאמור, מוצע לקבוע כי במקרים של חשש מיידי לבריאות הציבור, ניתן לקצר את תקופת ההיערכות. המנגנון המוצע מאפשר תגובה מהירה לסיכונים בריאותיים. לעומת זאת, הסעיף המוצע מאפשר לדחות את מועד התחילה עד שנה (ושנתיים לעניין סימון תמרוקים) כדי להקל על העוסקים או

הציבור לפי סעיף 12א55 המוצע, ייקבע העדכון בהודעה שתפורסם ברשומות. בעניין זה מוצע שינוי מהותי: מנהל המערך יהיה מוסמך לקבוע את העדכון בעצמו, ולעניין שינויים שאינם בנספח בלבד – יידרש לכך אישור השר. שינוי זה מבטא הסמכה של מנהל המערך לפעול באופן עצמאי בעניינים טכניים ושגרתיים, תוך שמירת מעורבות השר בעניינים בעלי משמעות רגולטורית מהותית.

אם מנהל המערך לא פרסם הודעת עדכון ברשומות בתוך שנים עשר חודשים מיום כניסת השינוי לתוקף באיחוד האירופי, יהיה השר מוסמך לקבוע את העדכון בעצמו בהודעה שתפורסם ברשומות. תקופה זו ארוכה מהתקופה הקבועה כיום לעניין שינויים בנספח (שישה חודשים), וזאת כדי לאפשר למנהל המערך מרחב פעולה מספק לניהול הליך קבלת ההערות ולגיבוש העדכון.

מוצע לקבוע כי הודעת העדכון תכלול את מועד כניסת השינוי לתוקף באיחוד האירופי ואת מועד תחילת העדכון בישראל. כמו כן מוצע לחייב פרסום של תרגום מהימן ומקצועי לעברית של נוסח השינוי, לא יאוחר ממועד פרסום הודעת העדכון. יצוין כי הנוסח המוצע מבהיר כי נדרש תרגום "מהימן ומקצועי", להבדיל מהנוסח הקיים שנקט לשון "תרגום" בלבד.

לסעיף 312א55 המוצע

מוצע לקבוע בסעיף זה את ההוראות לעניין מועד תחילת העדכון ואת הסדרי המעבר הנלווים לו. סעיף מוצע

(2) מועד תחילה מאוחר יותר, לגבי העדכון או חלק ממנו, לשם הקלה עם העוסקים בתמרוקים או לשם היערכות מעבדה בישראל, ובלבד שמועד מאוחר כאמור לא יעלה על שנה ממועד כניסת השינוי לתוקף באיחוד האירופי או ממועד פרסום הודעת העדכון ברשומות, לפי המאוחר, ולעניין הוראות בדבר סימון תמרוק – לא יאוחר משנתיים מאותו מועד.

(ג) בלי לגרוע מהוראות סעיפים 13א55, 14א55 ופרק ז', נקבעה הודעת עדכון, יהיה אפשר להמשיך לשווק תמרוק שיובא לישראל או יוצר בישראל לפני מועד תחילת העדכון, לפי ההוראות המאומצות בנוסחן לפני העדכון, אלא אם כן נקבע אחרת בהודעת העדכון, ולעניין זה יראו את מועד הגשת הצהרת הייבוא למכס לפי סעיף 62 לפקודת המכס², כמועד ייבוא התמרוק.

(ד) לא יראו עוסק בתמרוקים כמי שהפר את ההוראות המאומצות רק משום שפעל לפי שינוי בנספח לפני תחילתו של העדכון, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) פעולתו נעשתה לאחר כניסת השינוי לתוקף באיחוד האירופי;

(2) מנהל המערך טרם פרסם באתר האינטרנט הודעה לציבור בדבר החלת השינוי בישראל כאמור בסעיף 10א55, ואם פרסם הודעה כאמור, היא אינה כוללת תנאים שלא יאפשרו את הפעולה;

(3) השר טרם פרסם באתר האינטרנט הודעה לפי סעיף 12א55(ג) סיפה, על פנייה לוועדת חריגים בעניין החלת השינוי בתנאים שלא יאפשרו את הפעולה.

שינוי התוספת הרביעית ב'3
4.12א55 (א) השר רשאי, בצו, באישור ועדת הבריאות –

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף קטן (ד) המוצע

בדומה לנוסח הקיים בסעיף 12א55(י)(3) לפקודה כאמור, מוצע לקבוע כי עוסק בתמרוקים שפעל לפי שינוי בנספח לפני פרסום הודעת העדכון לא ייחשב כמפר את ההוראות המאומצות, ובלבד שפעולתו נעשתה לאחר כניסת השינוי לתוקף באיחוד האירופי, שמנהל המערך לא פרסם הודעה לציבור הכוללת כוונה להחיל את השינוי בתנאים, ושהשר לא פנה לוועדת חריגים בעניין זה.

לסעיף 41א55 המוצע

סעיף 41א55 המוצע מסדיר את סמכות השר לשנות את התוספת הרביעית ב'3 לפקודה, המרכזת את ההוראות המאומצות מן הדין האירופי. הסעיף מקביל בחלקו לנוסח הקיים בסעיפים קטנים (יב) ו-(יג) של סעיף 12א55 לפקודה שמוצע לבטלם בסעיף 19 להצעת חוק זו, תוך כמה שינויים מהותיים.

לאפשר היערכות מעבדות בישראל. גמישות זו חשובה במיוחד כאשר השינוי דורש השקעות טכנולוגיות משמעותיות או התאמת ציוד מיוחד שאינו זמין מייד בישראל.

לסעיף קטן (ג) המוצע

בדומה לנוסח הקיים בסעיף 12א55(ט)(4) לפקודה כאמור, מוצע לאפשר המשך שיווק של תמרוקים שיובאו או יוצרו לפני מועד תחילת העדכון, לפי ההוראות המאומצות בנוסחן לפני העדכון, אלא אם כן נקבע אחרת בהודעת העדכון. השינוי המהותי לעומת הנוסח הקיים הוא כפול: ראשית, הסעיף מבהיר כי הוראות ההמשך כפופות לסמכויות הפיקוח והאכיפה הקבועות בסעיפים 13א55, 14א55 ופרק ז' לפקודה, ובכך מובהר שאישור ההמשך אינו שולל סמכויות אלה; שנית, נקבע מפורשות כי לעניין ייבוא, מועד הייבוא הקובע הוא מועד הגשת הצהרת הייבוא למכס לפי סעיף 62 לפקודת המכס, וזאת כדי ליצור נקודת ייחוס אחידה וברורה למניין המועדים.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39; ס"ח התשפ"ו, עמ' 362.

(1) להוסיף לתוספת הרביעית ב'3 הוראה מחייבת החלה באיחוד האירופי;

(2) לקבוע חרגות, תנאים, שינויים והרחבות (בפסקה זו – תנאים) להוראות המאומצות, בתוספת רביעית ב'3, לאחר שפנה לקבלת המלצת ועדת החריגים לפי סעיף 512א55, ובלבד שצו כאמור המבקש שלא להחיל או להחיל בתנאים שינוי שחל בהוראת האיחוד האירופי לא יינתן אלא לאחר שפורסמה הודעה לציבור לפי סעיף 512א55(א) וחלף המועד לקבלת הערות הציבור לפי אותו סעיף;

(3) על אף האמור בפסקה (2) לעניין חובת השר לפנות לקבלת המלצת ועדת החריגים, צו שעניינו הרחבה המתירה או המאפשרת את השימוש בתהליך בתמרוק, בחומר או בכמויות מעבר למה שמותר לפי נספח, טעון התייעצות עם הוועדה המקצועית המייעצת לפי סעיף 512א55 במקום קבלת המלצת ועדת החריגים.

(ב) השר רשאי, בצו, לשנות את התוספת הרביעית ב'3 לשם התאמת נוסחה עקב שינוי באחד מאלה, ובלבד שאין בהתאמת הנוסח כאמור כדי לשנות את תוכן ההוראה המאומצת, את היקף תחולתה או את הזכויות והחובות הקבועות בה;

(1) שינוי או החלפה של שם הוראת האיחוד האירופי;

(2) שינוי מונח המוזכר בהוראת האיחוד האירופי;

(3) שינוי במספור סעיפי הוראת האיחוד האירופי;

(4) שינויים שעניינם עריכה לשונית בלבד.

ד ב ר י ה ס ב ר

פסקה (2) המוצעת מסמיכה את השר, באישור ועדת הבריאות, לקבוע חרגות, תנאים, שינויים והרחבות להוראות המאומצות בתוספת, לאחר קבלת המלצת ועדת החריגים, ואם מדובר בשינוי בעקבות שינוי שחל באיחוד האירופי – לאחר פרסום הודעה לציבור וחלף המועד לקבלת הערות הציבור לפי סעיף 512א55 המוצע. הוראה זו מקבילה לסעיף 512א55(ב)(2) האמור;

פסקה (3) יוצרת חריג להליך הקבוע בפסקה (2) ומהווה חידוש לעומת הנוסח הקיים כיום, שלפיו מוצע לקבוע כי כאשר מדובר בהרחבה המתירה או המאפשרת שימוש בתהליכים, בתמרוקים, בחומרים או בכמויות מעבר למותר בנספח, השר יכול להסתפק בהתייעצות עם הוועדה המקצועית המייעצת החדשה במקום לדרוש המלצה מוועדת החריגים.

לסעיף קטן (ב) המוצע

מוצעת סמכות חדשה שלא הייתה קבועה בנוסח הקיים של הפקודה: הסמכת השר לשנות את התוספת הרביעית ב'3 לפקודה בצו, לשם התאמת נוסחה בעקבות שינויים פורמליים בדין האירופי, כגון שינוי שם הוראה,

סעיף זה מבטא את העיקרון המנחה לגבי סטייה מהוראות האיחוד האירופי שאומצו בתוספת רביעית ב'3. ככלל, כל אימת שכל שינוי בהוראות ובנספחים מוחל בדין הישראלי ומאומץ אליו כלשוננו, לא נדרש תיקון של התוספת האמורה וההחלה נעשית באמצעות הודעת הערכון המתפרסמת על ידי מנהל המערך או השר לעומת זאת, סטייה מהחלה מדויקת של שינוי, מחייבת את תיקון התוספת הרביעית ב'3 באופן המשקף את הסטייה המבוקשת. בשל כך מוצע לרכז בסעיף 512א55 המוצע את ההליך הנדרש לתיקון התוספת בהקשרים שבהם נדרש תיקון כאמור.

לסעיף קטן (א) המוצע

בדומה לנוסח הקיים בסעיף 512א55(יב) האמור לפקודה, מוצע להסמיך את השר לפעול בצו באישור ועדת הבריאות בשלושה עניינים –

פסקה (1) המוצעת מסמיכה את השר, באישור ועדת הבריאות, להוסיף לתוספת הוראה מחייבת החלה באיחוד האירופי. בנוסח הקיים בסעיף 512א55(יב)(1) האמור נדרש כי ההוספה לא תגרע הוראה מחייבת מן ההוראות המאומצות;

512A55. (א) השר ימנה ועדה מקצועית מייעצת לעניין צו שעניינו הרחבה כאמור בסעיף 412A55(א)(3) שלגביה לא תיירש המלצת ועדת חריגים כאמור באותו סעיף, ולעניינים נוספים, לפי בקשת השר או מנהל המערך, הנוגעים ליישום ההוראות לפי סימן זה.

(ב) חברי הוועדה המקצועית המייעצת יהיו בעלי תואר אקדמי בתחום התמרוקים או בעלי ידע וניסיון משמעותיים בתחום זה, והם:

- (1) שלושה עובדי המערך, ואחד מהם, לפי קביעת מנהל המערך, יהיה היושב ראש; בהעדר היושב ראש, ימלא את מקומו אחד משני עובדי המערך האחרים;
- (2) נציג שר הכלכלה והתעשייה מקרב עובדי משרדו;
- (3) נציגים מקרב הציבור כלהלן:

- (א) שניים עד שישה מומחים;
- (ב) נציג של ארגון יצרני תמרוקים;
- (ג) נציג של ארגון משווקי תמרוקים;

ד ב ר י ה ס ב ר

ארגון משווקי תמרוקים ונציג ארגון יבואני תמרוקים. כלל חברי הוועדה נדרשים להיות בעלי תואר אקדמי בתחום התמרוקים או בעלי ידע וניסיון משמעותיים בתחום. הרכב זה מבטיח שיתוף של גורמים מקצועיים, ממשלתיים ומגזריים בגיבוש עמדה מקצועית מאוזנת.

תקופת הכהונה של חבר הוועדה נקבעת לשלוש שנים, עם אפשרות למינוי חוזר לתקופות נוספות. הודעה על מינוי תפורסם ברשומות, כדי להבטיח שקיפות ציבורית.

הוועדה רשאית לזמן מומחים חיצוניים או לבקש חוות דעת, לפי שיקול דעתה המקצועי. הוראה זו נועדה להבטיח כי הוועדה תוכל להיעזר בידע מקצועי מעמיק גם מעבר לידע שמביאים חבריה עצמם.

המניין החוקי לשיבות הוועדה נקבע לחמישה חברים לפחות, ובכלל זה היושב ראש וחבר אחד לפחות מקרב המומחים מן הציבור. דרישה זו מבטיחה כי ההחלטות יתקבלו בנוכחות מספקת של גורמים מקצועיים ומגזריים, ומונעת קבלת החלטות על ידי נציגי הרשות בלבד.

מוצע לאפשר הן לעוסקים בתמרוקים והן לחברי הוועדה עצמם לפנות לוועדה בבקשה לדון בהרחבה, בהתאם להנחיות שיפרסם מנהל המערך. הוראה זו מייצרת ערוץ יזום להעלאת נושאים לדיון, ואינה מגבילה את פעילות הוועדה לסמכות תגובתית בלבד.

הוועדה תקבע את סדרי עבודתה בעצמה, וההחלטות יתקבלו ברוב קולות – כאשר היושב ראש יכריע במקרה של שוויון. כמו כן נקבע כי החלטות הוועדה לא ייפגעו עקב התפנות מקום של חבר או פגם במינוי, וזאת לשם הבטחת יציבות ורציפות פעולתה.

שינוי מונח, או שינוי במספור הסעיפים, וזאת בלי שהדבר ייחשב שינוי מהותי הטעון הליך מלא של קבלת המלצות ואישורים. הסמכה זו נועדה לאפשר עדכון שוטף ויעיל של התוספת עקב שינויים פורמליים בדיון האירופי, תוך קביעת גבול ברור – ההתאמה אינה רשאית לשנות את תוכן ההוראה המאומצת, את היקף תחולתה או את הזכויות והחובות הקבועות בה.

לסעיף 512A55 המוצע

סעיף 512A55 המוצע מקים ועדה מקצועית מייעצת חדשה, שנועדה לתת מענה מקצועי-מדעי ייעודי לסוגיות הנוגעות להרחבות במסגרת ההוראות המאומצות, ובייחוד לצווים שעניינם הרחבות התמירות שימוש בתהליך בתמרוק, בחומר או בכמויות מעבר למה שמותר לפי נספח – שלגביהם נקבע בסעיף 412A55(א)(3) המוצע בסעיף זה להצעת החוק כי אינם טעונים את המלצת ועדת החריגים אלא התייעצות עם גוף מקצועי ייעודי.

יצוין כי הנוסח המוצע דומה בעיקרו לנוסח הקיים בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) בקשר לוועדה המקצועית המייעצת ותפקידיה.

מוצע כי השר ימנה את הוועדה המקצועית המייעצת לשני תפקידים עיקריים: מתן חוות דעת לעניין הרחבות לפי סעיף 412A55(א)(3) האמור, ועיסוק בעניינים נוספים הנוגעים ליישום ההוראות הסימן, לפי בקשת השר או מנהל המערך. הוועדה תורכב מכל אלה: שלושה עובדי המערך, ואחד מהם ישמש יושב ראש לפי קביעת מנהל המערך, נציג שר הכלכלה והתעשייה, ונציגים מן הציבור הכוללים שניים עד שישה מומחים, נציג ארגון יצרני תמרוקים, נציג

(ד) נציג של ארגון יבואני תמרוקים.

(ג) תקופת כהונתו של חבר הוועדה המקצועית המייעצת תהיה שלוש שנים מיום מינויו, וניתן לשוב ולמנותו לתקופות נוספות; הודעה על מינוי חבר הוועדה המקצועית המייעצת תפורסם ברשומות.

(ד) הוועדה המקצועית המייעצת רשאית לזמן לדיוניה מומחים ובעלי ידע בנושאים מקצועיים או לבקש מהם חוות דעת, אם ראתה שהדבר דרוש לשם גיבוש עמדתה.

(ה) חמישה מבין חברי הוועדה ובהם היושב ראש וחבר אחד לפחות כאמור בסעיף קטן (ב)(3)(א), יהיו מניין חוקי לישיבותיה ובלבד שכל חברי הוועדה הוזמנו לישיבה.

(ו) עוסק בתמרוקים וחבר הוועדה המקצועית המייעצת רשאים לפנות לוועדה המקצועית המייעצת בבקשה להרחבה, בהתאם להנחיות שיפרסם מנהל המערך באתר האינטרנט.

(ז) הוועדה המקצועית המייעצת תקבע את סדרי עבודתה; החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות; היו הקולות שקולים – יכריע יושב ראש הוועדה.

(ח) החלטות הוועדה המקצועית המייעצת לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של חבר בה או מחמת פגם במינויו או בהמשך כהונתו.

(ט) (1) חבר הוועדה המקצועית המייעצת לא יטפל בנושא העלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו בוועדה ובין עניין אישי שלו או תפקיד אחר שלו.

(2) נודע לחבר הוועדה המקצועית המייעצת שהוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בפסקה (1), יודיע על כך ליושב ראש הוועדה, ימסור לו את המידע הנוגע לעניין ולא יטפל בנושא האמור.

(3) על אף האמור בסעיף זה, רשאי חבר הוועדה המקצועית המייעצת להביא בחשבון גם את עניינים של הגוף או האוכלוסייה שהוא נציגם, אם הם קשורים לחוק זה, ולא יראו אותו כנמצא במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד.

(4) לעניין זה –

“טיפול” – לרבות קבלת החלטה, העלאת נושא לדיון, נוכחות בדיון, השתתפות בדיון או בהצבעה, או עיסוק בנושא מחוץ לישיבות הוועדה המקצועית המייעצת;

“עניין אישי” – לרבות עניין אישי של קרובו, עניין של תאגיד שהוא או קרובו הם בעלי עניין בו, או עניין של גוף שהוא או קרובו הם מנהלים או עובדים אחראים בו;

“קרוב” – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה של האדם, לרבות בן משפחה כאמור שהוא שלוב (חורג) וכן כל אדם הסמוך על שולחנו, וכן שותף, מעסיק או עובד שלו.”

- | | |
|---|-------------------------|
| <p>21. בסעיף 12א55 לחוק העיקרי, בסופו יבוא “הוראה זו לא תחול על עוסק בתמרוקים לגבי תמרוק שהוא מייבא במסלול האמריקאי, אלא אם כן קבע השר בתוספת רביעית ב'3 כי הוראה מאומצת מסוימת תחול גם על תמרוק שמיובא כאמור.”</p> | <p>תיקון סעיף 12א55</p> |
| <p>22. בסעיף 13א55 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), אחרי “המעידות על כך” יבוא “וכן תמרוק שרשות מוסמכת במדינה מוכרת קבעה כי יש לנקוט לגבי אמצעים כאמור בסעיף קטן (ב)(1)(ב) או (ג) או כי יש לבצע פעולות נדרשות לתיקון ליקויים הנוגעים לו;”</p> | <p>תיקון סעיף 13א55</p> |
| <p>23. אחרי סעיף 13א55 לחוק העיקרי יבוא:</p> | <p>הוספת סעיף 13א55</p> |

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 22 סעיף 13א55 לפקודה מסדיר את אחריות העוסק בתמרוקים לגבי תמרוק מזיק, ובכלל זה את ההגדרה של “תמרוק מזיק” הקבועה בסעיף קטן (א). בנוסח הקיים, הגדרה זו כוללת תמרוק שהזיק או שעלול להזיק לבריאות אדם, לרבות תמרוק שהתקבלו לגבי תוצאות בדיקת מעבדה המעידות על כך.

מוצע להרחיב את הגדרת “תמרוק מזיק” כך שתכלול גם תמרוק שרשות מוסמכת במדינה מוכרת קבעה כי יש לנקוט לגבי אמצעי החזרה יוזמה מן השוק (Withdrawal) או מסירת הודעה לציבור (Recall) או כי יש לבצע לגבי פעולות לתיקון ליקויים. הרחבה זו נועדה לאפשר לישראל להסתמך על ממצאים רגולטוריים שנקבעו על ידי רשויות מוסמכות במדינות מוכרות, אשר מערכות הפיקוח שלהן הוכרו כאמינות ומקצועיות, בלי להמתין לתוצאות בדיקות מעבדה עצמאיות בישראל. הוראה זו משמעותית במיוחד לנוכח הרחבת מסלולי הייבוא המבוססים על הסתמכות על אסדרה זרה, שכן היא מבטיחה כי פעולות אכיפה שנוקטות רשויות במדינות המקור ייתרגמו באופן מהיר לחובות מקבילות בישראל – ובכך מחזקת את ההגנה על בריאות הציבור גם במסגרת מסלולים אלה.

סעיף 23 מוצע להוסיף לפקודה את סעיף 13א55 המוצע, הקובע הסדר פיקוח ייעודי לתמרוקים שיובאו לישראל במסלול האמריקאי ונמצא שאינם עומדים בדרישות הדין החל עליהם בארצות הברית.

מוצע להסדיר את חובת הימנעות חברי הוועדה מטיפול בנושאים שיש בהם חשש לניגוד עניינים, לרבות חובת הודעה ליושב ראש ועזיבת הדיון. מוצע לקבוע חריג מפורש שלפיו לא יראו חבר ועדה כנמצא בניגוד עניינים רק בשל כך שהוא מביא בחשבון את עניינו של הגוף או האוכלוסייה שהוא נציגם – חריג הנובע מאופיו הייצוגי של הרכב הוועדה. ההגדרות המפורטות של “טיפול”, “עניין אישי” ו”קרוב” נועדו לייצר בהירות משפטית ולמנוע מחלוקות פרשניות בנוגע לתחולת הוראות ניגוד העניינים.

סעיף 21 סעיף 12א55 לחוק קובע את החובה הכללית על עוסק בתמרוקים לייצר או לשווק תמרוק בהתאם להוראות המאומצות. מוצע להוסיף לסעיף חריג מפורש, שלפיו חובה זו לא תחול על עוסק בתמרוקים לגבי תמרוק שהוא מייבא במסלול האמריקאי, אלא אם כן קבע השר בצו לתיקון התוספת הרביעית ב'3 לפקודה, המוצעת בסעיף 51 להצעת חוק זו, כי הוראה מאומצת מסוימת תחול גם על תמרוק המיובא במסלול זה.

חריג זה נובע מאופיו המיוחד של המסלול האמריקאי, הנשען על ייצור ושיווק בארצות הברית, ולא על עמידה בהוראות המאומצות מן הדין האירופי. מאחר שמבנה הדרישות הרגולטוריות האמריקאיות שונה מזה האירופי, אין זה מידתי לחייב יובאים הפועלים במסלול האמריקאי לעמוד גם בהוראות המאומצות – אלא אם כן נקבע במפורש כי הוראה ספציפית חלה גם עליהם, בהתאם לשיקול דעת רגולטורי מושכל שיבוא לידי ביטוי בתוספת הרביעית ב'3 האמורה.

”תמרוק שיובא במסלול האמריקאי ואינו עומד בדרישות הדין החל עליו בארצות הברית, רשאי הוא לתת הוראות בכתב לעוסק בתמרוקים, ובכלל זה הוראות בדבר הפסקת שיווק התמרוק, או איסופו של התמרוק למקום שקבע, והכול באופן שורה ולאחר שנתן לעוסק בתמרוקים הזדמנות לטעון את טענותיו.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), סבר מנהל המערך או מי שהוא הסמיכו לכך כי קיים חשש מידי לשלומם, לבריאותם או לבטיחותם של אדם בשל השימוש בתמרוק שיובא לישראל במסלול האמריקאי, או שעלול להתקיים חשש כאמור, רשאי הוא לתת לעוסק בתמרוקים הוראה לפי הסעיף הקטן האמור אף בלי שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו, ובלבד שנתן לו הזדמנות כאמור בהקדם האפשרי לאחר מכן.”

הוספת סעיף 15א55. 24. אחרי סעיף 14א55 לחוק העיקרי יבוא:

”ביטול אישור קליטת הודעה או התלייתו
15א55. (א) בסעיף זה –
”אישור קליטת הודעה” – אישור לפי סעיפים 11א55 ו-2א55;
12א55ה(ג) או 12א55א(א);

”הודעה בדבר שיווק תמרוק” – הודעה בדבר שיווק לפי סעיף 11א55, הודעה בדבר אישור התאמה לפי סעיף 12א55ה(א) או הודעה בדבר שיווק במסלול הסתמכות לפי סעיף 12א55יג(א).

ד ב ר י ה ס ב ר

להסמכות לפי סעיף 12א55א(א) לפקודה. ”הודעה בדבר שיווק תמרוק” מוגדרת ככוללת את ההודעות המוגשות במסגרת כל אחד מן המסלולים הקבועים בהגדרה ”אישור קליטת הודעה” המוצעת כאמור. הגדרות אלה נועדו לייצר הסדר אחיד החל על כלל סוגי אישורי הקליטה שבפקודה.

מוצע לקבוע, בסעיף קטן (ב) המוצע, חמש עילות המצדיקות ביטול של אישור קליטת הודעה או את התלייתו. העילות שבפסקאות משנה (1) ו-(2) המוצעות עוסקות בפגמים שנפלו בהודעה המקורית – מידע כוזב או מידע חלקי, שגוי או מטעה, שאילו היה ידוע למנהל בעת הגשת ההודעה הוא לא היה מנפיק את האישור; העילה שבפסקת משנה (3) המוצעת נוגעת לשינוי במצב העובדתי המצדיק את הביטול – כאשר חדל להתקיים תנאי שנדרש לשם קבלת האישור; העילה שבפסקת משנה (4) המוצעת עוסקת בהפרה פעילה מצד בעל האישור – הפרת תנאי האישור או הוראה מהוראות הפקודה; העילה שבפסקת משנה (5) המוצעת דומה בתכליתה לעילה המוצעת בפסקת משנה (2) כאמור, אך מתייחסת לשינוי בפרטים שחל לאחר הנפקת האישור, למשל שינוי בהרכב התמרוק, בתנאי ייצור או בנסיבות שיווק, שאילו היה ידוע מלכתחילה לא היה ניתן האישור.

לשם מתן כלים פיקוחיים אפקטיביים למשרד הבריאות גם בנוגע לתמרוקים המיובאים במסלול האמריקאי, מוצע לקבוע כי מנהל המערך רשאי לתת הוראות מינהליות לעוסק בתמרוקים, ובכלל זה הוראה להפסקת שיווק או לאיסוף התמרוק – כאשר מצא כי תמרוק שיובא במסלול האמריקאי אינו עומד בדרישות הדין החל עליו בארצות הברית. הפעלת הסמכות מותנית במתן הזדמנות לעוסק לטעון את טענותיו מראש.

בדומה להסדרים מקבילים בפקודה, ובייחוד ההסדר הקבוע בסעיף 13א55(ה) לפקודה, מוצע לאפשר למנהל המערך לפעול בלא שימוע מוקדם במקרים שבהם קיים חשש מידי לשלומם, לבריאותם או לבטיחותם של אדם, ובלבד שהשימוע יינתן לעוסק בהקדם האפשרי לאחר מכן.

סעיף 24 מוצע להוסיף לפקודה את סעיף 15א55 המוצע, המסדיר את סמכות המנהל לבטל אישור קליטת הודעה שניתן לעוסק בתמרוקים, או להתלותו.

מוצע להגדיר את המונחים ”אישור קליטת הודעה” ו”הודעה בדבר שיווק תמרוק” לצורך הסעיף. ”אישור קליטת הודעה” כולל אישורים שניתנו במסלול הודעה על שיווק תמרוק לפי סעיף 11א55 ו-2א55 לפקודה, במסלול אישור התאמה לפי סעיף 12א55ה(ג) לפקודה ובמסלול

(ב) המנהל רשאי לבטל אישור קליטת הודעה או להתלות, אם נוכח כי התקיים אחד מאלה:

(1) האישור הונפק על יסוד מידע כוזב;
(2) האישור הונפק על סמך מידע חלקי, שגוי או מטעה, ויש יסוד להניח שאילו היה ידוע למנהל במועד הגשת ההודעה בדבר שיווק התמרוק, לא היה מנפיק את האישור;

(3) חדל להתקיים תנאי מהתנאים לקבלת האישור;
(4) בעל האישור הפר תנאי מתנאי האישור או הוראה מהוראות לפי פקודה זו, או שחדל מלקיים תנאי או הוראה כאמור;

(5) השתנה פרט מהפרטים שנמסרו בהודעה בדבר שיווק התמרוק או במסמכים שצורפו לה, אשר יש יסוד להניח שאילו היה ידוע למנהל במועד הגשת ההודעה בדבר שיווק התמרוק, לא היה מנפיק את האישור.

(ג) לא יקבל המנהל החלטה לפי סעיף קטן (ב), אלא לאחר שנתן לבעל האישור הזדמנות לטעון את טענותיו.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), סבר המנהל כי קיים צורך דחוף ומידי לבטל או להתלות את אישור קליטת ההודעה לאחר ששוכנע כי קיים חשש לסכנה חמורה לבריאות הציבור, רשאי הוא לבטל או להתלות את האישור כאמור באופן מידי, בהחלטה מנומקת בכתב, ובלבד שייתן לבעל האישור הזדמנות לטעון את טענותיו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ־14 ימים ממועד ההחלטה על הביטול או ההתליה.

תיקון סעיף 1555. בסעיף 1555 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א) –

(1) ברישה, בסופה יבוא "למנהל המערך";

(2) בסופו יבוא:

"(5) החלטה לעניין ביטול אישור קליטת הודעה או התלייתו לפי סעיף 1555."

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 25 סעיף 1555 לפקודה מסדיר את זכות ההשגה על החלטות שניתנו בתחום התמרוקים. ומוצעים שני תיקונים לסעיף קטן (א).

מוצע לקבוע כי השגות על החלטות שניתנו בידי מי שהסמיכו המנהל, יוגשו למנהל המערך. נוסף על כך, מוצע להוסיף לרשימת ההחלטות הניתנות להשגה את ההחלטה לעניין ביטול אישור קליטת הודעה או התלייתו לפי סעיף 1555 לפקודה המוצע בסעיף 24 להצעת חוק זו. הוספה זו מתחייבת בהתאם להוספת הסמכות לביטול אישורי קליטה בסעיף 1555 המוצע, ונועדה להבטיח כי גם ביחס לסמכות חדשה זו תעמוד לעוסק בתמרוקים זכות השגה מינהלית, עקבית עם ההסדרים הקיימים בפקודה לגבי החלטות מינהליות אחרות בתחום התמרוקים.

בדומה להסדרים מקבילים בפקודה, ובייחוד ההסדר הקבוע בסעיף 3555(ב) לפקודה, מוצע לחייב מתן הזדמנות לבעל האישור לטעון את טענותיו לפני קבלת ההחלטה על ביטול או התליה.

בדומה להסדר הקבוע בסעיף 3555(ג) לפקודה, מוצע לאפשר למנהל לפעול לביטול או להתליה מידיים של אישור קליטת הודעה, בלא שימוע מוקדם, כאשר קיים חשש לסכנה חמורה לבריאות הציבור. הפעלת הסמכות מותנית בהחלטה מנומקת, ובתנאי שהשימוע יינתן לבעל האישור בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ־14 ימים ממועד ההחלטה.

26. תיקון סעיף 155 לחוק העיקרי, במקום "מפקח שהוסמך לפי סעיף 60" יבוא "מפקח" ובמקום "מיצין או מיבואן" יבוא "מיצין, מיבואן, ממפיץ או ממוכר קמעונאי של תמרוקים".
27. אחרי סעיף 155 לחוק העיקרי יבוא:

"חובת עריכת בדיקות
155. מפקח רשאי לדרוש מעוסק בתמרוקים לבדוק תמרוק במעבדה שהוסמכה על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות שהוקמה לפי חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997³, או על ידי גוף החבר בארגון הבין-לאומי של גופי הסמכת מעבדות וגופי פיקוח (ILAC – International Laboratory Cooperation); עוסק בתמרוקים שנדרש לבצע בדיקה כאמור, יישא בהוצאות הבדיקה במישרין למעבדה, בין שנטל בעצמו את הדגימה ובין שניטלה בידי מפקח."

28. סעיפים 155 ו-155 לחוק העיקרי – בטלים.

ד ב ר י ה ס ב ר

רביעית ב'3 בסעיף 51 להצעת חוק זו. התקנה האירופית מסדירה באופן מקיף ומפורט את דרישות הסימון ואת חובות הנגשת המידע לגבי תמרוקים. קביעת החריגים והשינויים ביחס להוראה זו נעשית אף היא במסגרת התוספת הרביעית ב'3, ואין צורך עוד בהוראות עצמאיות מקבילות בגוף הפקודה. ביטול הסעיפים נועד למנוע כפילות נורמטיבית העשויה להביא לקשיים פרשניים ויישומיים, ולהבטיח מקור אחיד ומרוכז לדרישות הסימון והנגשת המידע.

וזה נוסחם של סעיפים 155 ו-155 לפקודה, שמוצע לבטלם:

"סימון תמרוק

155. (א) (בוטל).

(ב) בלי לגרוע מהוראות כל דין, לא ישווק אדם תמרוק, אלא אם כן מצוין על גבי התמרוק וכן על גבי אריזתו או עטיפתו:

(1) בתמרוק שחיי המדף שלו 30 חודשים או פחות – תאריך תפוגתו;

(2) בתמרוק שחיי המדף שלו 30 חודשים – תקופת השימוש לאחר פתיחתו לפי הוראות ועקרונות עדכניים שפרסם האיחוד האירופי והוראות המנהל לעניין זה.

(ג) שר הבריאות רשאי –

(1) לקבוע סוגי תמרוקים שהוראות סעיף זה לא יחולו עליהם;

(2) לשנות, בצו, את אורך חיי המדף הקבוע בסעיף קטן (ב).

הנגשת מידע בדבר רכיבי תמרוק

155. יצרן או יבואן של תמרוק יבטיח כי מידע בדבר שמות הרכיבים, כמות הרכיב לגבי רכיב שהוא חומר מסוכן, וכן מידע קיים לגבי אזהרות ותופעות לוואי של התמרוק, ולגבי

סעיף 26 סעיף 155 לפקודה מסמיך את השר או מפקח מוסמך לדרוש מידע ממי שמחזיק בו, לשם הפעלת הסמכויות לפי סעיפים 155 ו-155 לפקודה בנוגע למוצר או לתמרוק שקיים חשש כי נמצא בו חומר רעיל. בנוסח הקיים, סמכות הדרישה מוגבלת ליצרן או ליבואן בלבד.

מוצע להרחיב את מעגל הגורמים שניתן לדרוש מהם מידע כך שיכלול גם מפיצים ומוכרים קמעונאיים של תמרוקים. הרחבה זו עקבית עם הרחבת מעגל החובות הרגולטוריות שמוטלות על מפיצים ומוכרים קמעונאיים במסגרת הצעת חוק זו, ונדרשת כדי להבטיח את יעילות הפיקוח לאורך כל שרשרת האספקה.

כמו כן, מאחר שבסעיף 1 לפקודה המוצע בסעיף 2 להצעת חוק זו, נוספה הגדרת "מפקח" המפנה לסעיף 60 לפקודה, אין צורך בהפניה זו בגוף הסעיף.

סעיף 27 מוצע להוסיף לפקודה את סעיף 155 המוצע, המסמיך מפקח לדרוש מעוסק בתמרוקים לבצע בדיקת מעבדה לתמרוק, ומסדיר את נשיאת הוצאות הבדיקה.

מוצע לקבוע סמכות כאמור, שתאפשר פיקוח יזום ואפקטיבי על בטיחות תמרוקים בשוק, בדומה להסמכות מקבילות הקיימות בחקיקת הפיקוח על מזון ומוצרי צריכה אחרים.

הבדיקה תיערך במעבדה שהוסמכה על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, או על ידי גוף החבר בארגון הבין-לאומי ILAC – דרישה המבטיחה כי הבדיקות יבוצעו בידי גורם מקצועי בעל הסמכה מוכרת. עוסק בתמרוקים שנדרש לבצע בדיקה יישא בהוצאותיה במישרין, בין שהדגימה ניטלה על ידו ובין שניטלה בידי המפקח.

סעיף 28 מוצע לבטל את סעיפים 155 ו-155 לפקודה. הביטול נובע מאימוץ תקנה 1223/2009 לתקנות האיחוד האירופי כהוראה מאומצת, כמוצע בתיקון תוספת

³ ס"ח התשנ"ז, עמ' 156.

(1) בפסקה (1), אחרי "רשאי המנהל" יבוא "לתת הוראות לגביו בכתב, ובכלל זה" ואחרי "שיווק" יבוא "או על איסופו למקום שקבע";

(2) בפסקה (2), במקום "בדבר איסור הייצור או השיווק" יבוא "לפי הפסקה האמורה".

(1) אחרי פסקה (276) יבוא:

"(276א) יבואן נאות שייבא במסלול האירופי תמרוק שהונפק לו אישור קליטה לפי סעיף 12א55, בלי שהתמרוק משווק במדינת הסתמכות, בניגוד להוראות סעיף 12א55(3);"

(2) בפסקה (276), אחרי "שייבא תמרוק" יבוא "במסלול הסתמכות" ובסופה יבוא "או סעיף 12א55(2), לפי העניין";

(3) בפסקה (276), אחרי "יבואן נאות שייבא תמרוק" יבוא "במסלול האירופי", אחרי "באמור בסעיף 12א55(5)" יבוא "או את המסמכים המפורטים בסעיף האמור בפסקאות משנה (א) ו-(ב);"

(4) אחרי פסקה (276) יבוא:

"(276ד) יבואן נאות שייבא במסלול האמריקאי תמרוק שהונפק לו אישור קליטה לפי סעיף 12א55, בלי שהתמרוק מיוצר בארצות הברית, בניגוד להוראות סעיף 12א55(1);"

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (1) – הוספת פסקה (276א)

מוצע להוסיף עבירה פלילית חדשה, בנוגע ליבואן נאות הפועל במסלול האירופי שייבא תמרוק שהונפק לו אישור קליטה, בלי שהתמרוק משווק בפועל במדינת ההסתמכות, בניגוד להוראות סעיף 12א55(3).

לפסקה (2) – תיקון פסקה (276)

מוצע לתקן את פסקה (276), הקובעת עבירה בשל ייבוא תמרוק ייעודי במסלול הסתמכות, כך שתתייחס במפורש למסלול זה, תוך הוספת הפניה לסעיף 12א55(2) לפקודה המוצע בסעיף 15 להצעת חוק זו, לצד ההפניה הקיימת לסעיף 12א55 לפקודה. ההפניה לסעיף 12א55(2) מרחיבה את האיסור כך שיחול גם על ייבוא תמרוקים ייעודיים במסלול האמריקאי, נוסף על המסלול האירופי הכלול בנוסח העבירה כיום.

לפסקה (3) – תיקון פסקה (276)

בפסקה (276) הקיימת, העוסקת בייבוא תמרוק בלא תעודת שיווק חופשי, מוצע להבהיר כי היא חלה על המסלול האירופי בלבד, וכן להרחיב אותה כך שתכלול גם את המסמכים החלופיים לתעודת השיווק החופשי, המפורטים בסעיף 12א55(5)(א) ו-(ב) לפקודה. הרחבה זו משקפת את העובדה כי גם מחזיק מסמכים חלופיים אלה כפוף לאותן דרישות.

לפסקה (4) – הוספת פסקאות (276ד) ו-(276ה)

במקביל למוצע לגבי המסלול האירופי, מוצע להוסיף שתי עבירות חדשות הנוגעות למסלול האמריקאי: פסקה

חומר בישום – גם שם החומר, מספר הקוד ומידע דבר זהות הספק, יהיה נגיש בקלות לציבור באמצעים נאותים, כמפורט בהוראות שיקבע השר בשים לב להוראות דרישות חוקיות היבוא של האיחוד האירופי בעניין זה.

סעיף 29 סעיף 55(א) לפקודה מסדיר את סמכות המנהל להורות על איסור ייצור או שיווק של תכשיר או מוצר בפיקוח שהתעורר חשד כי הוא מזיק או עלול להזיק לבריאות הציבור. מוצע לתקן את הסעיף בשני היבטים: בנוסח הקיים, המנהל מוסמך להורות על "איסור ייצור או שיווק" של תכשיר או מוצר בפיקוח. מוצע להרחיב את מגוון ההוראות שניתן לתת, כך שהסמכות תחול על "מתן הוראות בכתב, ובכלל זה" – לשון המבהירה כי מדובר בסמכות כוללת למתן הוראות, ולא רק בסמכות לאיסור. נוסף על כך, מוצע להוסיף כלי פעולה מפורש של "איסוף למקום שקבע", לצד האיסור על ייצור ושיווק. תוספת זו מאפשרת למנהל לנקוט אמצעי ביניים ממוקד ומידתי יותר – כינוס המוצרים הקיימים בשוק לצורך בחינה, בלי שיידרש להטיל מייד איסור גורף על כלל הייצור והשיווק.

סעיף 30 סעיף 60(ב) לפקודה קובע את רשימת העבירות המהוות עבירות פליליות בתחום התמרוקים. מוצע לתקן סעיף זה בחמש פסקאות, המרחיבות את מעגל העבירות הפליליות כך שיכלול את מסלול הייבוא האמריקאי המוצע בהצעת חוק זו, ומדייקות הוראות קיימות, כמפורט להלן.

(6726) יבואן נאות שייבא במסלול האמריקאי תמרוק שהונפק לו אישור קליטה לפי סעיף 12א55, בלי שיש לו תעודה תקפה כאמור בסעיף 12א55(5). או המסמכים המפורטים בסעיף האמור בפסקאות משנה (א) או (ב), בניגוד להוראות הסעיף האמור;

(5) בפסקה (27א), אחרי "כאמור בסעיף 12א55(א)" יבוא "או המסמכים המפורטים בסעיף 12א55(1), (21) או (31), לפי העניין" ובמקום "בניגוד להוראות הסעיף האמור" יבוא "בניגוד להוראות סעיף 12א55(א)".

החלפת סעיף 160. 31. במקום סעיף 160 לחוק העיקרי יבוא:

"הגדרות – פרק 160. בפרק זה –
ח'2

"הממונה" – אחד מאלה, לפי העניין:

(1) לעניין סעיף 160 – מנהל אגף בכיר אכיפה ועיצומים במערך או עובד המערך האחראי לנושא עיצומים כספיים, שמנהל המערך הסמיכו לעניין פרק זה;

(2) לעניין סעיף 160 – עובד בכיר של משרד הבריאות שהמנהל הסמיכו לעניין פרק זה;

"הסכום הבסיסי" – סכום כמפורט להלן, בין שההפרה היא במוצר אחד ובין שהיא ביותר מאחד, לפי העניין:

(1) לגבי יחיד – 20,000 שקלים חדשים;

(2) לגבי תאגיד – 60,000 שקלים חדשים;

"תאגיד" – לרבות בעל שליטה בו."

ד ב ר י ה ס ב ר

לעניין פרק זה, הגדרה אחידה לכלל פרק ח'2 לפקודה. בנוסח המוצע מובחנים שני סוגי ממונים, בהתאם לאופי הסמכות המופעלת: לעניין סעיף 160 לפקודה המוצע בסעיף 32 להצעת החוק, שעניינו הטלת עיצום כספי על הפרות הקשורות לתמרוקים – הממונה יהיה מנהל אגף בכיר אכיפה ועיצומים במערך או עובד המערך האחראי לנושא עיצומים כספיים, שמנהל המערך הסמיכו לכך; לעניין סעיף 160 לפקודה, שעניינו הטלת עיצום כספי על הפרות אחרות – יישמר ההסדר הקיים שלפיו הממונה הוא עובד בכיר של משרד הבריאות שהמנהל הסמיכו לכך. הבחנה זו נובעת מהעברת סמכויות האסדרה והאכיפה בתחום התמרוקים למנהל המערך, ומייצרת התאמה בין זהות הממונה לבין סוג ההפרה המטופלת.

שנית, מוצע להוסיף את ההגדרה "הסכום הבסיסי" ולקבוע אותו בסך 20,000 שקלים חדשים ליחיד ו-60,000 שקלים חדשים לתאגיד, בלא תלות במספר המוצרים שבשלהם הוטל העיצום. הגדרה זו נועדה לאפשר את הפעלת מנגנון ההחמרה שיוסדר בסעיף 21א60 המוצע בסעיף 32, וכן ליצור אחידות ובהירות במנגנון הטלת העיצומים.

שלישית, מוצע להגדיר "תאגיד" כמונח הכולל גם את בעל השליטה בו.

(5726) המוצעת, המקבילה לעבירה המוצעת בפסקה (1) ביחס למסלול האירופי, קובעת עבירה בשל יבוא במסלול האמריקאי של תמרוק שאינו מיוצר בארצות הברית, בניגוד לתנאי היסוד של המסלול לפי סעיף 12א55(1) לפקודה המוצע בסעיף 15 להצעת חוק זו. פסקה (6726) המוצעת קובעת עבירה בשל יבוא במסלול האמריקאי בלא תעודת שיווק חופשי תקפה (Free Sale) או בלא מסמכים חלופיים לה כאמור בסעיף 12א55(5) או (א) או (ב) המוצע בסעיף 15 להצעת חוק זו. העבירה המוצעת מקבילה לעבירה הקבועה בפסקה (4726) ביחס למסלול האירופי.

לפסקה (5) – תיקון פסקה (27א)

מוצע לתקן את פסקה (27א), הקובעת עבירה בשל יבוא תמרוק בלא תעודה תקפה המעידה על שיווק חופשי לפי סעיף 12א55(א) לפקודה, כך שיובהר כי היא כוללת גם את יבוא התמרוק בלא המסמכים הנדרשים לפי סעיף 12א55(1), (21) או (31) לפקודה.

סעיף 31. סעיף 160 לפקודה הוא סעיף ההגדרות של פרק ח'2 לפקודה, העוסק בעיצומים כספיים, ובו קבועה כיום רק ההגדרה "הממונה". מוצע להחליף את הסעיף האמור בנוסח מורחב, ובו: ראשית, מוצע להרחיב ולדייק את הגדרת "הממונה" – בנוסח הקיים הממונה מוגדר כ"עובד בכיר של משרד הבריאות שהמנהל הסמיכו

"עיצום כספי על
הפרת הוראות
בקשר עם תמרוקים
(א) מי שהפר הוראה מההוראות לפי פקודה זו, כמפורט
להלן, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות
פרק זה בסכום הבסיסי:

(1) מי שרשום במרשם העוסקים בתמרוקים שלא
דיווח למנהל על שינוי בפרטים שנכללו בבקשה
להירשם במרשם העוסקים בתמרוקים או במסמכים
שצורפו לה, בניגוד להוראות סעיף 2א55;

(2) יצרן או יבואן של תמרוק שלא מינה נציג אחראי
בעל ידע והכשרה מתאימים בשים לב לסוג התמרוקים
שלגביהם הוא משמש נציג אחראי, בניגוד להוראות
סעיף 4א55(ג1);

(3) מי שרשום במרשם העוסקים בתמרוקים או נציג
אחראי שלא הודיעו למנהל על שינוי בפרטי הנציג
האחראי, בניגוד להוראות סעיף 7א55;

(4) מי שרשום במרשם העוסקים בתמרוקים שלא
הודיע למנהל על סיום כהונתו של נציג אחראי, בניגוד
להוראות סעיף 8א55(א);

(5) מי שרשום במרשם העוסקים בתמרוקים שלא נקט
אמצעים להבטחת הפרדת התמרוק המיועד לייצוא
משאר התמרוקים המיוצרים במפעל או להבטחת מניעת
מכירתו בישראל, בניגוד להוראות סעיף 12א55(א2);

(6) מי שרשום במרשם העוסקים בתמרוקים שלא מסר
למנהל ב־1 בחודש מדי שישה חודשים דיווח על ייצור
תמרוקים לייצוא, בניגוד להוראות סעיף 12א55(א3);

ד ב ר י ה ס ב ר

וזה נוסחו של סעיף 1260 שמוצע להחליפו:

"הגדרות – פרק ח'2"

1260. בפרק זה, "הממונה" – עובד בכיר של משרד הבריאות
שהמנהל הסמיכו לעניין פרק זה.

סעיף 32 בנוסח הקיים של הפקודה, ההפרות בתחום
התמרוקים הטעונות עיצום כספי מפוזרות לאורך
סעיף 1260 בין הפרות נוספות של הוראות הפקודה מתחומים
שונים. מוצע לרכז את כלל ההפרות הנוגעות לתמרוקים
בסעיף ייעודי עצמאי – סעיף 1260 המוצע, ולהסיר אותן
מסעיף 1260 לפקודה. כמו כן מוצע להוסיף את סעיף 2260
לפקודה בעניין כפל עיצום כספי בשל הפרה שנעשתה
בנסיבות מחמירות, והכול כמפורט להלן.

לסעיף 1260 המוצע

ריכוז ההפרות בתחום התמרוקים בסעיף זה נועד
לייעל את מנגנון האכיפה, להקל על ציבור העוסקים

בתמרוקים לאתר את ההפרות המתייחסות לתחום
פעילותם, ולאפשר עדכון ממוקד של הסנקציות בתחום
התמרוקים.

לסעיף קטן (א) המוצע

מוצע לקבוע הפרות שבשלהן רשאי הממונה להטיל
עיצום כספי בסכום הבסיסי כהגדרתו בסעיף 1260 המוצע
בסעיף 31 להצעת חוק זו – 20,000 שקלים חדשים ליחיד
ו-60,000 שקלים חדשים לתאגיד. הפרות אלה מקבילות
להפרות הכלולות כיום בסעיפים קטנים (12) ו-(13) של סעיף
1260 לפקודה, תוך התאמה לשינויים המוצעים בפקודה
בהצעת חוק זו.

בין ההפרות שמוצע להוסיף בסעיף הקטן המוצע,
ביחס לנוסח הפקודה הקיים, מוצע לקבוע הפרה חדשה
שעניינה אי־מסירת מסמך למפקח (פסקה (10) המוצעת).

(7) מי שייחס לתמרוק סגולה של ריפוי הגוף, אחד מאיבריו או מערכתיו או של מניעת מחלה, ריפוי שלה, הקלה או סיוע בהתמודדות עימה או עם תסמיניה, בניגוד להוראות סעיף 12א55;

(8) יבואן שלא שמר אצל הנציג האחראי את כל המסמכים והפרטים שהוגשו למעבדה המוכרת לשם קבלת אישור התאמה ואת אישור ההתאמה שניתן לו, בניגוד להוראות סעיף 12א55(ד);

(9) מי שייבא תמרוק לישראל בלי שיש לו תעודה תקפה כאמור בסעיף 155(א) או המסמכים האמורים בסעיף 155(11), (21) או (31), לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 155(א);

(10) מי שלא מסר מסמך לפי דרישת המפקח, בניגוד להוראות סעיף 60ב(2);

(11) מי שהפר הוראה מההוראות המנויות בחלק ד' לתוספת רביעית ד'.

(ב) מי שהפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום של פי 1.5 מהסכום הבסיסי:

(1) מי שייצר, ייבא, ייצא, עסק באחסון סיטונאי של תמרוק או הפיצו ואינו רשום במרשם העוסקים בתמרוקים, בניגוד להוראות סעיף 5א55(א);

(2) יצרן או יבואן ששיווק תמרוק בישראל בלי שיש נציג אחראי לתמרוק בישראל, בניגוד להוראות סעיף 5א55(א);

(3) עוסק בתמרוקים ששיווק תמרוק בישראל בלי שנערכה לתמרוק הערכת בטיחות מקצועית ובלי שנערך דוח בטיחות מעודכן, בניגוד להוראות סעיף 10א55(א);

(4) יצרן או יבואן של תמרוק ששיווק תמרוק בישראל בלי שקיבל מהנציג האחראי של התמרוק אישור בכתב על קיומו של תיק תמרוק הכולל את המסמכים והנתונים המפורטים בסעיף 10א55(ב)(1) עד (5), בניגוד להוראות סעיף 10א55(ב);

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף קטן (ב) המוצע

המוצע, לעומת נוסח הפקודה הקיים: הפרה של מפיץ או משווק בשל אחסון או מכירת תמרוק שקיבל מעוסק שאינו רשום במרשם העוסקים בתמרוקים, כהגדרתו בסעיף 5א55 (פסקאות (7) ו-(8) המוצעות, המשקפות את החובות שנוספו בסעיף 12א55), והפרות הנוגעות למסלול האמריקאי המוצע (פסקאות (13) עד (15) המוצעות).

מוצע לקבוע עשרים ואחת הפרות שבשלהן יוטל עיצום כספי בסכום של פי 1.5 מהסכום הבסיסי, קרי 30,000 שקלים חדשים ליחיד ו-90,000 שקלים חדשים לתאגיד. הפרות אלה חמורות יחסית לעומת אלה המוצעות בסעיף קטן (א). בין ההפרות שמוצע להוסיף בסעיף הקטן

(5) עוסק בתמרוקים ששיווק תמרוק בישראל בלי שהנציג האחראי של התמרוק מסר הודעה למנהל על שיווק התמרוק בישראל, בניגוד להוראות לפי סעיף 11א55;

(6) מי שרשום במרשם העוסקים בתמרוקים שייצא תמרוק בלי שנקט אמצעים להבטחת מניעת מכירתו בישראל, בניגוד להוראות סעיף 12א55(ב);

(7) מפיץ תמרוקים שהפיץ תמרוק בלי שהתקיימו התנאים האמורים בסעיף 12א55(א), בניגוד להוראות אותו סעיף;

(8) מי שעוסק במכר קמעוני של תמרוקים, שאחסן או מכר תמרוק שקיבל ממי שאינו רשום במרשם העוסקים בתמרוקים, בניגוד להוראות סעיף 12א55(ב1);

(9) יבואן נאות שייבא במסלול האירופי תמרוק שהונפק לו אישור קליטה לפי סעיף 12א55, בלי שיש לו הסכם בכתב עם יצרן התמרוק או עם הספק, לפי העניין, שממנו רכש את התמרוק, הכולל את הפרטים המנויים בסעיף 12א55(2)(א) ו-(ב), בניגוד להוראות סעיף 12א55(2);

(10) יבואן נאות שייבא במסלול האירופי תמרוק שהונפק לו אישור קליטה לפי סעיף 12א55, בלי שהתמרוק משווק במדינת הסתמכות, בניגוד להוראות סעיף 12א55(3);

(11) יבואן נאות שייבא במסלול הסתמכות תמרוק שהונפק לו אישור קליטה לפי סעיף 12א55, והתמרוק הוא תמרוק ייעודי, בניגוד להוראות סעיפים 12א55(4) או 12א55(2), לפי העניין;

(12) יבואן נאות שייבא במסלול האירופי תמרוק שהונפק לו אישור קליטה לפי סעיף 12א55, בלי שיש לו תעודה תקפה כאמור בסעיף 12א55(5), או המסמכים המפורטים בסעיף האמור בפסקאות משנה (א) ו-(ב), בניגוד להוראות הסעיף האמור;

(13) יבואן נאות שייבא במסלול האמריקאי תמרוק שהונפק לו אישור קליטה לפי סעיף 12א55, בלי שהתמרוק מיוצר בארצות הברית, בניגוד להוראות סעיף 12א55(1);

(14) יבואן נאות שייבא במסלול האמריקאי תמרוק שהונפק לו אישור קליטה לפי סעיף 12א55, בלי שניתנו לו התחייבות והצהרת המוכר בכתב כאמור בסעיפים 12א55(2)(א) ו-12א55(4), בניגוד להוראות סעיף 12א55(4);

(15) יבואן נאות שייבא במסלול האמריקאי תמרוק שהונפק לו אישור קליטה לפי סעיף 12א55(א), בלי שיש לו תעודה תקפה כאמור בסעיף 12א55(ב) ו(5), או המסמכים המפורטים בסעיף האמור בפסקאות משנה (א) או (ב), בניגוד להוראות הסעיף האמור;

(16) יבואן נאות שייבא תמרוק שהונפק לו אישור קליטה לפי סעיף 12א55(א), בלי שיש לו תוכנית בקרת איכות ובטיחות לסוג התמרוק האמור הכוללת את הפרטים המנויים בסעיף 12א55(א)(1) עד (3), בניגוד להוראות סעיף 12א55(א);

(17) יבואן נאות שייבא תמרוק שהונפק לו אישור קליטה לפי סעיף 12א55(א) שלא בהתאם לתוכנית בקרת איכות ובטיחות לסוג התמרוק האמור, בניגוד להוראות סעיף 12א55(א)(1);

(18) עוסק בתמרוקים שלא נקט אמצעים סבירים למניעת שימוש בתמרוק מזיק, בניגוד להוראות סעיף 13א55(ב)(1);

(19) מי שפעל בניגוד להוראות שנתן לו המנהל, בניגוד להוראות סעיף 13א55(ב)(3), 13א55(ד) לעניין נקיטת אמצעים או תיקון ליקויים, 14א55(1) או 55א(א);

(20) מי שייצר או שיווק תמרוק שלא בהתאם להוראה מההוראות המאומצות, כמפורט בתוספת רביעית ב'4, החלה לגביו, בניגוד להוראות סעיף 12א55(א);

(21) מי שהפר הוראה מההוראות המנויות בחלק ה' לתוספת רביעית ד';

2160. היה לממונה יסוד סביר להניח כי יצרן, יבואן, אדם העוסק במכר קמעוני של תמרוקים או מפיץ תמרוקים כהגדרתו בסעיף 12א55(ג) הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, המפורטת בסעיף 1260, בנסיבות מחמירות, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי השווה לכפל הסכום שהיה ניתן להטיל בשל אותה הפרה; בסעיף זה, "נסיבות מחמירות" – הפרה העלולה לגרום לסיכון לבריאות הציבור או לבטיחות התמרוק.

הפרה בנסיבות מחמירות בקשר עם תמרוקים

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף 2160 המוצע

מינוריות לבין הפרות בעלות פוטנציאל פגיעה ממשי בצרכן, ולהתאים את עוצמת הסנקציה לחומרת ההפרה בפועל.

הסמכות להכפלת העיצום חלה כלפי יצרן, יבואן, אדם העוסק במכר קמעוני של תמרוקים או מפיץ תמרוקים, וזאת בשים לב לכך שגורמים אלה הם הנושאים בחובות המרכזיות לבטיחות התמרוק לאורך שרשרת האספקה, ולפיכך הפרה מחמירה מצידם מצדיקה הרתעה מוגברת. יצוין כי מוצע לקבוע שהסמכות נתונה לממונה בשיקול דעת ("רשאי" ולא "יטיל") ובכך נשמר האיזון בין הרתעה אפקטיבית לבין מידתיות האכיפה.

מוצע להוסיף לפקודה את סעיף 2160 המוצע, המקנה לממונה סמכות להכפיל את סכום העיצום הכספי בנסיבות מחמירות. הוראה זו אינה קיימת בנוסח הקיים של פרק ח' לפקודה העוסק באכיפה מינהלית, ומוצע להוסיפה כחלק ממנגנון אכיפה מדורג ואפקטיבי יותר בתחום התמרוקים.

מוצע להגדיר "נסיבות מחמירות" כהפרה העלולה לגרום לסיכון לבריאות הציבור או לבטיחות התמרוק. הגדרה זו מאפשרת לממונה להבחין בין הפרות פרוצדורליות

ד ב ר י ה ס ב ר

(10) מי שרשום במרשם העוסקים בתמרוקים שייצא תמרוק בלי שנקט אמצעים להבטחת מניעת מכירתו בישראל, בניגוד להוראות סעיף 12א55(ב);

(11) מי שייחס לתמרוק סגולה של ריפוי הגוף, אחד מאיבריו או מערכותיו או של מניעת מחלה, ריפוי שלה, הקלה או סיוע בהתמודדות עימה או עם תסמיניה, בניגוד להוראות סעיף 12א55(ב);

(12) יבואן שלא שמר אצל הנציג האחראי את כל המסמכים והפרטים שהוגשו למעבדה המוכרת לשם קבלת אישור התאמה ואת אישור ההתאמה שניתן לו, בניגוד להוראות סעיף 12א55(ד);

(13) יבואן נאות שייבא תמרוק שניתן לו אישור קליטה לפי סעיף 12א55, והתמרוק הוא תמרוק ייעודי, בניגוד להוראות סעיף 12א55(ב);

(2א) מי שהפר הוראה מההוראות לפי פקודה זו, כמפורט להלן, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום של 30,000 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד – בסכום של 75,000 שקלים חדשים:

(1) מי שייצר, ייבא, ייצא, עסק באחסון סיטונאי של תמרוק או הפיצו ואינו רשום במרשם העוסקים בתמרוקים, בניגוד להוראות סעיף 1א55(א);

(2) יצרן או יבואן ששיווק תמרוק בישראל בלי שיש נציג אחראי לתמרוק בישראל, בניגוד להוראות סעיף 5א55(א);

(3) עוסק בתמרוקים ששיווק תמרוק בישראל בלי שהנציג האחראי של התמרוק מסר הודעה למנהל על שיווק התמרוק בישראל, בניגוד להוראות לפי סעיף 11א55;

(4) מי שנרשם במרשם העוסקים בתמרוקים שלא נקט אמצעים להבטחת הפרדת התמרוק המיועד לייצוא משאר התמרוקים המיוצרים במפעל או להבטחת מניעת מכירתו בישראל, בניגוד להוראות סעיף 12א55(א);

(4א) יבואן נאות שייבא תמרוק שניתן לו אישור קליטה לפי סעיף 12א55, בלי שיש לו הסכם בכתב עם יצרן התמרוק או עם הספק, לפי העניין, שממנו רכש את התמרוק, הכולל את הפרטים המנויים בסעיף 12א55(ב)2, בניגוד להוראות סעיף 12א55(ב);

(4ב) יבואן נאות שייבא תמרוק שניתן לו אישור קליטה לפי סעיף 12א55, בלי שיש לו תעודה תקפה כאמור בסעיף 12א55(ב)5, בניגוד להוראות הסעיף האמור;

(5) עוסק בתמרוקים שלא נקט אמצעים סבירים למניעת שימוש בתמרוק מזיק, בניגוד להוראות סעיף 13א55(ב);

(6) (נמחקה);

סעיף 33 מוצע לתקן את סעיף 760 לפקודה על ידי מחיקת כל ההפרות הנוגעות לתמרוקים מתוכו, בהתאם לריכוזן בסעיף 760 המוצע בסעיף 32 להצעת חוק זו. התיקון הוא טכני בעיקרו, ומשלים את מהלך הפיצול שפורט בדברי ההסבר לסעיף האמור.

וזה הנוסח של הפסקאות והסעיפים הקטנים שמוצע למחוק ולבטל:

מסעיף קטן (א) – פסקה (6);

”(6) מפין תמרוקים שהפיץ תמרוק בלי שהתקיימו התנאים האמורים בסעיף 12א55(א), בניגוד להוראות אותו סעיף.”
סעיפים קטנים (1א) ו-(2א);

”(1א) מי שהפר הוראה מההוראות לפי פקודה זו, כמפורט להלן, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום של 20,000 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד – בסכום של 50,000 שקלים חדשים:

(1) מי שרשום במרשם העוסקים בתמרוקים שלא דיווח למנהל על שינוי בפרטים שנכללו בבקשה להירשם במרשם העוסקים בתמרוקים או במסמכים שצורפו לה, בניגוד להוראות סעיף 2א55;

(2) יצרן או יבואן של תמרוק שלא מינה נציג אחראי בעל ידע והכשרה מתאימים בשים לב לסוג התמרוקים שלגביהם הוא משמש נציג אחראי, בניגוד להוראות סעיף 4א55(ג)1);

(3) (נמחקה);

(4) (נמחקה);

(5) (נמחקה);

(6) מי שרשום במרשם העוסקים בתמרוקים או נציג אחראי שלא הודיעו למנהל על שינוי בפרטי הנציג האחראי, בניגוד להוראות סעיף 7א55;

(7) מי שרשום במרשם העוסקים בתמרוקים שלא הודיע למנהל על סיום כהונתו של נציג אחראי, בניגוד להוראות סעיף 8א55(א);

(8) עוסק בתמרוקים ששיווק תמרוק בישראל בלי שנערכה לתמרוק הערכת בטיחות מקצועית ובלי שנערך דוח בטיחות מעודכן, בניגוד להוראות סעיף 10א55(א);

(8א) יצרן או יבואן של תמרוק ששיווק תמרוק בישראל בלי שקיבל מהנציג האחראי של התמרוק אישור בכתב של קיומו של תיק תמרוק הכולל את המסמכים והנתונים המפורטים בסעיפים קטנים 10א55(ב)1) עד (5), בניגוד להוראות סעיף 10א55(ב);

(9) מי שרשום במרשם העוסקים בתמרוקים שלא מסר למנהל ב־1 לחודש מדי שישה חודשים דיווח על ייצור תמרוקים לייצוא, בניגוד להוראות סעיף 12א55(א)3);

- (1) בסעיף קטן (א), פסקה (6) – תימחק;
- (2) סעיפים קטנים (1ג) ו-(2ג) – בטלים;
- (3) בסעיף קטן (ה), פסקאות (6) ו-(7) – יימחקו.
34. בסעיף 160ד לחוק העיקרי, במקום "60ד(ה)(7)" יבוא "60ג(ב)(20)" ובמקום "בסעיף 155א102ז(ז)" יבוא "155א102ז(ד)".
35. בסעיף 160ה לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), במקום "כאמור בסעיף 160ד" יבוא "כאמור בסעיפים 160ג או 160ד", והמילים "בדואר רשום" – יימחקו.
36. בסעיף 160ה לחוק העיקרי, במקום "בתוך 30 ימים ממועד" יבוא "בתוך 45 ימים ממועד".
37. בסעיף 160ז(ב)(1) לחוק העיקרי, המילים "בדואר רשום" – יימחקו.
38. בסעיף 160ח לחוק העיקרי –

ד ב ר י ה ס ב ר

- (7) מי שלא פעל בהתאם להוראות שנתן לו המנהל, בניגוד להוראות סעיף 13א55(ב)(3) או 14א55;
- (8) מי שייבא תמרוק לישראל בלי שיש לו תעודה תקפה כאמור בסעיף 155א102ז(א), בניגוד להוראות הסעיף האמור;
- מסעיף קטן (ה) – פסקאות (6) ו-(7):
- "(6) יבואן נאות שייבא תמרוק שניתן לו אישור קליטה לפי סעיף 155א102ז, בלי שיש לו תוכנית בקרת איכות ובטיחות לסוג התמרוק האמור הכוללת את הפרטים המנויים בסעיף 155א102ז(א)(1) עד (3), בניגוד להוראת סעיף 155א102ז(א);
- (7) מי שייצר או שיווק תמרוק שלא בהתאם להוראה מההוראות המאומצות, כמפורט בתוספת רביעית ב'4, החלה לגביו, בניגוד להוראות סעיף 155א102ז."
- סעיף 34. סעיף 160ד לפקודה קובע סייג להטלת עיצום כספי שלפיו הממונה לא יטיל עיצום כספי על מי שהפר הוראה מאומצת, אם נמצא כי התרגום לעברית של ההוראה אינו תואם את הנוסח המחייב באנגלית, ואותו אדם פעל בהתאם לנוסח התרגום העברי שהועמד לעיון הציבור.
- מוצעים שני תיקונים טכניים הנובעים מן הפיצול וממבנה הסעיפים החדש המוצע בסעיפים 32 ו-33 להצעת חוק זו.
- ראשית, את ההפניה הקיימת לסעיף 160ד(ה)(7) לפקודה, שאותו מוצע למחוק בסעיף 33(3) להצעת חוק זו ולהעביר לסעיף 160ג כמוצע בסעיף 32 להצעת חוק זו – מוצע להחליף בהפניה לסעיף 160ג(ב)(20), שהוא מיקומה החדש של ההפניה הרלוונטית.
- שנית, את ההפניה הקיימת לסעיף 155א102ז(ז) לפקודה, הקובעת את חובת פרסום התרגום לעברית של נוסח השינוי, מוצע להחליף בהפניה לסעיף 155א102ז(ד) לפקודה המוצע בסעיף 20 להצעת חוק זו, שהוא מיקומה החדש של הוראה זו לאחר שינוי המבנה המוצע בסעיפים 32 ו-33 להצעת חוק זו.
- סעיף 35. סעיף 160ה לפקודה מסדיר את ההליך של מסירת הודעה על כוונת חיוב בעיצום כספי.
- ראשית, מוצע להרחיב את תחולת הסעיף כך שיחול גם על עיצומים כספיים המוטלים לפי סעיף 160ג לפקודה המוצע בסעיף 32 להצעת חוק זו, נוסף על אלה המוטלים לפי סעיף 160ה הקיים. תיקון זה נועד להבטיח כי ההגנות הדיוניות הקבועות בסעיף 160ה לפקודה, ובהן חובת ההודעה המוקדמת, יחולו על כלל הליכי העיצום הכספי, לרבות על אלה שבתחום התמרוקים.
- שנית, מוצע למחוק את הדרישה כי ההודעה על כוונת חיוב תישלח "בדואר רשום". תיקון זה נועד לאפשר מסירת הודעה גם בדרכים מהירות ויעילות יותר, כגון מסירה אלקטרונית, בהתאם להתפתחויות בשיטות התקשורת המינהלית ולהסדרי המסירה הכלליים החלים לפי הדין.
- סעיף 36. סעיף 160ה לפקודה קובע את התקופה שבה רשאי מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לטעון את טענותיו לפני הממונה. מוצע להאריך תקופה זו מ-30 ימים ל-45 ימים כדי לאפשר למפר זמן נוסף לאיסוף מסמכים ועדויות הנוגעות לטענותיו. כמו כן, ההארכה מביאה בחשבון את מורכבות התיקים ואת הצורך להבטיח הליך הוגן ויסודי.
- סעיף 37. בסעיף 160ז(ב)(1) לפקודה, הקובע את אופן מסירת ההחלטה בדבר הטלת עיצום כספי, מוצע למחוק את המילים "בדואר רשום", בהתאם ובמקביל לתיקון סעיף 160ה לפקודה המוצע בסעיף 35 להצעת חוק זו, ומאותם טעמים – מתן אפשרות מסירה בדרכים יעילות ומהירות יותר, לרבות מסירה אלקטרונית, בהתאם להסדרי המסירה הכלליים החלים לפי הדין.
- סעיף 38. סעיף 160ח לפקודה מסדיר את מנגנוני ההוספה לעיצום הכספי בגין הפרה נמשכת והפרה חוזרת. בנוסח סעיף קטן (א) הקיים, מנגנון הפרה נמשכת חל אך אינו מגדיר את המועד שממנו יתחשב הפרה כ"נמשכת". מוצע להוסיף הגדרה מפורשת, הקובעת כי הפרה נמשכת היא הפרת הוראה לפי הפקודה לאחר שנמסרה למפר

- (1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "לעניין זה, "הפרה נמשכת" – הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיפים 160 או 160ד לאחר שנמסרה למפר דרישת תשלום בשל הפרת אותה הוראה או לאחר שנמסרה למפר התראה מינהלית כמשמעותה בסעיף 60, בשל הפרת אותה הוראה וההתראה לא בוטלה כאמור בסעיף 60טו(ב)";
- (2) בסעיף קטן (ב), במקום "כאמור בסעיף 160" יבוא "כאמור בסעיפים 160 או 160ד" ובסופו יבוא "ואולם, לעניין הפרה כאמור בסעיף 2160 – בתוך שנה מהפרה קודמת כאמור".

תיקון סעיף 160 39. בסעיף 160 לחוק העיקרי –

- (1) בסעיף קטן (ב), במקום "סכומי העיצום הכספי הקבועים" יבוא "הסכום הבסיסי וסכומי העיצום הכספי הקבועים";
- (2) בסעיף קטן (ג), במקום "הודעה על סכומי העיצום" יבוא "הודעה על הסכום הבסיסי וסכומי העיצום".

תיקון סעיף 160 40. בסעיף 160 לחוק העיקרי –

- (1) בסעיף קטן (א), במקום "בסעיף 160" יבוא "בסעיפים 160 או 160ד";
- (2) בסעיף קטן (א1), במקום "יבואן המייבא תמרוק לפי סעיפים 12א55 או 12א55ד" יבוא "יבואן נאות המייבא תמרוק במסלול הסתמכות, כהגדרתם בסעיף 55א" ובסופו יבוא "ובלבד שהוכיח לממונה כי פעל בהתאם לתוכנית בקרת איכות ובטיחות כאמור בהוראות סעיף 12א55ד".

ד ב ר י ה ס ב ר

בהתאם, מוצע לתקן את סעיף קטן (ג) של סעיף 160 לפקודה, הקובע חובת פרסום ברשומות של הסכומים המעודכנים, כך שיחול גם על הסכום הבסיסי המעודכן, כדי שהציבור והעוסקים בתמרוקים יוכלו לעקוב אחר השינויים בו ולפעול על פי הסכום העדכני.

סעיף 40 סעיף 160 לפקודה מסדיר את מנגנון ההתראה המינהלית כחלופה להודעה על כוונת חיוב בעיצום כספי.

בסעיף קטן (א) של סעיף 160 לפקודה חלה סמכות ההתראה המינהלית על הפרות לפי סעיף 160 לפקודה, בלבד. מוצע להרחיב את הסמכות האמורה כך שתחול גם על הפרות הנוגעות לתמרוקים לפי סעיף 160 לפקודה המוצע בסעיף 32 להצעת חוק זו.

כמו כן, מוצע לתקן את סעיף קטן (א1) של סעיף 160 לפקודה כך שבמקום הפניה לסעיפים 12א55 או 12א55ד, התיקון מתייחס ל"יבואן נאות המייבא תמרוק במסלול הסתמכות" בהתאם להגדרות המעודכנות בסעיף 55א. שינוי זה מבהיר את החלת ההוראה על קבוצת יבואנים מוגדרת בצורה מדויקת יותר. נוסף על כך, התיקון מוסיף תנאי חשוב לקבלת ההגנה מפני עיצום כספי ישיר – הוכחה לפני הממונה שהיבואן פעל בהתאם לתוכנית בקרת איכות ובטיחות כמתחייב מההוראות סעיף 12א55ד. תוספת זו מחזקת את עקרונות האחריות של היבואן לשמירה על סטנדרטים גבוהים של בקרת איכות ובטיחות, ומעניקה הגנה רק למי שמוכיח עמידה בדרישות אלה.

דרישת תשלום בשל הפרת אותה הוראה כמשמעותה בסעיף 160ז(ב1) לפקודה, או לאחר שנמסרה לו התראה מינהלית, כמשמעותה בסעיף 160ד לפקודה, וההתראה לא בוטלה כאמור בסעיף 60טו(ב) לפקודה.

כמו כן, מוצע להרחיב את התחולה של מנגנון הפרה חוזרת גם על הפרות לפי סעיף 160 לפקודה המוצע בסעיף 32 להצעת חוק זו, נוסף על סעיף 160 הקיים. זאת ועוד, מוצע לקבוע תקופת ייחוס קצרה יותר לעניין הפרות לפי סעיף 2160 לפקודה המוצע בסעיף 32 להצעת חוק זו – שנה אחת בלבד, במקום שנתיים הנהוגות לגבי שאר ההפרות. תקופה מקוצרת זו מתאימה לאופי ההפרות הכלולות בסעיף 2160 האמור, שהן ברמת חומרה גבוהה יחסית, ומשקפת את השיקול שהפרות חמורות יותר מצדיקות מנגנון הרתעה ממוקד יותר גם לעניין הפרה חוזרת.

סעיף 39 סעיף 160 לפקודה מסדיר את ערכון סכומי העיצום הכספי בהתאם לשינויי המדד ואת פרסום הסכומים המעודכנים.

מוצע לתקן את סעיף קטן (ב) של סעיף 160 לפקודה, המסדיר את ערכון הסכומים לפי מדד המחירים לצרכן, ולהוסיף בו התייחסות מפורשת לסכום הבסיסי כהגדרתו בסעיף 160 לפקודה המוצע בסעיף 31 להצעת החוק, לצד סכומי העיצום הכספי הקבועים בסעיף 160 לפקודה. תיקון זה נדרש כדי להבטיח שגם הסכום הבסיסי – שעליו מבוסס מנגנון העיצום הכספי המוצע בנוגע להפרת הוראות הנוגעות לתמרוקים כאמור בסעיף 160 לפקודה המוצע בסעיף 32 להצעת חוק זו – יתעדכן מדי שנה בהתאם למדד, ולא יישחק ריאליית עם הזמן.

- תיקון סעיף 60טו 41. בסעיף 60טו(א) לחוק העיקרי, ברישה, במקום "בתוך 30 ימים" יבוא "בתוך 45 ימים".
- תיקון סעיף 60טז 42. בסעיף 60טז לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ב), אחרי "בתוך שנתיים מיום מסירת ההתראה" יבוא "ולעניין הפרה לפי סעיף 160ג) – בתוך שנה מיום מסירת ההתראה".
- תיקון סעיף 60יז 43. בסעיף 60יז לחוק העיקרי, במקום "בסעיף 60ד" יבוא "בסעיפים 160ג ו-60ד".
- תיקון סעיף 60כב 44. בסעיף 60כב לחוק העיקרי, במקום "בסעיף 60ד" יבוא "בסעיפים 160ג ו-60ד".
- תיקון סעיף 60כה 45. בסעיף 60כה לחוק העיקרי, במקום "בסעיף 60ד" יבוא "בסעיפים 160ג ו-60ד".
- הוספת סעיף 60כט 46. אחרי סעיף 60כח לחוק העיקרי יבוא:

60כט. (א) הפעלת סמכויות מפקח לפי סעיף 60כז לעניין תמרוקים, תיעשה בהתאם להוראות שעליהן יורה מנהל המערך בנוהל, בשים לב לצורך באחידות בהפעלת הסמכויות ובהגשמת מטרות פקודה זו; נהלים כאמור ייקבעו, בין השאר, בהתאם לניהול סיכונים מקובל בתחום התמרוקים במדינות מפותחות ליישום עקרונות ההסדרים כפי שנקבעו בפקודה זו.

נוהלי פיקוח וניתוח סיכונים לעניין תמרוקים

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 46 מוצע להוסיף לפקודה את סעיף 60כט המוצע, המסדיר לראשונה בפקודה את אופן הפעלת סמכויות הפיקוח בתחום התמרוקים ואת עקרון ניהול הסיכונים כמנחה את פעולת הרשות בנוגע לתחום זה.

מוצע בסעיף קטן (א) המוצע, לקבוע כי הפעלת סמכויות מפקח לפי סעיף 60כז לפקודה לעניין תמרוקים תיעשה בהתאם להוראות שיתווה מנהל המערך בנוהל, תוך שימת לב לשני שיקולים מרכזיים: הצורך באחידות בהפעלת הסמכויות ועקרונות ניהול הסיכונים המקובלים בתחום התמרוקים במדינות מפותחות. קביעת נהלים מחייבים נועדה למנוע שרירותיות בהפעלת הסמכויות ולהבטיח יחס שוויוני ועקבי כלפי כלל העוסקים בתמרוקים. אימוץ עקרונות ניהול הסיכונים הבין-לאומיים, לרבות אלה המקובלים בגרמניה האירופית ובארצות הברית, תואם את גישת הפיקוח המודרנית שעליה מבוססת הצעת חוק זו, ומאפשר לרשות לכוון את משאבי הפיקוח למקומות שבהם הסיכון לבריאות הציבור גבוה יותר.

נוסף על כך, מוצע בסעיף קטן (ב) המוצע, להסמיך את מנהל המערך לבצע ניתוח סיכונים בתחום התמרוקים, המתייחס לאיכות, לתקינות ולבטיחות התמרוקים, לשם תכנון פעולות הפיקוח והאכיפה. הסמכה זו מעגנת בפקודה את מתודולוגיית ניהול הסיכונים כעמוד תווך של הפיקוח בתחום התמרוקים, ומבהירה כי תכנון הפיקוח אינו מתבצע באופן אקראי אלא על בסיס הערכה מקצועית ושיטתית של הסיכונים. גישה זו תואמת את המגמה הבין-לאומית של מעבר מפיקוח מוקדם הדוק למודל של Post-Market Surveillance המבוסס על ניהול סיכונים, כפי שפורט בחלק הכללי של הצעת חוק זו.

סעיף 41 סעיף 60טו(א) לפקודה קובע את התקופה שבמסגרתה רשאי מפר שנמסרה לו התראה מינהלית לפנות לממונה בבקשה לבטלה. מוצע להאריך תקופה זו מ-30 ימים ל-45 ימים, בהתאם ובמקביל לתיקון בסעיף 60 21 לפקודה המוצע בסעיף 36 להצעת חוק זו, ומאותם טעמים.

סעיף 42 סעיף 60טז(ב) לפקודה קובע כי מפר שחזר והפר הוראה בתוך שנתיים ממסירת ההתראה המינהלית, ייחשב כמבצע הפרה חוזרת לצורך הוספה על העיצום הכספי לפי סעיף 60ח(ב) לפקודה. מוצע לקבוע תקופת ייחוס קצרה יותר, של שנה אחת בלבד, לגבי הפרות לפי סעיף 60 21 לפקודה המוצע בסעיף 32 להצעת חוק זו, שהן הפרות ברמת חומרה גבוהה יותר מאלה המנויות בסעיף 60 12 לפקודה המוצע בסעיף 32 להצעת החוק.

תיקון זה עקבי עם ההסדר המקביל המוצע בסעיף 60ח(ב) לפקודה המוצע בסעיף 38(2) להצעת חוק זו, שבו גם נקבעה תקופת ייחוס מקוצרת של שנה לגבי הפרות אלה. הרציונל בשני התיקונים זהה – הפרות חמורות הכרוכות בסיכון לבריאות הציבור מצדיקות מנגנון הרעתה ממוקד יותר, שלפיו גם חזרה על ההפרה בטווח קצר יחסית תיחשב כהפרה חוזרת הגוררת עיצום כספי מוגבר.

סעיפים בעקבות הוספת סעיף 60 12 המוצע, נדרשת **עד 45** התאמה של הפניות קיימות בפקודה. הסעיפים 60 12, 60כב ו-60כה כוללים כיום הפניות לסעיף 60ד בלבד, ואולם כעת עליהם להתייחס גם לסעיף החדש 60 12 כדי לשמור על המשכיות וקוהרנטיות של ההוראות הנוגעות להליך האכיפה המינהלית.

(ב) מנהל המערך רשאי לבצע ניתוח של הסיכונים הקיימים בתחום התמרוקים ובכלל זה הבטחת איכות, תקינות ובטיחות התמרוק, לשם תכנון פעולות הפיקוח והאכיפה והפעלת הסמכויות לפי פקודה זו, בהתאם לניהול סיכונים מקובל בתחום התמרוקים במדינות מפותחות.

תיקון סעיף 61 47. בסעיף 61 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (ב3) יבוא:

"(ג3) לשנות את תוספת רביעית ב'1א ותוספת רביעית ב'2'.

ביטול תוספת רביעית א'1 לחוק העיקרי – בטלה. 48.

הוספת תוספת רביעית ב'1 לחוק העיקרי יבוא: 49.

"תוספת רביעית ב'1א"

(סעיף 12א55 ו1(4)(ב))

מסמכים שמוכר תמרוק המיובא במסלול האמריקאי מתחייב שיש בידי

- (1) אישור או תעודה מאת רשות מוסמכת בארצות הברית המעידים על רישום אתר הייצור של התמרוק במרשם המתנהל במינהל המזון והתרופות בארצות הברית (FDA) (בתוספת זו – FDA);
- (2) אישור או תעודה מאת רשות מוסמכת בארצות הברית המעידים על רישום התמרוק במרשם המתנהל ב-FDA;
- (3) הרכב כמותי ואיכותי של התמרוק.

ד ב ר י ה ס ב ר

"תוספת רביעית א'1"

(סעיף 55א)

רכיב בלתי מסיס או רכיב עמיד מפני פירוק ביולוגי, המיוצר באופן מכוון כך שאחד או יותר מהמדדים החיצוניים או המבנה הפנימי שלו יהיה בטוח של 1 עד 100 ננומטר

סעיף 49 מוצע להוסיף לפקודה את תוספת רביעית ב'1א המוצעת, המפרטת את המסמכים שמוכר תמרוק המיובא במסלול האמריקאי מתחייב שיש בידי, כתנאי לרכישה מצד יבואן נאות, לפי סעיף 12א55 ו1(4)(ב) לפקודה המוצע בסעיף 15 להצעת חוק זו.

התוספת כוללת שלושה סוגי מסמכים. הראשון הוא אישור או תעודה המעידים על רישום אתר הייצור של התמרוק במרשם המתנהל בידי ה-FDA, המכונה Cosmetic product facility registration, המהווה אסמכתה לכך שמתקן הייצור נכלל במסגרת מנגנון הרישום והפיקוח החל לפי דרישות הרגולציה האמריקאית ביחס לתמרוקים; השני הוא אישור או תעודה המעידים על רישום התמרוק עצמו במרשם התמרוקים המתנהל בידי ה-FDA – המכונה cosmetic product listing, שעניינו רישום המוצר הספציפי כמוצר המיוצר ומשווק כדין בארצות הברית; השלישי הוא הרכב כמותי ואיכותי של התמרוק, הנדרש לצורך בחינת התמרוק ובקרת איכותו על ידי הרשויות המוסמכות בישראל.

סעיף 47 סעיף 61 לפקודה מסמיך את השר לשנות, בצו ברשומות, תוספות שונות לפקודה. מוצע להוסיף לסעיף זה את פסקה (ג3) המוצעת המסמיכה את השר לשנות בצו את תוספת רביעית ב'1א לפקודה אשר מוצע להוסיף בסעיף 49 להצעת חוק זו, ואת תוספת רביעית ב'2 אשר מוצע לתקנה בסעיף 50 להצעת חוק זו. תוספת רביעית ב'1א המוצעת כוללת את המסמכים הנדרשים ממוכר תמרוק לעניין המסלול האמריקאי לפי סעיף 12א55 ו1(4)(ב) המוצע בסעיף 15 להצעת חוק זו; ותוספת רביעית ב'2 המוצעת כוללת את נוסח ההצהרה וההתחייבות של יבואן נאות, הן לעניין המסלול האירופי (חלק א' המוצע) והן לעניין המסלול האמריקאי (חלק ב' המוצע). הסמכה זו מאפשרת לשר לעדכן את תוכן התוספות האמורות בהתאם לצרכים המשתנים, ובייחוד בהתאם להתפתחויות בדרישות הרגולציה האמריקאית, בלי שיידרש לתיקון חקיקה ראשית בכל ערכון.

סעיף 48 תוספת רביעית א'1 לפקודה מגדירה מהו "רכיב ננו" כאמור בהגדרתו שבסעיף 55א לפקודה. מאחר שמוצע לבטל את ההגדרה כאמור בסעיף 4(4) להצעת חוק זו, מוצע לבטל תוספת זו שכן אין עוד הצדקה לקיומה.

וזה נוסחה של תוספת רביעית א'1 לפקודה שמוצע לבטלה:

- (1) האמור בה יסומן "חלק א'", ובו, בסעיפים (4) ו-(5) להצהרה, בכל מקום, אחרי "יש לי" יבוא "או לנציג האחראי של התמרוק";
- (2) בסופה יבוא:

"חלק ב'

הצהרה והתחייבות של היבואן הנלוות להודעה בדבר יבוא תמרוק במסלול האמריקאי

אני החתום מטה, מצהיר בזה כי –

- (1) הפרטים שמסרתי בהצהרה זו בדבר יבוא תמרוק במסלול האמריקאי נכונים וחלים לגבי כל המשלוחים העתידיים של התמרוק המסוים שלגביו נמסרת ההודעה בדבר שיווק והצהרה זו (להלן – התמרוק);
- (2) רכשתי את התמרוק מ-(סמן ב'-V) –

☐ יצרן התמרוק;

☐ ספק שיש לו מקום עסקים בתחום שיווק התמרוקים בארצות הברית;

- (3) קיבלתי מיצרן התמרוק, ולעניין תמרוק המשווק בארצות הברית – מיצרן או מספק התמרוק, הצהרה והתחייבות שלפיהן –

(א) התמרוק מיוצר בארצות הברית ועומד בדרישות הדין החל לגביו לעניין ייצור ושיווק בה;

(ב) יש בידיו המסמכים המפורטים בתוספת רביעית ב'1א לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981, הנוגעים לתמרוק וכי הוא יעביר את המסמכים האמורים לידי או לידי מפקח בהתאם לסמכותו לפי סעיף 60כז(2) לפקודה האמורה;

(ג) הוא יעדכן אותי במקרה שייוודע לו על הודעה לציבור על פגם בתמרוק (RECALL) או על הוראה על הוצאת התמרוק מדרכי השיווק (WITHDRAWAL) ופעולות מתקנות נדרשות;

(4) סמן ב'-V:

☐ יש בידי תעודה תקפה המעידה על שיווק חופשי של התמרוק (תעודת Free Sale) שניתנה בידי רשות מוסמכת לכך בארצות הברית;

ד ב ר י ה ס ב ר

הקיימת במסלול האירופי, כך שאחרי המילים "יש לי" יבוא "או לנציג האחראי של התמרוק". תיקון זה נועד להבהיר כי חובת הגישה למסמכים לפי סעיפים אלה מתקיימת גם כאשר הגישה למסמכים נמצאת בידי הנציג האחראי ולא בידי היבואן הנאות עצמו.

ההוספה המוצעת של חלק ב' לתוספת כוללת את ההצהרה וההתחייבות שעל יבואן נאות לצרף להודעה בדבר יבוא תמרוק במסלול האמריקאי, לפי סעיף 12א55(ג)(14) לפקודה המוצע בסעיף 16(ה) להצעת חוק זו. ההצהרה נועדה להבטיח כי יבואן הפועל במסלול האמריקאי מאשר את הנתונים המהותיים הנדרשים לצורך הסתמכות על הרגולציה האמריקאית.

מסמכים אלה, שמוכר התמרוק מתחייב כי הם בידיו ומסכים למוסרם לפי הצורך, מהווים את שכבת ההגנה הראשונה המבטיחה כי המסלול האמריקאי נשען על תיעוד מוסמך ואמין.

סעיף 50 מוצע לתקן את תוספת רביעית ב'2 לפקודה הכוללת בנוסחה הקיים את ההצהרה וההתחייבות שעל יבואן נאות לצרף לבקשת אישור קליטה במסלול האירופי.

מוצע לתקן את מבנה התוספת כך שהאמור בתוספת כיום בנוגע למסלול האירופי יסומן "חלק א'", וייוסף לה חלק נוסף הנוגע למסלול האמריקאי אשר יסומן "חלק ב'". כמו כן מוצע תיקון נוסח בסעיפים (4) ו-(5) להצהרה

- ☐ התמרוק אינו משווק בארצות הברית ויש בידי הצהרה של יצרן התמרוק שלפיה התמרוק יכול להיות משווק בארצות הברית;
- ☐ התמרוק משווק בארצות הברית ויש בידי מסמך כמפורט להלן, המתייחס לאותו תמרוק:
- ☐ חשבונית מכירה לקמעונאי או מקמעונאי בארצות הברית
- ☐ תעודת משלוח לקמעונאי בארצות הברית
- ☐ מסמך אחר שקבע השר _____.
- (5) מתקיים אחד מאלה (סמן ב-V):
- ☐ יש לי או לנציג האחראי של התמרוק גישה לרשומות לביסוס נאות של בטיחות התמרוק הנדרשות בארצות הברית;
- ☐ במידת הצורך, היצרן או ספק התמרוק שממנו רכשתי את התמרוק ימציא, לבקשת המנהל, את הרשומות לביסוס נאות של בטיחות התמרוק;
- ☐ אני מצהיר כי לא היה ניתן להשיג גישה לרשומות לביסוס נאות של בטיחות התמרוק הנדרשות בארצות הברית;
- (6) סמן ב-V:
- ☐ למיטב ידיעתי, ולאחר שנקטתי אמצעים סבירים לברר, התמרוק הובל ואוחסן בהתאם להוראות היצרן;
- ☐ אין הוראות יצרן בעניין הובלה ואחסנה של התמרוק;
- (7) למיטב ידיעתי, התמרוק או אצוות התמרוק לא הורדו מהמדפים ולא הוחזרו מדרכי השיווק בדרך של החזרה יזומה בארצות הברית;
- (8) אני מתחייב לקיים כל חובה המוטלת עליי לפי דין, ובכלל זה להוביל ולאחסן את התמרוק בהתאם להוראות היצרן, לפעול בהתאם לכל מידע שאקבל מהספק או מיצרן התמרוק, בלא דיחוי, לעקוב באופן פעיל אחר מערכות התרעה או דיווחים פומביים בארצות הברית ולפעול לפיהם.

מספר רישום במרשם היבואנים		שם היבואן הנאות	
תאריך	חתימה וחותמת	הנאותים	
.			

ד ב ר י ה ס ב ר

הברית, או מסמך חלופי כגון חשבונית מכירה או תעודת משלוח לקמעונאי (לסעיף (4) המוצע); ציון בדבר הגישה לרשומות לביסוס נאות של בטיחות התמרוק (Safety Substantiation Records) הנדרשות בארצות הברית, תוך מתן שלוש חלופות: גישה ישירה, גישה דרך הספק או היצרן לפי בקשה, או הצהרה מפורשת כי לא היה ניתן להשיג גישה כאמור (לסעיף (5) המוצע); אישור עמידה בדרישות ההובלה והאחסנה (לסעיף (6) המוצע); אישור כי התמרוק לא הוצא מדרכי השיווק בארצות הברית (לסעיף (7) המוצע); ולבסוף התחייבות כוללת לקיים את כל החובות החלות על היבואן, לרבות מעקב פעיל אחר מערכות התרעה אמריקאיות (לסעיף (8) המוצע).

ההצהרה וההתחייבות המוצעות כוללות שמונה סעיפים: אימות נכונות הפרטים שנמסרו לגבי כל המשלוחים העתידיים של אותו תמרוק (לסעיף (1) המוצע); ציון מקור הרכישה – מהיצרן ישירות או מספק בארצות הברית (לסעיף (2) המוצע); אישור כי התקבלה מהמוכר התחייבות בכתב ולפיה התמרוק מיוצר בארצות הברית ועומד בדיון החל עליו, כי יש בידי המוכר את המסמכים המפורטים בתוספת רביעית ב'1א לפקודה המוצעת בסעיף 49 להצעת חוק זו, וכי המוכר יעדכן את היבואן בכל מקרה של Recall או Withdrawal (לסעיף (3) המוצע); ציון סוג המסמך המעיד על כשירות שיווק התמרוק בארצות הברית – תעודת Free Sale, הצהרת יצרן לגבי תמרוק שאינו משווק בארצות

"תוספת רביעית ב'3"

(סעיפים 12א55, 12א55 ו-12א55)

הוראות האיחוד האירופי המאומצות בישראל

חלק א': הגדרות

בתוספת זו –

"תקנה 1223/2009" – תקנת האיחוד האירופי (EC) מס' 1223/2009 מיום 30 בנובמבר 2009 לעניין תמרוקים;

חלק ב': הוראות האיחוד האירופי המאומצות בישראל והחרגות,
תנאים, שינויים והרחבות תחולתן

(1) תקנת האיחוד האירופי 1223/2009

(א) החרגות, תנאים, שינויים והרחבות לתחולת התקנה:

(1) כל הוראות התקנה לא יחולו למעט סעיפים 1, 2, 14, 17, 19, 21, 33, וכן נספחים II עד VII;

(2) לעניין סימון תמרוק המיועד להגנה מפני קרינת השמש, יחולו, נוסף על הוראות סעיף 19 לתקנה, גם הוראות שקבע השר בעניין זה לפי סעיף 55;

(3) לעניין סימון תמרוק המיובא במסלול האמריקאי, סעיף 19 לתקנה – יחול בשינויים המפורטים בפרט משנה (9);

(4) הוראת האיחוד האירופי שאינה מנויה בתוספת זו אשר קיימת התייחסות או הפניה לגביה בנספחים II עד VII – תחול לגבי אותו עניין;

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 51 מוצע להחליף את תוספת רביעית ב'3 לפקודה, בנוסח חדש ומורחב המסדיר את ההוראות המאומצות בישראל מן הדין האירופי בתחום התמרוקים ואת ההחרגות, התנאים, השינויים וההרחבות לתחולתן.

לחלק א' המוצע

מוצע להוסיף לתוספת את חלק א' שעניינו "הגדרות" ובו לקבוע הגדרה ל"תקנה 1223/2009", המפנה לתקנת האיחוד האירופי (EC). הגדרה זו קיימת כבר כיום בחלק ההגדרות של התוספת הרביעית ב'4 לפקודה.

לחלק ב' המוצע

לסעיף (א)1 המוצע

מוצע להוסיף את חלק ב' לתוספת ובו לפרט את הוראות האיחוד האירופי המאומצות בישראל והחרגות, תנאים, שינויים והרחבות לתחולתן.

לפסקת משנה (1)

מוצע לאמץ מתקנה 1223/2009 אך ורק את סעיפים 1, 2, 14, 17, 19, 21, 33 ונספחים II עד VII.

לפסקת משנה (2)

לעניין תמרוקים המיועדים להגנה מפני קרינת השמש, יחולו נוסף על הוראות סעיף 19 לתקנה האירופית גם הוראות שקבע השר לפי סעיף 55 לפקודה שעניינו מניעת סיכונים בריאותיים. קביעה זו נועדה לאפשר לישראל להחמיר בדרישות הסימון בתחום זה מעבר לנדרש בתקנה זו, לפי שיקול דעת מקצועי.

לפסקת משנה (3)

מוצע לקבוע מפורשות כי סעיף 19 לתקנה האירופית העוסק בסימון יחול גם על תמרוק המיובא במסלול האמריקאי, בשינויים המפורטים בפרט משנה (9) המוצע. קביעה זו נדרשת לנוכח הוצאת מסלול זה מתחולת ההוראות המאומצות בסעיף 12א55 לפקודה המוצע בסעיף 21 להצעת חוק זו, ונועדה להבטיח כי גם תמרוקים המיובאים במסלול האמריקאי יעמדו בדרישות הסימון הישראליות, בין השאר לגבי שם הנציג האחראי ושם היבואן.

לפסקת משנה (4)

מוצע לקבוע כי הוראת איחוד אירופי שאינה מנויה בתוספת זו אך קיימת לגביה התייחסות או הפניה בנספחים

(5) יקראו את התקנה כך שבכל מקום –

(א) במקום "הקהילה" יבוא "ישראל";

(ב) במקום "בקהילה" יבוא "בישראל";

(ג) במקום "לקהילה" יבוא "לישראל";

(6) בסעיף 2 לתקנה –

(א) בתת-סעיף 1 –

(1) פסקאות (א), (י) ו-(טו) עד (יט) – לא יחולו;

(2) בפסקה (ד), בסופה יקראו "ולמעט יבואן המשווק את

התמרוק תחת שמו או סימנו המסחרי";

(3) במקום פסקה (ה) יקראו:

"(ה) "מפיץ" פירושו מי שעוסק באחסון סרטונים,

הפצה או מכר סרטונים של תמרוקים";

(4) אחרי פסקה (יט) יקראו:

"(ב) "אריזת התמרוק הפנימית" פירושה אריזת

התמרוק הבאה במגע ישיר עם התמרוק;

(בא) "אריזת התמרוק החיצונית" פירושה אריזת

התמרוק המיועדת לשיווק קמעונאי, המכילה אריזה

פנימית, אחת או יותר, ואינה באה במגע ישיר עם

התמרוק";

(ב) תת-סעיפים 3 ו-4 – לא יחולו;

(7) בסעיף 14 לתקנה –

(א) בתת-סעיף 1, במקום "בלי לגרוע מסעיף 3" יקראו "בלי לגרוע

מהוראות תקנה 11 לתקנות הרוקחים (תמרוקים), התשפ"ג-2023

(להלן – תקנה 11)";

ד ב ר י ה ס ב ר

האירופי ובמנגנונים שאינם ישימים בישראל. פסקה (ד) מתוקנת כך שהגדרת "יצרן" לא תכלול יבואן המשווק את התמרוק תחת שמו או סימנו המסחרי. פסקה (ה) מוחלפת בהגדרה מותאמת של "מפיץ" התואמת את ההגדרות שבפקודה. נוספות הגדרות (ב) ו-(כא) של "אריזת התמרוק הפנימית" ו"אריזת התמרוק החיצונית" שלא הוגדרו בנוסח הקיים, ומשמשות בסעיף 19 המאומץ. תת-סעיפים 3 ו-4 לא יחולו, שכן הם מסמיכים את הנציבות האירופית לפעול בתחום – סמכות שאינה ישימה בהקשר הישראלי.

לפסקאות משנה (7) ו-(8)

מוצע לתקן את תת-סעיפים 1 ו-2 של סעיף 14 לתקנה האירופית וכן את סעיף 17 לתקנה האירופית. מוצע להחליף את ההפניה לסעיף 3 לתקנה האירופית, בהפניה להוראה המקבילה בישראל – תקנה 11 לתקנות הרוקחים (תמרוקים), התשפ"ג-2023. כמו כן מוצע להחליף את הנוסח

II עד VII לתקנה האירופית – תחול לגבי אותו עניין. הוראה זו נדרשת לנוכח השינוי שנערך בהגדרת "הוראות האיחוד האירופי" שאינה כוללת עוד הפניות, ומשלימה את ההסדר שנקבע בסעיף 12א55(ג) לפקודה המוצע בסעיף 19(3) להצעת חוק זו.

לפסקת משנה (5)

מוצע לקבוע שבכל מקום שבו מוזכרות בתקנה האירופית המילים "הקהילה", "בקהילה" או "לקהילה" – יקראו "ישראל", "בישראל" ו"לישראל", בהתאמה. תיקון טרמינולוגי זה הכרחי לשם אימוץ מעשי של הוראות התקנה בדין הישראלי.

לפסקת משנה (6)

מוצעים כמה שינויים בסעיף ההגדרות של התקנה האירופית – סעיף 2 לתקנה: פסקאות (א), (י) ו-(טו) עד (יט) לא יחולו, שכן הן עוסקות במוסדות האיחוד

⁴ ק"ת התשפ"ג, עמ' 1292.

(ב) בתת-סעיף 2, במקום "בכפוף להחלטת הנציבות להרחיב את תחולת נספח IV למוצרי צבע לשיער, מוצרים כאמור" יקראו "מוצרי צבע לשיער";

(8) בסעיף 17, במקום "סעיף 3" יקראו "תקנה 11";

(9) בסעיף 19 לתקנה –

(א) בתת-סעיף 1 –

(1) ברישה, במקום "כאשר המיכל והאריזה של התמרוקים נושאים" יקראו "כאשר אריזת התמרוק הפנימית או אריזת התמרוק החיצונית נושאת";

(2) בפסקה (א), בסופה יקראו "לגבי תמרוק המיוצר בישראל – שם היצרן, ולגבי תמרוק המיובא לישראל – שם היבואן וארץ הייצור של התמרוק, ואולם אם התמרוק יוצר במדינה ממדינות האיחוד האירופי – יכול שלא תסומן ארץ הייצור של התמרוק ובלבד שיסומן שהתמרוק יוצר באיחוד האירופי";

(3) בפסקה (ג), במקום "לסעיף 3" יקראו "לתקנה 11" ובסופה יקראו "תמרוק אשר תאריך התפוגה שלו הוא מעל 30 חודשים, פטור מציון פרק הזמן לאחר הפתיחה כאמור, על גבי אריזתו הפנימית או החיצונית, אם התקיים בו אחד מאלה:

(א) הוא מיועד לשימוש חד-פעמי;

(ב) הוא ארוז באריזת לחץ אשר מונעת כל מגע של תוכנו עם הסביבה החיצונית גם לאחר פתיחתו;

ד ב ר י ה ס ב ר

המיובא במסלול האמריקאי. כמו כן מוצע להוסיף פסקה (ח) חדשה המחייבת סימון הוראות שימוש בשלושה מקרים: כשמעריך הבטיחות קבע כך בדוח הבטיחות; בתמרוק שיובא במסלול הסתמכות – אם הוראות אלה סומנו על גבי תווית התמרוק במדינת המקור; ובתמרוק שיובא בייבוא מקביל – אם סומנו על גבי תווית תמרוק הייחוס.

ההוראות שמוצע לתקן בתת-סעיף 1 כבר חלות כיום בישראל מכוח דברי חקיקה שונים ובהם תקנות שהותקנו מכוח הפקודה וכן סעיף 155 לפקודה, שאותו מוצע לבטל בסעיף 28 להצעת חוק.

שינוי נוסף המוצע בתת-סעיף 1 של סעיף 19 לתקנה האירופית מוצע לפסקה (ד) שבו, כך שלעניין תמרוק המיובא במסלול האמריקאי, לא יידרש יבואן נאות לסמן את התמרוק האמור באזהרות והסימונים הנדרשים תחת הנספחים של התקנה האירופית. זאת מאחר שקיימת שונות מהותית בין הרגולציה האירופית לרגולציה האמריקאית בתחום התמרוקים. הרגולציה האירופית מבוססת על דרישות סימון מפורטות המתבססות על נספחים ספציפיים, ואילו הרגולציה האמריקאית מתבססת על גישה שונה לסיווג ולסימון חומרים. כל משטר רגולטורי פיתח מערכת סימון ותיוג המותאמת לעקרונותיו ולדרישותיו הייחודיות. יובהר כי חובת סימון נוכחות של חומרי ריח שאזכורם

לגבי מוצרי צבע לשיער כדי להסיר את התנאי המותנה בהחלטת הנציבות, שאינו רלוונטי לישראל.

לפסקת משנה (9)

מוצע לתקן את סעיף 19 לתקנה האירופית בכמה שינויים ותוספות מהותיים.

בתת-סעיף 1 של סעיף 19 לתקנה האירופית מוצעים כמה שינויים עיקריים:

ראשית, הרישה מתוקנת כך שחובת סימון התמרוקים תחול על "אריזת התמרוק הפנימית או החיצונית" במקום "מיכל ואריזה", בהתאם להגדרות החדשות שנוספו לעיל בתיקון סעיף 2 לתקנה; שנית, בפסקה (א) נוסף חיוב לסמן את שם היצרן לגבי תמרוק מיוצר בישראל ואת שם היבואן וארץ הייצור לגבי תמרוק מיובא, תוך הקלה לגבי תמרוק שיוצר באיחוד האירופי; שלישית, בפסקה (ג) נוסף פטור מציון פרק הזמן לאחר פתיחה בעבור תמרוקים בעלי חי מדה מעל 30 חודשים שמתקיים בהם אחד משלושת התנאים האלה: שימוש חד-פעמי, אריזת לחץ או עמידות לאורך זמן; רביעית, בפסקאות (ד) ו-(ה) מוצעות התאמות לעניין יבוא תמרוק במסלול האמריקאי; חמישית, בפסקה (ו) נוסף כי מטרת השימוש יכולה להיות מסומנת באמצעות סמליל או תמונה; שישית, בפסקה (ז) מוסרת ההגבלה ל"אריזה בלבד" ונוסף חריג לתמרוק

- (ג) איכותו אינה נפגמת והשימוש בו הוא בטיחותי למשך תקופה ארוכה מאוד";
- (4) בפסקה (ד), בסופה יקראו "לעניין תמרוק המיובא במסלול האמריקאי, ההפניה לנספחים האמורים לא תיקרא";
- (5) בפסקה (ה), בסופה יקראו "בתמרוק המיובא במסלול האמריקאי – מספר כאמור יסומן רק אם הוא מסומן על גבי תווית התמרוק כפי שהוא משווק בארצות הברית";
- (6) בפסקה (ו), בסופה יקראו "מטרת השימוש כאמור יכול שתסומן באמצעות סמליל או תמונה";
- (7) בפסקה (ז), המילים "מידע זה יכול להיות מצוין על האריזה בלבד" – לא ייקראו, ואחרי "בסוגרים מרובעות []" יקראו "למעט בתמרוק המיובא במסלול האמריקאי";
- (8) אחרי פסקה (ז) יבוא:

"(ח) הוראות השימוש בתמרוק, אם התקיים אחד מהמפורטים להלן; הוראות השימוש יכול שיסומנו באמצעות סמליל או תמונה:

- (1) בתמרוק שהוגשה לגביו הודעה בדבר שיווק תמרוק לפי סעיף 10א55 לפקודה זו – מעריך הבטיחות קבע בדוח הבטיחות הנוגע לתמרוק כי יש לסמן;
 - (2) בתמרוק שיובא במסלול הסתמכות – אם על גבי תווית התמרוק המשווק במדינת ההסתמכות או בארצות הברית, לפי העניין, סומנו הוראות השימוש בתמרוק;
 - (3) בתמרוק המיובא ביבוא מקביל לפי סעיף 12א55 לפקודה זו – אם על גבי תווית תמרוק הייחוס סומנו הוראות השימוש בתמרוק";
- (ב) בתת-סעיף 2, במקום "בפסקאות משנה (ד) ו-(ז)" יקראו "(ד), (ז) ו-(ח)" ובמקום "המיכל או האריזה" יקראו "האריזה הראשונית או השניונית";

ד ב ר י ה ס ב ר

בתת-סעיף 2 של סעיף 19 לתקנה האירופית מוצעים שינויים טכניים הנובעים מהשינויים שנערכו בתקנה האירופית בתוספת המוצעת. השינוי הראשון מרחיב את רשימת הפסקאות מ"-(ד) ו-(ז)" ל"-(ד), (ז) ו-(ח)" לנוכח תוספת פסקה (ח) כאמור בפסקת משנה (7) המוצעת. השינוי השני מחליף את המונח "המיכל או האריזה" במונח המעודכן "האריזה הראשונית או השניונית". שינוי זה משקף את ההגדרות שהוצע להוסיף לתקנה האירופית בפסקת משנה (4)(א)(6) המוצעת.

נדרש תחת העמודה 'אחר' בנספח (III) לתקנה האירופית, הקבועה בפסקה (ז) של סעיף 19 לתקנה האירופית, תחול על תמרוק המיובא במסלול האמריקאי, בשל החשיבות המיוחדת של מידע על חומרי ריח מסוימים מבחינת בריאות הצרכן. חומרי ריח אלה עלולים לגרום לתגובות אלרגיות או רגישות אצל חלק מהאוכלוסייה. מידע זה קריטי לצרכנים הסובלים מרגישויות או אלרגיות ספציפיות, ומאפשר להם לקבל החלטות מושכלות לגבי השימוש במוצר.

(ג) במקום האמור בתת-סעיף 5 יקראו:

"המידע הנזכר בפסקאות משנה (ב), (ג), (ד), (ו) ו-(ח) של פסקה (1) ובפסקאות (2) ו-(3) יהיה בשפה העברית";

(ד) אחרי תת-סעיף 6 יבוא:

"7. חל שינוי באחד או יותר מהפרטים לפי סעיף 19 לתקנה, יעדכן היצרן או היבואן, לפי העניין, את הסימון שעל גבי אריזות התמרוק בהתאם לשינוי שחל, ויודיע לנציג האחראי על העדכון האמור";

(10) בסעיף 21 לתקנה – לא תחול החובה להנגיש מידע בדבר ההרכב הכמותי של התמרוק;

(11) בסעיף 33 לתקנה, במקום האמור בה יקראו "לצורך סימון תמרוקים, ייעשה שימוש בשם הנפוץ של הרכיב שפורסם במילון שמות רכיבים נפוצים בכתב העת הרשמי של האיחוד האירופי. סימון כאמור ייעשה לכל המאוחר שנים עשר חודשים לאחר פרסום מילון המונחים בכתב העת הרשמי של האיחוד האירופי; לעניין תמרוק המיובא במסלול האמריקאי, ייעשה שימוש בשם הרכיב כפי שהוא מסומן על גבי תווית התמרוק כפי שהוא משווק בארצות הברית";

52. בתוספת רביעית ב'4 לחוק העיקרי, בחלק ב', בטבלה שבו, אחרי פרט (5) יבוא:

תיקון תוספת
רביעית ב'4

"(6) מייצר או מייבא תמרוק שאינו מציין על גבי אריזות התמרוק את הפרטים האמורים בסעיף 19 לתקנה 1223/2009, כפי שאומצה בתוספת רביעית ב'3, או שסימון הפרטים כאמור אינו בשפה העברית

ד ב ר י ה ס ב ר

הקובע כי ייעשה שימוש בשמות הרכיבים לפי המילון שפורסם בכתב העת הרשמי של האיחוד האירופי, עם תקופת מעבר של שנים עשר חודשים ממועד הפרסום.

סעיף 52 תוספת רביעית ב'4 לפקודה מרכזת את ההפרות של הוראות מאמצות שניתן להטיל בשלהן עיצום כספי לפי פרק ח'2 לפקודה. חלק ב' לתוספת כולל בנוסח הקיים חמישה פרטים, כולם עוסקים בהפרות הנוגעות לתכולת החומרים האסורים או המוגבלים לפי נספחים II עד VI לתקנה האירופית.

מוצע להוסיף פרט (6) לטבלה, המרחיב את מעגל ההפרות הניתנות לאכיפה בדרך של עיצום כספי כך שיכלול גם הפרות של חובות הסימון שנקבעו בסעיף 19 לתקנה האירופית. פרט (6) יחול על יצרן או יבואן שאינו מציין על גבי אריזות התמרוק את הפרטים הנדרשים לפי סעיף 19 לתקנה האירופית כפי שאומצה בתוספת רביעית ב'3 המוצעת בסעיף 51 להצעת חוק זו, או שסימון הפרטים האמורים אינו בשפה העברית.

את תת-סעיף 5 של סעיף 19 לתקנה האירופית מוצע להחליף כך שיובהר שהמידע הנזכר בפסקאות משנה (ב), (ג), (ד), (ו) ו-(ח) יהיה בשפה העברית.

כמו כן, מוצע להוסיף את תת-סעיף 7 לסעיף 19 לתקנה האירופית ובו לקבוע כי אם חל שינוי באחד או יותר מהפרטים שיש חובה לסמנם לפי סעיף 19 לתקנה, יעדכן היצרן או היבואן את הסימון ויודיע על כך לנציג האחראי על העדכון. חובה זו תבטיח כי המידע המסומן על תווית התמרוק נכון ומדויק.

לפסקת משנה (10)

מוצע לתקן את סעיף 21 לתקנה האירופית שעניינה נגישות מידע. מוצע לקבוע כי לא תחול החובה להנגשת ההרכב הכמותי של התמרוק, שכן חשיפת מידע מסחרי רגיש זה אינה נדרשת בהקשר הישראלי.

לפסקת משנה (11)

מוצע לתקן את סעיף 33 לתקנה האירופית שעניינה שמות רכיבים. מוצע להחליף את האמור בו בנוסח מותאם

- תיקון תוספת רביעית ג' לחוק העיקרי, בחלק א', פרט (6) – יימחק. 53
- תיקון תוספת רביעית ד' לחוק העיקרי – 54
- (1) בחלק א', פרט (2) – יימחק;
- (2) אחרי חלק ג' יבוא:

“חלק ד’

[חלק ריק]

חלק ה’

[חלק ריק]

- בחוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ”ב–2021⁵, בסעיף 105 – 55
- (1) בסעיף קטן (ג), בסופו יבוא “ובלבד שיש לו אישור קליטת הודעה שנתן לו המנהל, לאחר שהגיש בעל הרישיון האמור בתוך שישה חודשים מיום תחילתו של חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס’ 40), התשפ”ו–2026, למנהל, כהגדרתו בפקודת הרוקחים (בסעיף זה – יום תחילת תיקון מס’ 40), הודעה הכוללת את כל אלה:

דבריו הסבר

להצעת חוק זו, ובהמשך להוספת פרט (6) לחלק ב' לתוספת רביעית ב'4 המוצעת בסעיף 52 להצעת חוק זו.

וזה נוסחו של פרט (2) שמוצע למוחק:

” (2) יצרן או יבואן ששיווק תמרוק בלי שהפרטים האמורים בתקנה 22(א) לתקנות התמרוקים מופיעים על גבי אריזתו הראשונית או השניונית, או שסימון הפרטים כאמור אינו בשפה העברית אלא אם כן נקבע אחרת בתקנה האמורה, בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התמרוקים; הוראות פרט זה לא יחולו על יבואן נאות שייבא תמרוק במסלול האירופי שניתן לו אישור קליטה לפי סעיף 12א55.”

כמו כן, מוצע להוסיף לתוספת רביעית ד' לפקודה שני חלקים חדשים – חלק ד' וחלק ה', שישארו ריקים בשלב זה. חלקים אלה מיועדים לשמש כלי אכיפה עתידי, ובפרט לאפשר מילוי תוכן בהם בדרך של חקיקת משנה. הוספתם לתוספת מאפשרת לממונה להטיל עיצומים כספיים מכוח סעיפים 105(א) ו-160(ב)21 לפקודה שמוצע להוסיפם בסעיף 32 להצעת חוק זו, ובהם הפניה לחלקים ד' ו-ה' לתוספת זו, בהתאמה. כך בעתיד, כאשר ייקבע תוכנם של חלקים אלה, לא יידרש תיקון חקיקה ראשית נוסף לשם כך.

סעיף 55 סעיף 105(ג) לחוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות

התקציב 2021 ו-2022), התשפ”ב–2021. קובע הוראת מעבר שלפיה תמרוקים שהיה לגביהם רישיון לתמרוק פלוני ערב יום התחילה של הרפורמה הרגולטורית המוצעת בחוק האמור, פטורים מהחלת הוראות סעיפים 5א55 עד 11א55, ו-155 ו-155 לפקודה שתוקנו או נוספו באותו חוק, ורואים אותם כאילו עמדו בהוראות אלה, בלא הגבלת זמן. הוראת

סעיף 53 סעיף 60(ב)27 לפקודה מטיל ענישה פלילית על “מי שייצר, ייבא או שיווק מוצר שלא בהתאם לתקנות שהתקין שר הבריאות לפי סעיף 55ב, המנויות בחלק א' לתוספת רביעית ג', בניגוד להוראות סעיף 55ג”. התוספת הרביעית ג' בנוסחה כיום כוללת את פרט (6) בלבד, שעניינו חובת הסימון הקבועה בתקנה 22(א) לתקנות הרוקחים (תמרוקים), התשפ”ג–2023.

מוצע למחוק פרט זה, שכן עם אימוץ סעיף 19 לתקנה האירופית כהוראה מאומצת בתוספת הרביעית ב'3 המוצעת בסעיף 51 להצעת חוק זו, חובות הסימון הנוגעות לפרטי התמרוק על גבי האריזה עוברות להיות מוסדרות במסגרת ההוראות המאומצות. בהתאם לכך, תקנה 22(א) האמורה אינה נדרשת עוד, ומשום כך מוצע למחוק את העבירה לעיל.

וזה נוסחו של פרט (6) שמוצע למוחק:

” (6) יצרן או יבואן ששיווק תמרוק בלי שהפרטים האמורים בתקנה 22(א) לתקנות התמרוקים מופיעים על גבי אריזתו הראשונית או השניונית, או שסימון הפרטים כאמור אינו בשפה העברית אלא אם כן נקבע אחרת בתקנה האמורה, בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התמרוקים; הוראות פרט זה לא יחולו על יבואן נאות שייבא תמרוק במסלול האירופי שניתן לו אישור קליטה לפי סעיף 12א55.”

סעיף 54 פרט (2) בחלק א' לתוספת רביעית ד' לפקודה קובע כי שיווק תמרוק על ידי יצרן או יבואן בלי שפרטי הסימון הנדרשים מופיעים על גבי אריזתו, מהווה הפרה הניתנת לאכיפה בעיצום כספי מכוח סעיף 760(ב)2 לפקודה. מוצע למחוק פרט זה, בהמשך לביטול פרט (6) מחלק א' לתוספת רביעית ג' לפקודה המוצעת בסעיף 53

⁵ ס”ח התשפ”ב, עמ' 405; התשפ”ד, עמ' 1213.

- (א) שם התמרוק שלגביו מוגשת ההודעה ומס' הרישיון לתמרוק פלוני;
- (ב) הצהרה החתומה בידי המודיע בעל הרישיון שלגביו מוגשת ההודעה ולפיה לא חל שינוי בתמרוק או באריזתו וכי התמרוק עומד בהוראות הפקודה, למעט ההוראות המפורטות ברישאה";
- (2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
- "(ג) תמרוק שיש לו אישור קליטת הודעה שנתן המנהל, לפי סעיף קטן (ג), יכול שיסומן במילים "ברישיון משרד הבריאות" לתקופה שלא תעלה על 30 חודשים מיום תחילת תיקון מס' 40."
- תחילתו של חוק זה ביום י' בתשרי התשפ"ז (21 בספטמבר 2026) (בחוק זה – יום התחילה).
56. על אף האמור בתוספת הרביעית ב'3 לחוק העיקרי כנוסחה בסעיף 51 לחוק זה, בתקופה שעד יום א' בטבת התשפ"ח (31 בדצמבר 2027), יקראו את חלק ב' לתוספת האמורה, כך שבטבלה שבו, אחרי פרט (11) בא:
- "(12) בנספח (II) לתקנה, בטבלה שבו, אחרי המספר הסידורי 1328 יבוא:

Substance identification			
Reference number	Chemical name/INN	CAS number	EC number
a	b	c	d
"1328A	GLYOXYLIC ACID בשימוש בתמרוק המיועד להחלקת השיער	298–12–4	206–058–5

ד ב ר י ה ס ב ר

נוסף על כך, מוצע לאפשר שתמרוק שקיבל אישור קליטת הודעה לפי סעיף קטן (א) המוצע לעיל, יוכל להמשיך לשאת את הסימון "ברישיון משרד הבריאות" לתקופה שלא תעלה על 30 חודשים מיום תחילתו של התיקון המוצע בהצעת חוק זו. תקופה זו נועדה לאפשר לבעלי הרישיונות זמן מספיק להתאים את אריזות המוצרים שלהם לדרישות הסימון החדשות הנובעות מאימוץ התקנה האירופית, תוך שמירה על הוודאות המסחרית. עם תום התקופה, תמרוקים אלה יידרשו לעמוד במלוא הוראות הסימון הנובעות מההוראות המאומצות, ככל תמרוק אחר.

סעיף 56 בהתאם להחלטת הממשלה, מוצע כי תחילתו של חוק זה תהיה ביום י' בתשרי התשפ"ז (21 בספטמבר 2026) (להלן – יום התחילה).

סעיף 57 תוספת רביעית ב'3 כוללת היום הוראת שעה, עד ליום א' בטבת התשפ"ח (31 בדצמבר 2027), שמשמעותה היא איסור שימוש ברכיב מסוג GLYOXYLIC ACID בתמרוקים. מאחר שבסעיף 51 להצעת חוק זו מוצע להחליף את התוספת האמורה, מוצע לקבוע בשנית את הוראת השעה באותו אופן הקבוע היום.

מעבר זו נועדה לאפשר לבעלי רישיונות קיימים להמשיך לשווק את תמרוקיהם בלי שייאלצו לעמוד מיידית בדרישות הרגולציה החדשה.

מוצע להתנות את הפטור הקבוע בסעיף קטן (ג) בתנאי נוסף: בעל רישיון שרוצה להמשיך לייצר או לשווק תמרוק שהיה לו רישיון קיים בלי לקיים את הוראות סעיפים 55א ו-55ג לפקודה, יידרש בתוך שישה חודשים מיום תחילתו של התיקון המוצע בהצעת חוק זו, להגיש למנהל הודעה הכוללת את שם התמרוק ואת מספר הרישיון הקיים שלו, וכן הצהרה חתומה כי לא חל שינוי בתמרוק או באריזתו וכי התמרוק עומד בשאר הוראות הפקודה. בכך יוקנה לו אישור קליטת הודעה – שמהווה עיגון מוסדר ורשמי לזכויותו להמשיך לשווק את התמרוק במסגרת הוראת המעבר. הפיכת ההטבה לכוז המצריכה הגשת הודעה פעילה ביוזמת בעל הרישיון, במקום הטבה אוטומטית, נועדה לאפשר למנהל לעדכן את מאגר המידע שלו לגבי תמרוקים הפועלים במסגרת הסדר מעבר זה, וכן לאפשר את פרסום שמות התמרוקים ומספרי הרישיון לציבור באתר האינטרנט.

58. (א) בתקופה של שנה מיום התחילה, הוראות פקודה זו לא יחולו על תמרוקים מסוג סבון מוצק.

(ב) מי שייצר, ייבא, הפיץ או שיווק סבון מוצק (בסעיף זה – מוצר) ערב יום התחילה, רשאי להמשיך לייצר, לייבא, להפיץ או לשווק אותו לתקופה של עד חמש שנים מיום התחילה אף בלי שקיים את ההוראות לפי סעיפים 1א55, 4א55, 5א55, 10א55 ו-11א55 ובלבד שמסר הודעה עד שנה מיום התחילה הכוללת את כל אלה:

- (1) שם יצרן או יבואן המוצר, כתובתו, ופרטים ליצירת קשר;
- (2) מספר זיהוי;
- (3) ציון אם רשום במרשם העוסקים, ואם כן – מספר הרישום;
- (4) שם המוצר בעברית ובאנגלית כפי שמופיע על אריזתו;
- (5) צילום מכל צדדיה של אריזת המוצר באופן שיאפשר זיהוי של המוצר;
- (6) ארץ ייצור המוצר, ולעניין מוצר מיובא – הארץ שממנה הוא מיובא.

ד ב ר י ה ס ב ר

לתקופה של עד חמש שנים מיום התחילה – בלי שיידרש לעמוד מיידית בחובות החלות עליו לעניין רישום, מינוי נציג אחראי, הערכת בטיחות, תיק תמרוק והודעת שיווק הקבועות בסעיפים 1א55, 4א55, 5א55, 10א55 ו-11א55 לפקודה. ההארכה לחמש שנים משקפת את המורכבות הייחודית של ענף הסבון המוצק, שחלקו מורכב מיצרנים קטנים ובינוניים שטרם נדרשו לעמוד בדרישות הרגולציה שבפקודה.

ניצול הסדר המעבר מותנה בהגשת הודעה עד יום התחילה, הכוללת את שם היצרן או היבואן, פרטיו ודרכי ההתקשרות עימו, מספר זיהוי, ציון אם הוא רשום במרשם העוסקים בתמרוקים, שם המוצר בעברית ובאנגלית, צילום מכל צדדי האריזה ופרטי ארץ הייצור. דרישות אלה נועדו לאפשר למנהל לנהל מידע מהימן על אודות מוצרי הסבון המוצק המשווקים בישראל גם בתקופת המעבר, ולשמור על יכולת פיקוח בסיסית.

סעיף 58 כאמור בדברי ההסבר לסעיף 4(5) להצעת חוק זו, מוצע לכלול סבון מוצק בהגדרת "תמרוק" שבסעיף 5א לפקודה, ובכך להעביר את הפיקוח עליו ממסלול התקינה הרשמית לפי חוק התקנים, אל הסדרי הפיקוח המודרניים הקבועים בפקודה. מאחר שמדובר בשינוי מהותי בהסדר הרגולטורי החל על ענף שלם, מוצע להקנות לעוסקים בסבון מוצק תקופות מעבר מדורגות, כמפורט להלן.

מוצע לקבוע כי בתקופה של שנה מיום התחילה, הוראות הפקודה לא יחולו כלל על תמרוקים מסוג סבון מוצק. תקופה זו נועדה לאפשר לכלל העוסקים בסבון מוצק, לרבות מי שטרם עסקו בתמרוקים כהגדרתם עד כה, להיערך למעבר המשטר הרגולטורי, להירשם במרשם העוסקים בתמרוקים ולהתאים את פעילותם לדרישות הפקודה.

כמו כן, מוצע לאפשר למי שייצר, ייבא, הפיץ או שיווק סבון מוצק ערב תחילת החוק, להמשיך לעשות כן

